

Banque Africaine de Développement

Dossier Type d'Appel d'Offres

Biens

(Procédure d'Appel d'offres à double enveloppe)

Août 2020

Ce document est protégé par le droit d'auteur.

Ce document ne peut être utilisé et reproduit qu'à des fins non-commerciales. Toute utilisation commerciale, y compris, sans que cette liste soit limitative, la revente, l'exigence de paiement pour y avoir accès, pour le redistribuer, ou pour effectuer des travaux dérivés tels que des traductions non officielles basées sur ce document n'est pas autorisée.

Avant-propos

Ce Dossier type d'appel d'offres (« DTAO ») pour les Biens a été préparé par le Groupe de la Banque africaine de Développement (« BAD »). Il est dérivé du Document cadre d'appel d'offres pour la passation des marchés de biens.

Le présent DTAO a été mis à jour afin de refléter le *Cadre de Passation des Marchés* de la Banque africaine de Développement, tel qu'amendé de temps à autre. Le DTAO est à utiliser pour l'acquisition des biens dans le cadre des projets financés par la BAD et pour lesquels l'Accord juridique se réfère au *Cadre de Passation des Marchés*.

Préface

Le présent Dossier type d'appel d'offres (« DTAO ») pour l'acquisition de Biens a été préparé pour être utilisé pour les marchés financés par le Groupe de la Banque africaine de Développement (« BAD » ou « Banque »). Ce DTAO est à utiliser lorsque l'Acheteur souhaite évaluer la réactivité technique des offres et les qualifications des Soumissionnaires avant d'ouvrir les offres chiffrées. Un DTAO distinct pour l'acquisition de Biens utilisant la méthode à une (1) enveloppe est également disponible lorsque les offres contenant les informations techniques et les prix dans une même enveloppe sont ouvertes en même temps.

Ce DTAO fournit un vaste éventail de critères ou facteurs d'évaluation des offres outre le critère de prix, ce qui permet à l'Acheteur de choisir et de spécifier les facteurs appropriés en fonction du type, de la nature, du montant, du délai d'exécution, des conditions de contrat, de la complexité, des risques et des conditions du marché des biens et services connexes à acquérir ainsi que des objectifs et résultats attendus. Les critères autres que le « prix » (qui peuvent prendre en compte le coût du cycle de vie, le cas échéant) peuvent inclure la « qualité » pour comparer et évaluer dans quelle mesure les biens et services connexes satisfont ou excèdent les exigences techniques et toute autre exigence, le « risque » et ses mesures d'atténuation, et lorsque cela est permis, la « durabilité » pour traiter les aspects sociaux, économiques et environnementaux, le « caractère innovant » pour évaluer les éléments novateurs dans la conception et la prestation des biens et services connexes, etc. Seuls les critères appropriés pour chaque marché doivent être spécifiés.

La Politique de passation des marchés financés par la Banque appuie les Emprunteurs dans l'obtention d'un rapport qualité/prix optimal (*VfM* « *Value for Money* » en anglais) pour leurs acquisitions. Pour optimiser les ressources dans la passation des marchés, l'adoption d'une approche adaptée à l'objectif recherché (*FfP* « *Fit for Purpose* » en anglais) est primordiale. En fonction de la nature, du type, du montant, de la complexité et des résultats à atteindre, la passation des marchés peut soit se fonder sur le prix comme seul critère de sélection lorsque les acquisitions sont de très faible montant et peu complexes, soit retenir d'autres facteurs pertinents autres que le prix pour déterminer le coût évalué d'une Offre lorsque les acquisitions sont de montant élevé et complexes. La Banque recommande d'adopter, dans la mesure du possible, des critères minima sur la base oui/non (conformité) et des facteurs quantifiables exprimés en termes monétaires pour l'évaluation des Offres, en vue de déterminer

l'Offre évaluée la moins-disante, et pour l'évaluation des qualifications des soumissionnaires afin de déterminer leurs capacités techniques et ressources financières pour exécuter le Marché. L'application de l'ensemble ces facteurs ou critères aboutit au choix de l'« **Offre économiquement la plus avantageuse** » (OEPA ou *MEAT «Most Economically Advantageous Tender* » en anglais). Cette approche permet d'éviter la subjectivité dans l'évaluation et d'assurer un maximum de transparence dans le processus.

Toutefois, dans des situations exceptionnelles où la quantification monétaire n'est pas pratique en raison de la nature de l'acquisition ou des spécifications ou de certains aspects qui ne peuvent être précisés ou de résultats qui ne peuvent être mesurés avec précision notamment dans le cas de marchés complexes impliquant des aspects innovants, esthétiques, de durabilité etc. et lorsqu'aux fins d'évaluation et de comparaison des offres ou des qualifications des soumissionnaires, il est nécessaire de procéder à une évaluation détaillée au-delà des critères minima binaire oui/non (conformité) (bien que dans la plupart des cas la durabilité puisse être évaluée sur la base des critères minima oui/non de conformité, et la comparaison des offres puisse être fondée sur des critères quantifiables monétairement). Dans de tels cas, pour déterminer l'« Offre économiquement la plus avantageuse », il peut être nécessaire d'utiliser un système de notation par points pour l'évaluation des offres et des qualifications des Soumissionnaires. Le présent DTAO est principalement fondé sur l'application de critères minima de notation binaire oui/non (conformité) et de critères quantifiables en termes monétaires pour la passation des marchés de Biens. Néanmoins, ce DTAO prévoit la possibilité d'adapter, si nécessaire, le système de notation lorsque cela est justifié et uniquement avec l'accord de la Banque.

La notion de l'Offre économiquement la plus avantageuse (OEPA) a été expliquée dans le Manuel des Opérations de Passation des Marchés (OPM) de la Banque, Partie A, Volume 3 à l'annexe D4. Le principe de l'OPEA sur la base de critères notés permet à l'autorité contractante d'utiliser des critères d'évaluation des offres pour refléter les aspects qualitatifs, techniques et de durabilité d'une offre en plus du facteur prix, dans la décision d'attribution du marché. L'annexe D5 de l'OPM de la Banque, Partie A, Volume 3, explique de manière détaillée la « Procédure d'évaluation des offres par la notation établie en points». L'Emprunteur tiendra compte de ces recommandations lorsqu'il adopte le système à points/de critères notés.

Lorsque le système à points/de critères notés est permis, afin d'assurer l'intégrité du processus, la partie financière de toutes les soumissions sera déposée auprès d'une entité indépendante ne disposant d'aucun intérêt direct ou indirect dans la passation de marché concernée, jusqu'à l'achèvement de l'évaluation de la partie technique des soumissions.

Le Cadre de Passation des Marchés de la Banque stipule que les soumissionnaires peuvent adresser à la Banque copie de leurs communications avec l’Emprunteur ou s’adresser directement à la Banque lorsque l’Emprunteur ne répond pas rapidement, pour toute question relative à la mise en œuvre des projets financés par la Banque, et lorsqu’il s’agit de plainte exercée contre l’Emprunteur. Dans un tel cas, si un soumissionnaire souhaite présenter un recours contre une décision de l’Emprunteur ou de la Banque dans le cadre d’une procédure de passation de marché, ou souhaite informer la Banque du non-respect des dispositions réglementant les passations de marchés ou des documents de sollicitation, un courriel peut être adressé à :

Courriel : procurementcomplaints@afdb.org

Pour toutes questions relatives à ce DTAO, ou pour obtenir des informations sur la passation des marchés dans le cadre de projets financés par la Banque africaine de Développement, s’adresser à :

Département des Services fiduciaires et de l'Inspection (SNFI)

Banque africaine de Développement (www.afdb.org)

Siège - Abidjan (Côte d'Ivoire)

5 Avenue Joseph Anoma

01 B.P. 1387, Abidjan 01

Côte d'Ivoire

Tél.. : +225 - 20 26 39 00

Adresse électronique : procurementpolicy@afdb.org

Dossier Type d'Appel d'Offres

Description sommaire

Avis d'appel d'offres – Invitation à soumissionner (IAS)

Un formulaire d'Avis d'Appel d'Offres pour la méthode à double enveloppe est joint à ce Dossier Type pour information. Ce formulaire doit être utilisé par l'Emprunteur.

Dossier d'appel d'offres : Appel d'offres – Biens (procédure d'appel d'offres à double enveloppe)

Partie 1 - Procédures d'appel d'offres

Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS)

Cette Section fournit aux soumissionnaires les informations utiles pour préparer leur soumission. Elle prévoit la soumission sous double enveloppe (2 enveloppes). Elle comporte aussi des renseignements sur la soumission, l'ouverture des plis et l'évaluation des offres, et sur l'attribution des Marchés. **Les dispositions figurant dans cette Section I ne doivent pas être modifiées.**

Section II. Données particulières de l'appel d'offres (DPAO)

Cette Section énonce les dispositions propres à chaque passation de marché, qui complètent les informations ou conditions figurant à la Section I, Instructions aux soumissionnaires.

Section III. Critères d'évaluation et de qualification

Cette section indique les critères d'évaluation des offres et de qualification des soumissionnaires utilisés pour déterminer le(les) soumissionnaire(s) retenu(s) qui satisfait(font) aux conditions de qualification conformément au Dossier d'appel d'offres et dont l'(les)offre(s) représente(nt) le coût évalué le moins-disant pour l'Acheteur ou l'Offre économiquement la plus avantageuse (OEPA). Dans le présent DTAO, lorsqu'il est fait référence à l'« Offre économiquement la plus avantageuse » ou OEPA, qu'il en est fait mention ou pas, il est entendu que l'évaluation est effectuée sur la base de critères notés c'est-à-dire basée sur une «procédure de notation établie en points». Seuls les critères appropriés pour chaque marché doivent être spécifiés.

Section IV. **Formulaires de soumission**

Cette Section contient les modèles des formulaires à soumettre par le Soumissionnaire dans son offre après les avoir dûment complétés : la Lettre de soumission, les bordereaux de prix, la Garantie de soumission et l'autorisation du fabricant.

Section V. **Pays éligibles**

Cette Section fournit des informations sur les pays éligibles.

Section VI. **Fraude et Corruption**

Cette Section contient les dispositions concernant la fraude et la corruption applicables à la procédure d'appel d'offres.

Partie 2 – Conditions d'approvisionnement des Biens

Section VII. **Exigences de l'Acheteur**

Dans cette Section figurent la liste des Biens et Services connexes, le calendrier de livraison et d'achèvement, les spécifications techniques, les plans décrivant les Biens et Services connexes devant être fournis relatifs à ces biens.

Partie 3 – Marché et Formulaires

Section VIII. **Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)**

Cette Section contient les dispositions générales applicables à tous les marchés. **La formulation des clauses de la présente Section ne doit pas être modifiée.**

Section IX. **Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)**

Cette Section, qui énonce les clauses propres à chaque marché, et modifie ou complète la Section VIII, Cahier des Clauses administratives générales, sera préparée par l'Acheteur.

.

Section X. **Formulaires du Marché**

Cette section contient le modèle de Lettre de Marché, le modèle d'Acte d'Engagement et autres formulaires pertinents, qui, une fois remplis, feront partie du Marché.

Avis d'appel d'offres

Modèle de formulaire

Invitation à Soumissionner [IAS]

Biens

(Procédure à double enveloppe)

IAS N° : *[indiquer un numéro pour identifier l'IAS]*

Acheteur : *[insérer le nom de l'organisme de l'Acheteur]*

Projet : *[insérer le nom du projet]*

Intitulé du Marché : *[insérer le nom du marché]*

Pays : *[insérer le pays où l'IAS a été émis]*

Prêt/Crédit/Don N° : *[insérer le numéro de référence du prêt/crédit/don]*

Méthode de passation de marché : Appel d'Offres (International) Ouvert

AOIO/AOIR N°: *[insérer le numéro de référence de l'AOI conforme au Plan de passation des marchés]*

Émis le : *[insérer la date de lancement de l'IAS]*

1. Le *[insérer le nom de l'Emprunteur/Bénéficiaire/Réциpiendaire]* *[a reçu/a sollicité/a l'intention de solliciter]* un financement de Banque pour financer *[insérer le nom du Projet ou du don]*, et a l'intention d'utiliser une partie de ce *[prêt/crédit]* pour effectuer des paiements au titre du Marché *[insérer le nom du Marché]*¹². *[Insérer le cas échéant : « Pour ce Marché, l'Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives en matière de décaissements dans le cadre de*

¹ Remplacer par « des Marchés » dans le cas où des offres sont sollicitées simultanément pour des marchés multiples. Ajouter un nouveau paragraphe 3 et renuméroter les paragraphes 3 à 8 comme suit : « Un Soumissionnaire peut présenter une offre pour un ou plusieurs articles, ou lots comme précisé dans le Dossier d'Appel d'Offres. Un Soumissionnaire désirant offrir un rabais dans le cas où plusieurs marchés leur seraient attribués, seront autorisés à le faire, mais ils devront indiquer ces rabais dans la Lettre de soumission ».

² *[Insérer, si applicable : « ce Marché sera cofinancé par [insérer le nom du co-financier]. Le processus de passation des marchés sera régi par le Cadre de Passation des Marchés de la Banque africaine de Développement (modifier si le processus de passation des marchés du co-financier s'appliquera).]*

Financements de Projets d'Investissement, à l'exception des paiements qui doivent être effectués par lettre de crédit. »]

2. Le *[insérer le nom de l'Organe d'exécution]* sollicite des offres fermées de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir *[insérer une brève description des Biens requis, y compris les quantités, le site du projet, le délai de livraison, l'application de la marge de préférence, et autre information de nature à permettre aux soumissionnaires potentiels de décider de leur participation ou non à l'Appel d'offres]*³.
3. La procédure sera conduite par mise en concurrence internationale en recourant à un Appel d'Offres (international) (AOI) telle que définie dans le Cadre de Passation des Marchés de la Banque² *[insérer le titre et la date du Cadre de Passation des Marchés de la Banque comme indiqué dans l'accord juridique]* et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Cadre de Passation des Marchés.
4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de *[insérer le nom de l'Organe ; insérer les noms et adresse électronique du responsable]* et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous *[spécifier l'adresse à la fin de l'IAS]* de *[insérer les heures d'ouverture et de fermeture, soit par ex. de 9 heures à 17 heures]*⁴.
5. Le Dossier d'Appel d'offres en *[insérer la langue]* peut être acheté par tout Soumissionnaire intéressé en formulant une demande écrite à l'adresse ci-dessous contre un paiement⁵ non remboursable de *[insérer le montant en monnaie nationale]* ou *[insérer le montant dans une monnaie convertible]*. La méthode de paiement sera *[insérer la forme de paiement]*⁶. Le dossier d'appel d'offres sera adressé *[insérer le mode d'acheminement]*⁷.

³ Le document d'Appel d'offres peut exiger des soumissionnaires une expérience ou des compétences particulières ; si tel est le cas, ces exigences doivent être formulées dans ce paragraphe.

⁴ Le bureau où les documents peuvent être consultés et obtenus, et celui où les offres doivent être soumises ne sont pas nécessairement les mêmes.

⁵ Le prix demandé est destiné à défrayer l'Acheteur du coût d'impression, du courrier/ d'acheminement du dossier d'Appel d'offres.

⁶ Par exemple chèque de banque, ou par virement sur un compte spécifié.

⁷ La procédure d'acheminement est généralement la poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement, ou par voie électronique si autorisée. Pour des raisons d'urgence ou de sécurité, l'acheminement à domicile peut être exigé pour l'étranger. Avec l'accord de la Banque, les documents peuvent être distribués par courriel, téléchargés à partir d'un site autorisé ou d'un système d'acquisition électronique.

6. Les offres doivent être remises à l'adresse ci-dessous *[indiquer l'adresse à la fin de l'IAS]⁸* au plus tard le *[insérer la date et l'heure]*. La soumission des offres par voie électronique *[insérer « sera » ou « ne sera pas »]* autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les enveloppes extérieures des offres marquées « OFFRE ORIGINALE » et les enveloppes intérieures marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l'adresse ci-dessous *[indiquer l'adresse à la fin de l'IAS]* le *[insérer ici la date et l'heure]*. Toutes les enveloppes intérieures marquées « PARTIE FINANCIÈRE » demeureront scellées et seront conservées en lieu sûr par l'Acheteur dans l'attente de la seconde séance publique d'ouverture des plis. *[Sélectionner l'un ou l'autre ou les deux i) ou ii) ci-dessous et supprimer l'autre s'il n'en conserve qu'un seul]*.
- i) L'Acheteur publiera un avis d'ouverture publique des Parties Financières sur son site web *[Préciser le site web]*.
 - ii) Toute partie intéressée qui souhaite assister à l'ouverture publique des Parties Financières doit contacter le responsable désigné au paragraphe 4 ci-dessus et à l'adresse indiquée au paragraphe 9 ci-dessous *[Modifier, si différent]* et demander à être informée du lieu, de la date et de l'heure de l'ouverture publique des Parties Financières. L'Acheteur notifiera à la (aux) partie(s) intéressée(s) la date, l'heure et le lieu d'ouverture des Parties Financières à condition que la demande soit reçue dans les 10 jours ouvrables précédant la date limite de dépôt des offres, tel qu'indiqué au paragraphe 6 ci-dessus ou toute prolongation de celle-ci.
7. Les offres doivent être accompagnées d' *[insérer « une Garantie de soumission » ou « une Déclaration de Garantie de soumission », selon le cas]*, pour un montant de *[en cas de Garantie de soumission, insérer le montant et la monnaie]*.
8. *[Insérer ce paragraphe si applicable conformément au Plan de Passation des Marchés : « Veuillez noter que le Cadre de Passation des Marchés exige que l'Emprunteur divulgue les informations sur les propriétaires effectifs du Soumissionnaire attributaire, dans le cadre de l'avis de Notification d'Attribution de Marché, en renseignant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs inclus dans le dossier d'appel d'offres ».]*
9. L'(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est(sont) : *[insérer la (les) adresses détaillée(s)]*

⁸ Indiquer l'adresse de dépôt des offres si elle diffère de l'adresse de demande de renseignements et d'émission du dossier d'appel d'offres.

[Insérer le nom de l'Acheteur]

[Insérez le nom et le titre du responsable]

[Inscrire l'adresse postale et/ou l'adresse du bureau, le code postal, la ville et le pays]

[Insérez le numéro de téléphone, les indicatifs de pays et de ville]

[Insérez le numéro de télécopie, les indicatifs de pays et de ville]

[Insérer l'adresse électronique]

[Insérer l'adresse du site Web]

Dossier Type d'Appel d'Offres

Biens

(Procédure à double enveloppe)

(Ce DTAO prévoit une évaluation fondée sur l'OEPA)

Acquisition de :

[insérer l'identification des Biens et Services Connexes objet du Marché]

No. AOIO/AOIR : [insérer le numéro de référence de l'AOI selon le Plan de Passation des Marchés]
Projet : [insérer le nom du projet]
Acheteur : [insérer le nom de l'Acheteur]
Pays : [insérer le pays d'émission de l'IAS]
Émis le : [insérer la date de publication de l'IAS]

Dossier Type d'Appel d'Offres

Table des matières

Partie 1 : Procédures d'appel d'offres.....	3
Section I – Instructions aux Soumissionnaires (IS)	5
Section II - Données particulières de l'appel d'offres (DPAO)	45
Section III - Critères d'évaluation et de qualification	62
Section IV - Formulaires de soumission	85
Section V - Pays éligibles.....	128
 Partie 2 : Conditions d'approvisionnement des Biens	 135
Section VII – Exigences de l'Acheteur	137
 Partie 3 : Marché et Formulaires	 147
Section VIII - Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)	149
Section IX - Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).....	183
Section X - Formulaires du Marché	195



Partie 1 : Procédures d'appel d'offres

Section I – Instructions aux Soumissionnaires (IS)

Table des matières

A. Généralités	7
1. Objet du Marché	7
2. Origine des fonds.....	7
3. Fraude et corruption.....	8
4. Soumissionnaires éligibles.....	8
5. Biens et services connexes éligibles.....	11
B. Contenu du Dossier d'appel d'offres	12
6. Sections du Dossier d'appel d'offres	12
7. Éclaircissements apportés au Dossier d'appel d'offres.....	13
8. Modifications apportées au Dossier d'appel d'offres	13
C. Préparation des offres	13
9. Frais de soumission	13
10. Langue de l'offre	14
11. Documents constitutifs de l'offre.....	14
12. Lettres de soumission.....	16
13. Variantes.....	16
14. Prix de l'offre et rabais	16
15. Monnaies de l'offre et de règlement.....	20
16. Documents attestant l'éligibilité et la conformité des Biens et Services connexes	20
17. Documents attestant de l'éligibilité et des qualifications du Soumissionnaire.....	21
18. Période de validité des offres.....	21
19. Garantie de soumission	22
20. Format et signature de l'offre.....	24
D. Dépôt des offres.....	25
21. Cachetage et marquage des offres	25
22. Date et heure limites de dépôt des offres	26
23. Offre hors délai	26
24. Retrait, substitution et modification des offres	26
E. Ouverture publique des Offres – Partie technique	27
25. Ouverture publique des parties techniques des offres.....	27
F. Évaluation des offres - Dispositions générales	28
26. Confidentialité	28
27. Examen préliminaire.....	29

28. Éclaircissements concernant les Offres	29
29. Divergences, réserves et omissions	30
30. Non-conformités, erreurs et omissions.....	30
G. Évaluation des Offres – Partie technique	31
31. Évaluation des Parties techniques.....	31
32. Conformité des Offres	31
33. Qualification des Soumissionnaires.....	33
34. Ouverture publique des parties financières	34
I. Évaluation des Offres - Partie financière	36
35. Évaluation des Offres - Partie financière.....	36
36. Correction des erreurs arithmétiques.....	37
37. Conversion en une seule monnaie.....	38
38. Marge de préférence.....	38
39. Comparaison des parties financières	38
40. Offre(s) retenue(s).....	39
41. Droit de l'Acheteur d'accepter l'une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres.....	39
42. Période d'attente	39
43. Notification de l'intention d'attribution.....	40
J. Attribution du Marché.....	40
44. Critères d'attribution	40
45. Droit de l'Acheteur de modifier les quantités au moment de l'attribution du Marché.....	41
46. Notification de l'attribution du Marché	41
47. Débriefing par l'Acheteur	42
48. Signature du Marché.....	43
49. Garantie de bonne exécution.....	43
50. Réclamation concernant la Passation des Marchés.....	44

Section I – Instructions aux soumissionnaires

A. Généralités

1. Objet du Marché

- 1.1 Faisant suite à l'Avis d'Appel d'Offres indiqué dans les **Données particulières de l'appel d'offres (DPAO)**, l'Acheteur, **tel qu'indiqué dans les DPAO**, émet le présent Dossier d'appel d'offres en vue de l'obtention des Biens et, le cas échéant, tous Services connexes spécifiés à la Section VII, Exigences de l'Acheteur. Le nom, le numéro d'identification et le nombre des articles, lots ou groupes de lots faisant l'objet de l'appel d'offres (AO) **figurent dans les DPAO**.
- 1.2 Tout au long du présent Dossier d'appel d'offres :
- (a) Le terme « par écrit » signifie communiqué sous forme écrite (par courrier postal, courriel, télécopie, télex, incluant si cela est **indiqué dans les DPAO**, distribué ou reçu par le canal du système d'achat électronique utilisé par l'Acheteur) avec accusé de réception ;
 - (b) Si le contexte l'exige, le singulier désigne le pluriel, et vice versa ; et
 - (c) Le terme « jour » désigne un jour calendaire, sauf s'il est indiqué qu'il s'agit de « jour ouvrable ». Un jour ouvrable est un jour de travail officiel de l'Emprunteur, à l'exclusion des jours fériés officiels de l'Emprunteur.

2. Origine des fonds

- 2.1 L'Emprunteur ou le bénéficiaire (ci-après dénommé « l'Emprunteur ») dont le nom **figure dans les DPAO** a sollicité ou obtenu un financement (ci-après dénommé « les fonds ») de la Banque (ci-après dénommée la « Banque »), du montant **indiqué dans les DPAO**, en vue de financer le projet **décrit dans les DPAO**. L'Emprunteur a l'intention d'utiliser une partie des fonds pour effectuer des paiements autorisés au titre du Marché pour lequel le présent appel d'offres est lancé.
- 2.2 La Banque n'effectuera les paiements qu'à la demande de l'Emprunteur, après avoir approuvé lesdits paiements, conformément aux articles et conditions de l'Accord de prêt (ou autre accord de financement) intervenu entre l'Emprunteur et la Banque. L'Accord de prêt (ou autre accord de financement) interdit tout retrait du Compte de prêt destiné au paiement de toute personne physique ou morale, ou de toute importation de biens lorsque, à la connaissance de la Banque, ledit paiement,

ou ladite importation, tombe sous le coup d'une interdiction prononcée par le Conseil de Sécurité de l'Organisation des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Aucune partie autre que l'Emprunteur ne peut se prévaloir de l'un quelconque des droits stipulés dans l'accord de financement ni prétendre détenir une créance sur les fonds provenant du prêt (ou autre financement).

3. Fraude et corruption

- 3.1 La Banque exige le respect du Cadre d'intégrité de la Banque, qui comprend les Procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de Développement, la Politique de dénonciation et de traitement des plaintes de la Banque, la Politique de la Banque en matière de passation des marchés conformément au Cadre de passation des marchés et toutes autres politiques et procédures applicables, y compris leurs mises à jour en matière la corruption et la fraude, comme indiqué au chapitre VI, Fraude et Corruption.
- 3.2 Aux fins d'application de ces dispositions, les Soumissionnaires devront permettre et faire en sorte que leurs agents (qu'ils soient déclarés ou non), leurs sous-traitants, consultants, prestataires de services, fournisseurs, et leur personnel, permettent à la Banque d'examiner les comptes, pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à toute procédure de préqualification, de dépôt des offres, et à l'exécution du marché (en cas d'attribution), et de les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

4. Soumissionnaires éligibles

- 4.1. Un Soumissionnaire peut être une entreprise privée ou publique (sous réserve des dispositions de l'article 4.6 des IS) de toute combinaison entre elles sous la forme d'un groupement, d'un consortium, ou d'une association (GECA) ci-après dénommé GECA au titre d'un accord existant ou tel qu'il ressort d'une intention de former un tel accord supporté par une lettre d'intention. En cas de groupement d'entreprises, consortium, ou association (GECA) : a) sauf spécification contraire dans les DPAO, tous les membres le constituant seront solidairement responsables pour l'exécution de la totalité du Marché conformément à ses termes ; b) le GECA désignera un Mandataire avec pouvoir de représenter valablement tous ses membres durant l'appel d'offres, et en cas d'attribution du Marché à ce GECA, durant l'exécution du Marché ; c) le nombre maximum de membres proposés dans un GECA ne doit pas dépasser le nombre spécifié dans les DPAO, ou le nombre dérivé du pourcentage spécifié au point d) du présent article 4.1 des IS ; le plus petit des deux étant retenu, sauf si les deux options sont équivalentes, auquel cas chacune des deux peut s'appliquer ; et d) la participation en valeur du contrat comme part de chacun des partenaires du

GECA (membre) ne peut être inférieure au pourcentage spécifié dans les DPAO. En cas d'incompatibilité entre les points c) et d) du présent article 4.1 des IS, qui ne peuvent être appliqués simultanément, ce dernier prévaut.

4.2. Un Soumissionnaire ne doit pas être en situation de conflit d'intérêt. Tout soumissionnaire dans une telle situation sera disqualifié. Est considéré comme pouvant avoir un tel conflit dans le cadre de ce processus d'Appel d'offres un Soumissionnaire se trouvant dans les situations suivantes :

- (a) Il contrôle directement ou indirectement un autre Soumissionnaire, est sous le contrôle d'un autre Soumissionnaire, ou est placé sous un contrôle commun avec un autre Soumissionnaire ; ou
- (b) Il reçoit ou a déjà reçu directement ou indirectement des subventions d'un autre Soumissionnaire ; ou
- (c) Il a le même représentant légal qu'un autre Soumissionnaire dans le cadre du présent Appel d'offre ; ou
- (d) Il entretient avec un autre Soumissionnaire directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, des relations qui font qu'il est dans une position d'influencer l'offre d'un autre soumissionnaire ou d'influencer les décisions de l'Acheteur dans le cadre du présent appel d'offres ; ou
- (e) Le Soumissionnaire ou l'une des firmes auxquelles il est affilié a fourni des services de conseil pour la préparation des spécifications, ou de la conception des biens ou services qui font l'objet du présent Appel d'offres ; ou
- (f) Le Soumissionnaire a lui-même, ou l'une des firmes auxquelles il est affilié, été recruté ou doit l'être par l'Emprunteur ou l'Acheteur, pour effectuer la mise en œuvre du Contrat ; ou
- (g) Le Soumissionnaire fournit des biens, des travaux ou des services autres que des services de consultants qui font suite ou sont liés directement aux services de conseil fournis pour la préparation ou l'exécution du Projet **spécifié dans les DPAO** mentionné à l'article 2.1 des IS (le nom du projet), qu'il avait lui-même fournis ou qui avaient été fournis par une autre entreprise qui lui est affiliée et qu'il contrôle directement ou indirectement ou qui le contrôle ou avec laquelle il est soumis à un contrôle commun ; ou
- (h) Le Soumissionnaire entretient une étroite relation d'affaires ou de famille avec un membre du personnel de l'Emprunteur (ou du personnel de l'entité d'exécution du Projet ou d'un bénéficiaire d'une partie du Prêt) : i) qui intervient directement ou indirectement dans la préparation du Dossier d'appel d'offres ou des Spécifications du Marché, et/ou dans le processus

d'évaluation des Offres ; ou ii) qui pourrait intervenir dans l'exécution ou la supervision de ce même Marché, sauf si le conflit qui découle de cette relation a été réglé d'une manière satisfaisante pour la Banque pendant le processus d'appel d'offres et l'exécution du marché .

- 4.3. Une entreprise soumissionnaire (à titre individuel ou en tant que partenaire d'un GECA) ne doit pas participer dans plus d'une autre Offre (à l'exception de variantes éventuellement permises), y compris en tant que sous-traitant. La participation d'un Soumissionnaire à plusieurs offres provoquera la disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Une entreprise qui n'est pas un Soumissionnaire ou un partenaire de GECA peut figurer en tant que sous-traitant dans plusieurs offres.
- 4.4. Un Soumissionnaire et toutes les parties constituant le Soumissionnaire, y compris tout sous-traitant ou fournisseur, auront la nationalité d'un pays éligible, de la Banque conformément à la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque décrite dans le Cadre de passation des marchés de la Banque, et énumérés à la Section V, Pays éligibles, sous réserve des restrictions prévues à l'article 4.8 des IS. Un Soumissionnaire sera réputé avoir la nationalité d'un pays donné s'il y est constitué en société, fondée et enregistrée dans ce pays, et opère conformément au Droit de ce pays. Ce critère s'appliquera également à la détermination de la nationalité des sous-traitants et fournisseurs proposés pour toute partie du Marché, y compris les Services connexes.
- 4.5. Un soumissionnaire ayant fait l'objet d'une sanction prononcée par la Banque, en vertu du Cadre d'intégrité de la Banque, en conformité avec les politiques et procédures applicables en matière de sanctions telles que prévues dans le Cadre d'intégrité de la Banque, - comme décrites dans la Section VI, paragraphe 2.2 d - sera inéligible à être pré-qualifié, à soumettre une offre ou une proposition, ou à se voir attribuer un contrat financé par la Banque, ou recevoir un bénéfice quelconque (qu'il soit d'ordre financier ou autre) d'un tel contrat, pour la période que la Banque aura déterminée. La liste des entreprises et individus déclarés inéligibles est disponible à l'adresse électronique mentionnée aux **DPAO**.
- 4.6. Les soumissionnaires qui sont des entreprises ou institutions publiques du pays de l'Acheteur sont admis à participer à la condition qu'ils puissent établir à la satisfaction de la Banque (i) qu'ils jouissent de l'autonomie juridique et financière, (ii) qu'ils sont régis par les règles du droit commercial, et (iii) qu'ils ne se trouvent pas sous la supervision ou la tutelle de l'Acheteur.
- 4.7. Le Soumissionnaire ne devra pas faire l'objet d'une exclusion temporaire par l'Acheteur au titre d'une Déclaration de Garantie de soumission ou de proposition.

- 4.8. Les entreprises et les individus peuvent être inéligibles comme indiqué à la Section V, Pays éligibles, si
- (a) la loi ou la réglementation officielle du pays de l’Emprunteur interdit les relations commerciales avec le pays de l’entreprise, sous réserve qu’il soit établi à la satisfaction de la Banque que cette exclusion n’empêche pas le jeu efficace de la concurrence pour la fourniture des biens ou la réalisation des travaux ou prestation de services connexes objet du présent Appel d’offres ; ou
 - (b) si, en application d’une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l’Emprunteur interdit toute importation de biens, réalisation de travaux ou prestation de services en provenance du pays de l’entreprise ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays.
- 4.9. Le Soumissionnaire doit fournir tout document que l’Acheteur peut raisonnablement exiger, établissant à la satisfaction de l’Acheteur qu’il continue d’être admis à concourir.
- 4.10. Dans le cas où l’appel d’offres a été précédé d’une pré-qualification, seuls les candidats pré-qualifiés sont admis à déposer une offre.
- 4.11. Une entreprise tombant sous le coup d’une sanction par l’Emprunteur l’excluant de ses marchés sera admise à participer au présent processus, à moins que, à la demande de l’Emprunteur, la Banque ne détermine que l’exclusion :
- (a) est en relation avec la fraude et la corruption, et
 - (b) a été prononcée dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative équitable à l’égard de l’entreprise.

5. Biens et Services connexes éligibles

- 5.1 Tous les biens et services connexes faisant l’objet du présent marché et financés par la Banque devront avoir pour pays d’origine un pays éligible conformément à la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque et tel que décrit à la Section V, Pays éligibles.
- 5.2 Aux fins de la présente clause, le terme « biens » désigne produits, matières premières, machines, équipements et installations industrielles ; et le terme « services connexes » désigne notamment des services tels que l’assurance, l’installation, la formation et la maintenance initiale.

- 5.3 Le terme « origine » se réfère au pays où les biens sont extraits, cultivés, produits, fabriqués ou transformés ; ou bien le pays où un processus de fabrication, de transformation ou d'assemblage de composants, aboutit à l'obtention d'un article commercialisable dont les caractéristiques de base sont substantiellement différentes de celles de ses composants.
- 5.4 La nationalité de l'entreprise qui produit, assemble, distribue ou vend les Biens, ne détermine pas leur origine.

B. Contenu du Dossier d'appel d'offres

6. Sections du Dossier d'appel d'offres

- 6.1 Le Dossier d'appel d'offres comprend les Parties 1, 2 et 3, qui incluent toutes les Sections dont la liste figure ci-après. Il doit être interprété à la lumière de tout additif éventuellement émis conformément à l'article 8 des IS.

PARTIE 1 : Procédures d'appel d'offres

- Section I. Instructions aux soumissionnaires (IS)
- Section II. - Données Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO)
- Section III. Critères d'évaluation et de qualification
- Section IV. Formulaires de soumission
- Section V. Pays Éligibles

PARTIE 2 : Conditions d'approvisionnement des biens

- Section VII – Exigences de l'Acheteur

PARTIE 3 : Conditions du marché et formulaires

- Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)
- Section IX. Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)
- Section X. Formulaires du Marché.

- 6.2 L'Avis d'appel d'offres publié par l'Acheteur ne fait pas partie du Dossier d'appel d'offres.
- 6.3 L'Acheteur ne peut être tenu responsable vis-à-vis des Soumissionnaires de l'intégrité du Dossier d'Appel d'offres, des réponses aux demandes de clarifications, et des additifs au Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'Article 8 des IS, s'ils n'ont pas été obtenus directement auprès de l'Acheteur. En cas de contradiction, les documents directement issus par l'Acheteur prévaudront.

- 6.4 Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des instructions, formulaires, conditions et spécifications figurant dans le Dossier d'appel d'offres. Il lui appartient de fournir tous les renseignements et documents demandés dans le Dossier d'appel d'offres.

7. Éclaircissements apportés au Dossier d'appel d'offres

- 7.1 Un Soumissionnaire souhaitant obtenir des éclaircissements sur les documents devra contacter l'Acheteur par écrit, à l'adresse de l'Acheteur indiquée **dans les DPAO**. L'Acheteur répondra par écrit à toute demande d'éclaircissements reçue au plus tard dans le délai indiqué **aux DPAO** avant la date limite de dépôt des offres. Il adressera une copie de sa réponse (indiquant la question posée mais sans en identifier l'auteur) à tous les soumissionnaires qui auront obtenu le Dossier d'appel d'offres en conformité avec l'article 6.3 des IS. Si les **DPAO** le prévoient, l'Acheteur publiera également sa réponse sur le site internet identifié **dans les DPAO**. Au cas où l'Acheteur jugerait nécessaire de modifier le Dossier d'appel d'offres à la suite des demandes d'éclaircissements, il le fera conformément à la procédure stipulée aux articles 8 et 22.2 des IS.

8. Modifications apportées au Dossier d'appel d'offres

- 8.1 L'Acheteur peut, à tout moment, avant la date limite de dépôt des offres, modifier le Dossier d'appel d'offres en publiant un additif.
- 8.2 Tout additif publié sera considéré comme faisant partie intégrante du Dossier d'appel d'offres et sera communiqué par écrit à tous ceux qui ont obtenu le Dossier d'appel d'offres conformément à l'article 6.3 des IS. L'Acheteur publiera immédiatement l'additif sur le site internet identifié à l'article 7.1 des IS.
- 8.3 Afin de laisser aux soumissionnaires un délai raisonnable pour prendre en compte l'additif lors de la préparation de leurs offres, l'Acheteur peut, à sa discrétion, reporter la date limite de dépôt des offres conformément à l'article 22.2 des IS.

C. Préparation des offres

9. Frais de soumission

- 9.1 Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et l'Acheteur n'est en aucun cas responsable de ces frais ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement et l'issue de la procédure d'appel d'offres.

10. Langue de l'offre

- 10.1 L'offre ainsi que toute la correspondance et tous les documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et l'Acheteur seront rédigés dans la langue stipulée **aux DPAO**. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire dans le cadre de la soumission peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction des passages pertinents à l'offre dans la langue stipulée **aux DPAO**, auquel cas, aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

11. Documents constitutifs de l'offre

- 11.1 L'Offre sera composée de deux Parties : la Partie technique et la Partie financière. Ces deux Parties seront remises simultanément sous deux enveloppes distinctes et scellées (procédure à double enveloppe). Une enveloppe devra contenir seulement les renseignements se rapportant à la Partie technique et l'autre enveloppe devra contenir seulement les renseignements se rapportant à la Partie financière. Ces deux enveloppes seront insérées dans une troisième enveloppe scellée et marquée « OFFRE ORIGINALE ».

- 11.2 L'enveloppe de la Partie technique comprendra les documents suivants :

- (a) Lettre de soumission – Partie technique préparée conformément aux dispositions de l'Article 12 des IS ;
- (b) Garantie de soumission ou Déclaration de garantie de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 19.1 des IS -- Annexe C Partie technique ;
- (c) Offre de base – Partie technique --Annexe A Partie technique ;
- (d) Termes et conditions commerciales – Annexe C Partie technique ;
- (e) Variantes – Partie technique – Annexe A Partie technique : la partie technique des variantes, si leur présentation est autorisée, conformément aux dispositions de l'Article 13 des IS ;
- (f) Pouvoir : la confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 20.3 des IS ;
- (g) Éligibilité du Soumissionnaire : les documents attestant, conformément aux dispositions de l'article 17 des IS, que le Soumissionnaire est éligible ;
- (h) Qualifications : les documents attestant, conformément aux dispositions de l'Article 17 des IS, que le Soumissionnaire possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est retenue – Annexe B Partie Technique ;

- (i) Éligibilité des Biens et Services connexes : les documents attestant, conformément aux dispositions de l'Article 16 des IS, que les Biens et Services connexes devant être fournis par le Soumissionnaire répondent aux critères d'origine ;
- (j) Conformité : les documents attestant, conformément aux dispositions des articles 16 et 30 des IS, et à l'appui des alinéas c) et d) ci-dessus de l'article 11.2, que les Biens et services connexes ainsi que les termes et conditions de l'offre, sont conformes aux exigences du Dossier d'appel d'offres ; et
- (k) Autorisation du fabricant conformément aux dispositions de l'article 17.2 (a) des IS – Annexe B Partie technique ; et
- (l) tout autre document stipulé dans les DPAO.

11.3 L'enveloppe de la Partie financière contient les éléments suivants :

- (a) Lettre de soumission - Partie financière : préparée conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IS ;
- (b) Bordereaux de prix – Annexe E Partie financière : remplis conformément aux dispositions des articles 12 et 14 des IS ;
- (c) Variantes – Annexe E Partie financière ; la partie financière de toute variante, si les variantes sont permises conformément aux dispositions de l'article 13 des IS; et
- (d) tout autre document spécifié dans les DPAO.

11.4 La Partie technique ne devra contenir aucune information financière en relation avec le prix de l'Offre, sous peine de rejet de l'offre pour non-conformité.

11.5 En sus des documents requis à l'article 11.1 des IS, l'Offre présentée par un GECA devra inclure soit une copie de l'accord de GECA liant tous les membres du GECA, soit une lettre d'intention de constituer le GECA signée par tous les membres et assortie d'un projet d'accord.

11.6 Dans la Lettre de soumission, le Soumissionnaire fournira les informations relatives aux commissions et indemnités versées en relation avec son Offre.

11.7 La Section IV comprend certains formulaires de soumission qui s'appliquent à la fois à la Partie technique et à la Partie financière des offres. Il est essentiel que les soumissionnaires soumettent tous les documents et tous les renseignements exigés dans: **a)** les articles 11.2 et 11.3 des IS, que la Section IV contienne ou non les formulaires correspondants pour chaque information ou document requis ; **b)** la Section IV « Formulaires de soumission » sans apporter

aucune modification ou changement à la présentation, conformément à l'article 12.1 des IS; et c) les « Partie technique » et « Partie financière » correctement identifiées sans confusion des documents ou informations entre elles (par ex. un formulaire de prix contenant des informations sur les prix soumis dans la Partie technique qui entraîneraient le rejet de l'offre conformément à l'article 11.4 des IS ou un document d'importance critique ou une information essentielle n'est pas soumis(e) avec la Partie technique, par exemple le pouvoir écrit au nom du signataire d'engager le Soumissionnaire entraînant le rejet de l'offre puisque le soumissionnaire ne sera ni invité ni autorisé à fournir des précisions ou à soumettre ce document en raison des dispositions de l'article 28 des IS après la date limite fixée). Les offres qui ne sont pas conformes aux instructions énoncées aux points a), b) ou c) ci-dessus risquent d'être rejetées.

12. Lettres de soumission

- 12.1. Le Soumissionnaire préparera la Lettre de soumission – Partie technique et la Lettre de soumission – Partie financière en remplissant les formulaires fournis à la Section IV, Formulaires de soumission, sans apporter aucune modification à sa présentation, et aucun autre format de remplacement ne sera accepté, sous réserves des dispositions de l'article 20.3 des IS. Toutes les rubriques doivent être remplies de manière à fournir les renseignements demandés.

13. Variantes

- 13.1. Sauf **indication** contraire **dans les DPAO**, les offres variantes ne seront pas prises en compte.

14. Prix de l'offre et rabais

- 14.1 Les prix et les rabais indiqués par le Soumissionnaire dans la Lettre de soumission - Partie financière et dans les bordereaux de prix doivent être conformes aux exigences spécifiées ci-dessous.
- 14.2 Tous les lots (marchés) et articles figurant sur la liste des Biens et Services connexes devront être énumérés et leur prix devra figurer séparément sur les Bordereaux de prix.
- 14.3 Le prix à indiquer dans la Lettre de soumission - Partie financière conformément à l'article 12.1 des IS sera le prix total de l'offre, hors tout rabais éventuel.
- 14.4 Le Soumissionnaire indiquera tout rabais et la méthode d'application dudit rabais dans la Lettre de soumission - Partie financière conformément aux articles 12.1, 14.6 et 14.7 des IS.

- 14.5 Les prix offerts par le Soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d'exécution du Marché par le Soumissionnaire et ne pourront varier en aucune manière, sauf stipulation contraire figurant **dans les DPAO**. Une offre assortie d'une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de l'Article 32 des IS. Cependant, si les DPAO prévoient que les prix seront révisables pendant la période d'exécution du Marché, une offre à prix ferme ne sera pas rejetée, mais le coefficient de révision considéré comme égal à zéro.
- 14.6 La clause 1.1 des IS peut prévoir que l'appel d'offres soit lancé pour des articles individuels, des lots individuels (marchés séparés) ou pour un groupe de lots (marché unique) que **spécifié dans les DPAO**. Sauf indication contraire **dans les DPAO**, les prix indiqués devront correspondre à la totalité (100%) des articles de chaque lot (si des offres sont sollicitées pour les articles individuels), et à la totalité (100%) de la quantité indiquée pour chaque article du lot (si des offres sont sollicitées pour des articles individuels et groupes de lots). Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d'attribution de plus d'un marché spécifieront les réductions ou rabais applicables à chaque article, à chaque lot individuel et à la combinaison des lots (groupe de lots), selon le cas, ou bien aux contrats individuels du groupe de lots, en indiquant clairement dans chaque cas comment les rabais seront accordés à certains articles. Les réductions de prix ou rabais accordés seront proposés conformément aux articles 14.4 et 14.6 des IS, en tenant dûment des conséquences des rabais imprécis ou ambigus conformément à l'article 14.7 des IS, à la condition toutefois que les offres pour tous les lots soient ouvertes en même temps.
- 14.7 Les rabais proposés dans l'Offre doivent être clairs, sans aucune imprécision ou ambiguïté, étant donné qu'aucune clarification ne sera demandée ou permise à ce titre après la soumission de l'Offre. La décision de l'Acheteur concernant les rabais sera basée sur le contenu de l'Offre elle-même, sans recours à des éléments de preuves extrinsèques. Si, de l'avis de l'Acheteur, qui sera définitif, un rabais proposé dans l'Offre : (i) est de nature imprécis, ambigu ou vague que le rabais ne peut être appliqué correctement ou avec une précision raisonnable, l'Offre sera rejetée ; (ii) présente une incohérence ou imprécision mineure qui pourrait être interprété(e) de manière raisonnable, l'Acheteur peut dans ce cas décider d'appliquer le rabais de la façon qu'il juge raisonnable et appropriée, résultant au coût évalué le plus bas pour l'Acheteur. Si le Soumissionnaire n'accepte pas la décision de l'Acheteur, l'Offre sera rejetée.
- 14.8 Les termes « EXW, CIP » et autres termes analogues seront régis par les règles prescrites dans la dernière édition d'Incoterms publiée par la Chambre de commerce internationale à la date de l'appel d'offres comme spécifié **dans les DPAO**.

14.9 Les prix seront indiqués comme requis dans chacun des bordereaux de prix fourni à la Section IV, Formulaire de soumission, tel que mentionné aux points a), b), c) et d) ci-dessous. Pour un article spécifique de Biens, un seul bordereau de prix sera utilisé selon la classification applicable de cet article, c'est-à-dire si l'article est fabriqué et offert dans le pays de l'Acheteur ou s'il doit être importé si le marché est attribué ou précédemment importé. Aucune modification du bordereau de prix offert ou de la classification n'est autorisée après l'ouverture des plis. Le non-respect de ces instructions peut entraîner le rejet des offres. La décomposition du prix entre ses différentes composantes n'aura pour but que de faciliter la comparaison des offres par l'Acheteur. Elle ne limitera en aucune façon le droit de l'Acheteur de passer le marché sur la base de l'une quelconque des conditions offertes par le Soumissionnaire, tel qu'au lieu de prendre livraison à la destination finale, le livrable peut être mis à disposition au départ usine (Ex Works) ou au lieu de destination. De même, si des offres ont été sollicitées sur le prix à destination CIP (Port payé, assurance comprise jusqu'à ...) en plus d'autres conditions telles que FOB (Franco à bord) ou FCA (Franco transporteur), etc., l'Acheteur peut, à son choix, attribuer le marché selon ces autres conditions au lieu du prix CIP, bien que la comparaison et l'évaluation des offres soient toujours fondées sur les prix CIP-lieu de destination finale. Le Soumissionnaire est libre, dans l'établissement des prix, de recourir à un transporteur et d'obtenir des prestations d'assurance provenant de tout pays éligible, conformément au Cadre de passation des marchés de la Banque et tel qu'indiqué dans la Section V, Pays éligibles. De même, le Soumissionnaire peut obtenir des services d'assurance auprès de n'importe quel pays éligible conformément au Cadre de passation des marchés de la Banque et tel qu'indiqué dans la Section V, Pays éligibles. Les DPAO précisent si la « Destination finale » (site du projet) est différente de la « Destination » et y compris leurs adresses. Les prix proposés dans les formulaires de bordereaux des prix pour les Biens et Services connexes, seront présentés de la manière suivante :

- (a) Pour les Biens fabriqués dans le pays de l'Acheteur :
 - (i) le prix des Biens EXW (sortie usine, fabrique, magasin d'exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas), y compris tous les droits de douanes, taxes sur les ventes ou autres déjà payés ou à payer sur les composants ou matières premières utilisés dans la fabrication ou l'assemblage des Biens ;
 - (ii) les taxes sur les ventes et autres taxes perçues sur les Biens qui seront dues dans le pays de l'Acheteur si le Marché est attribué ; et
 - (iii) le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des Biens jusqu'à leur destination finale (site du Projet) spécifiée **dans les DPAO**.

- (b) Pour les Biens fabriqués en dehors du pays de l'Acheteur, devant être importés :
- (i) le prix des Biens CIP-lieu de destination, dans le pays de l'Acheteur, tel que spécifié **aux DPAO** ; si la « destination finale » est la même que la « destination », le prix CIP indiqué dans les colonnes 6 et 7 du bordereau de prix applicable aux Biens devant être importés doit être indiqué pour le lieu de destination finale désigné ;
 - (ii) le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des biens du lieu de destination indiqué (CIP) à leur destination finale (site du Projet) spécifiée **aux DPAO**. Si le lieu de « destination » convenu est le même que la « destination finale », le coût selon (b) (ii) ne sera pas indiqué dans la colonne 8 du formulaire du bordereau des prix applicable aux Biens devant être importés et «Sans objet» devra être mentionné. En revanche, le prix CIP à destination finale indiqué au point b) i) ci-dessus inclura ces différents coûts.
- (c) Pour les Biens fabriqués en dehors du Pays de l'Acheteur, ayant déjà été importés :
- (i) le prix des Biens, incluant la valeur d'importation initiale des biens et la marge (ou réduction) éventuelle, ainsi que les autres coûts locaux associés, et les droits de douane et autres taxes d'importation déjà payés ou à payer sur les Biens déjà importés.
 - (ii) les droits de douane et autres taxes à l'importation déjà payés (justifiés par des documents) ou à payer sur les Biens déjà importés ;
 - (iii) le prix des Biens, obtenu par différence de (i) et (ii) ci avant ;
 - (iv) les taxes sur les ventes et autres taxes perçues sur les Biens qui seront dues dans le pays de l'Acheteur si le Marché est attribué au Soumissionnaire ; et
 - (v) le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à l'acheminement des Biens jusqu'à leur destination finale (site du projet) **spécifiée dans les DPAO**.
- (d) Pour les services connexes, autres que les transports intérieurs et autres services nécessaires pour acheminer les Biens à leur lieu de destination finale, lorsque ces services connexes sont requis dans la Section VII - Exigences de l'Acheteur, le prix de chaque élément comprenant les Services connexes (y compris toutes les taxes applicables).

15. Monnaies de l'offre et de règlement

- 15.1 La(les) monnaie(s) de l'Offre et la(les) monnaie(s) de règlement seront identiques. Le Soumissionnaire indiquera la part du prix de son offre correspondant aux dépenses encourues dans le pays de l'Acheteur, dans la monnaie du pays de l'Acheteur, sauf spécification contraire **dans les DPAO**.
- 15.2 Le Soumissionnaire pourra indiquer le prix de son offre dans la monnaie de tout pays. Si le Soumissionnaire souhaite être payé en plusieurs monnaies, il peut formuler le prix de son offre dans ces monnaies, à condition de ne pas utiliser plus de trois monnaies en plus de la monnaie du pays de l'Acheteur.

16. Documents attestant l'éligibilité et la conformité des Biens et Services connexes

- 16.1 Pour établir que les Biens et Services connexes répondent aux critères d'éligibilité, en application des dispositions de l'article 5 des IS, les Soumissionnaires rempliront les déclarations indiquant le pays d'origine figurant dans les bordereaux de prix, inclus à la Section IV, Formulaire de soumission.
- 16.2 Afin d'établir la conformité des Biens et des Services connexes au Dossier d'appel d'offres, le Soumissionnaire devra fournir, dans le cadre de sa Soumission, les preuves écrites que les Biens se conforment aux spécifications techniques et aux normes spécifiées dans la Section VII, Exigences de l'Acheteur.
- 16.3 Les preuves écrites peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance des Biens et Services connexes, démontrant qu'ils correspondent pour l'essentiel aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions de la Section VII, Exigences de l'Acheteur.
- 16.4 Le Soumissionnaire fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d'approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, des outils spéciaux, etc. nécessaires au fonctionnement correct et continu des biens depuis le début de leur utilisation par l'Acheteur et pendant la période précisée **aux DPAO**.
- 16.5 Les normes qui s'appliquent aux modes d'exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par l'Acheteur sur le Bordereau des quantités, calendrier de livraison, et spécifications techniques ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et n'ont nullement un caractère restrictif. Le Soumissionnaire peut leur substituer d'autres normes de qualité, noms de marque et/ou d'autres numéros de catalogue, pourvu qu'il établisse à la satisfaction de l'Acheteur que les normes, marques et numéros ainsi substitués

sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux spécifications techniques de la Section VII, Exigences de l'Acheteur.

17. Documents attestant de l'éligibilité et des qualifications du Soumissionnaire

- 17.1 Pour établir que le Soumissionnaire répond aux critères d'origine, en application des dispositions de l'article 4 des IS, le Soumissionnaire devra remplir la Lettre de soumission – Partie technique, en utilisant le formulaire figurant à la Section IV, Formulaires de soumission.
- 17.2 Les documents que le Soumissionnaire fournira pour établir qu'il possède les qualifications requises pour exécuter le Marché si son offre est acceptée, établiront, à la satisfaction de l'Acheteur, que :
- (a) si requis par les **DPAO**, le Soumissionnaire qui ne fabrique ou ne produit pas les Biens qu'il offre, soumettra une Autorisation du Fabrikant, en utilisant à cet effet le formulaire type inclus dans la Section IV, Formulaires de soumission, pour attester du fait qu'il a été dûment autorisé par le fabricant ou le producteur des Biens pour fournir ces dernières dans le pays de l'Acheteur ;
 - (b) si requis par les **DPAO**, au cas où il n'est pas établi dans le pays de l'Acheteur, le Soumissionnaire est ou sera (si le Marché lui est attribué) représenté par un agent équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles du fournisseur en matière de spécifications techniques, d'entretien, de réparations et de fournitures de pièces détachées.
 - (c) le Soumissionnaire remplit chacun des critères de qualification spécifié à la Section III, Critères d'Évaluation et de Qualification.

18. Période de validité des offres

- 18.1. Les offres demeureront valables pendant la période spécifiée dans les **DPAO** à compter de la date limite de soumission fixée par l'Acheteur (en conformité avec l'article 22.1 des IS). Une offre valable pour une période plus courte sera considérée comme non conforme et rejetée par l'Acheteur.
- 18.2. Exceptionnellement, avant l'expiration de la période de validité des offres, l'Acheteur peut demander aux soumissionnaires de proroger la durée de validité de leurs offres. La demande et les réponses seront formulées par écrit. S'il est demandé une Garantie de soumission ou une Déclaration de Garantie de soumission en application de l'article 19 des IS, sa validité sera prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de proroger la validité de son offre sans perdre sa garantie. Un soumissionnaire qui consent à cette prorogation

ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire, sous réserve des dispositions de l'article 18.3 des IS.

18.3. Si l'attribution est retardée de plus de cinquante-six (56) jours au-delà du délai initial de validité de l'Offre, le prix du Marché sera déterminé comme suit :

- (a) dans le cas d'un marché à prix ferme, le Montant du Marché sera égal au Montant de l'Offre actualisé par le facteur figurant aux DPAO pour tenir compte des augmentations du coût des intrants au cours de la période commençant à la date qui suit immédiatement l'expiration des 56 jours jusqu'à la date de notification de l'attribution ;
- (b) dans le cas d'un marché à prix révisable, le Montant du Marché sera le Montant de l'Offre ; aucun ajustement n'est effectué, et
- (c) Dans tous les cas, les offres seront évaluées sur la base du Montant des Offres sans prendre en considération l'actualisation susmentionnée.

19. Garantie de soumission

19.1. Le Soumissionnaire fournira, sous la forme d'un document original, une Garantie de soumission ou d'une Déclaration de garantie de soumission qui fera partie intégrante de son offre–Partie technique, tel que requis **dans les DPAO**. Lorsqu'une Garantie de soumission est exigée, le montant et la monnaie dans laquelle elle doit être libellée seront **indiqués dans les DPAO**.

19.2. La Déclaration de Garantie de soumission se présentera selon le modèle présenté à la Section IV – Formulaire de soumission.

19.3. Lorsqu'elle est requise par l'article 19.1 des IS, la Garantie de soumission sera une garantie à première demande et se présentera sous l'une des formes ci-après, au choix du Soumissionnaire :

- (a) une garantie inconditionnelle émise par une banque ou une institution financière (telle une compagnie d'assurances ou un organisme de caution) ;
- (b) un crédit documentaire irrévocable ; ou
- (c) un chèque de banque ou un chèque certifié ; ou
- (d) toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, dans les DPAO,

en provenance d'une source reconnue, établie dans un pays éligible. Si une garantie inconditionnelle est émise par une institution financière autre qu'une banque située en dehors du pays de l'Acheteur, l'institution financière non

bancaire émettrice devra avoir une institution financière correspondante dans le pays de l'Acheteur afin d'en permettre l'exécution, le cas échéant, à moins que l'Acheteur n'ait donné son accord par écrit, avant le dépôt de l'Offre, pour qu'une institution financière correspondante dans le pays de l'Acheteur ne soit pas requise. Dans le cas d'une garantie bancaire, la Garantie de soumission sera établie conformément au formulaire figurant à la Section IV- Formulaires de Soumission, ou dans une autre forme similaire pour l'essentiel et approuvée par l'Acheteur avant le dépôt de l'Offre. La Garantie de soumission devra demeurer valide pour une période excédant vingt-huit jours (28) la durée initiale de validité de l'Offre et, le cas échéant toute autre date à la suite d'une prorogation selon les dispositions de l'article 18.2 des IS.

- 19.4. Toute offre non accompagnée d'une Garantie de soumission ou d'une Déclaration de Garantie de soumission conforme pour l'essentiel, selon l'option retenue en application de l'article 19.1 des IS, sera écartée par l'Acheteur comme étant non conforme.
- 19.5. Si une Garantie de soumission est requise en application de l'article 19.1 des IS, les garanties de soumission des soumissionnaires non retenus leur seront restituées le plus rapidement possible après que le Soumissionnaire retenu aura signé le Marché et fourni la garantie de bonne exécution prescrite à l'article 49 des IS.
- 19.6. La Garantie de soumission du Soumissionnaire retenu lui sera restituée dans les meilleurs délais après la signature du Marché, contre remise de la Garantie de bonne exécution requise.
- 19.7. La Garantie de soumission peut être saisie :
- (a) si le Soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité qu'il aura spécifié dans la Lettre de soumission– Partie technique et répétée dans la Lettre de soumission –Partie financière, le cas échéant prorogé par le Soumissionnaire ; ou
 - (b) s'agissant du Soumissionnaire retenu, si ce dernier :
 - (i) manque à son obligation de signer le Marché en application de la clause 48 des IS ; ou
 - (ii) manque à son obligation de fournir la Garantie de bonne exécution en application de l'Article 49 des IS
- 19.8. La Garantie de soumission ou la Déclaration de Garantie de soumission d'un GECA doit être au nom du GECA qui a soumis l'offre. Si un GECA n'a pas été formellement constitué lors du dépôt de l'offre, la Garantie de soumission ou la Déclaration de garantie de soumission d'un GECA doit être au nom de tous les futurs membres du

GECA, conformément au libellé de la lettre d'intention mentionnée aux clauses 4.1 et 11.2 des IS.

19.9. Lorsqu'en application de l'article 19.1 des IS, une Déclaration de garantie de soumission est exigée, et si :

- (a) le Soumissionnaire retire son Offre pendant le délai de validité mentionné dans la Lettre de soumission - Partie technique et répétée dans la Lettre de soumission - Partie financière, ou;
- (b) le Soumissionnaire retenu manque à son obligation de signer le Marché conformément à l'Article 48 des IS, ou de fournir la Garantie de bonne exécution conformément à l'article 49 des IS,

l'Acheteur pourra, si cela est prévu **dans les DPAO**, mettre en œuvre la Déclaration de garantie de soumission et disqualifier le Soumissionnaire de toute attribution de marché par l'Acheteur pour la période de temps stipulée **dans les DPAO**.

20. Format et signature de l'offre

20.1 Le Soumissionnaire préparera l'Offre en conformité avec les articles 11 et 21 des IS.

20.2 Le Soumissionnaire devra marquer « CONFIDENTIEL » tout renseignement à caractère confidentiel ou d'exclusivité commerciale. Cela peut se rapporter à un secret commercial, un processus ou une technique de fabrication ou toute autre information commerciale ou financière sensible.

20.3 L'original et toutes copies de l'offre seront dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile ; ils seront signés par une personne dûment habilitée à signer au nom du Soumissionnaire. Cette habilitation sera établie dans la forme spécifiée **dans les DPAO**, et jointe à la Soumission. Le nom et le titre de chaque personne signataire de l'habilitation devront être dactylographiés ou imprimés sous la signature. Toutes les pages de l'offre, à l'exception des publications non modifiées, seront paraphées par la personne signataire de l'offre.

20.4 Les offres soumises par des un GECA devront être signées au nom du GECA par un représentant habilité du GECA de manière à engager tous les membres du GECA et inclure le pouvoir du mandataire du GECA signé par les personnes habilitées à signer au nom du GECA.

20.5 Tout ajout entre les lignes, rature ou surcharge, pour être valable, devra être signé ou paraphé par la personne signataire de l'offre.

D. Dépôt des offres

21. Cachetage et marquage des offres

- 21.1 Le Soumissionnaire devra déposer son offre dans deux **enveloppes** distinctes et cachetées (la Partie technique et la Partie financière). Ces deux enveloppes seront placées dans une enveloppe extérieure cachetées en indiquant clairement la mention « ORIGINAL ».
- 21.2 Par ailleurs, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies de l'offre indiqué **dans les DPAO**. Les copies de la Partie technique seront insérées dans une enveloppe distincte portant la mention « COPIES : PARTIE TECHNIQUE ». Les copies de la Partie financière seront insérées dans une enveloppe distincte portant la mention « COPIES : PARTIE FINANCIÈRE ». Ces deux enveloppes seront placées dans une enveloppe extérieure cachetée en indiquant clairement la mention « COPIES DE L'OFFRE ». En cas de différences entre les copies et l'original, l'original fera foi. Une offre variante, lorsque elle est recevable en application de l'article 13 des IS, sera soumise de la manière suivante : l'original de la variante - Partie technique sera inséré dans une enveloppe distincte portant la mention « VARIANTE : PARTIE TECHNIQUE » et l'original de la variante - Partie financière sera inséré dans une enveloppe distincte portant la mention « VARIANTE : PARTIE FINANCIÈRE » et ces deux enveloppes seront placées dans une enveloppe extérieure cachetée en indiquant clairement la mention « OFFRE VARIANTE - ORIGINAL ». Les copies de la variante seront placées dans des enveloppes distinctes et cachetées portant les mentions « OFFRE VARIANTE - COPIES DE LA PARTIE TECHNIQUE » et « OFFRE VARIANTE - COPIES DE LA PARTIE FINANCIÈRE » respectivement. Ces deux enveloppes seront placées dans une enveloppe extérieure cachetée en indiquant clairement la mention « VARIANTE-COPIES DE L'OFFRE ».
- 21.3 Les enveloppes marquées « ORIGINAL », « COPIES DE L'OFFRE » (et le cas échéant, une troisième enveloppe marquée « OFFRE VARIANTE ») seront insérées dans une enveloppe extérieure cachetée pour être remise à l'Acheteur.
- 21.4 Les enveloppes intérieures et extérieures devront :
- (a) comporter le nom et l'adresse du Soumissionnaire ;
 - (b) être adressées à l'Acheteur conformément à l'article 22.1 des IS ;
 - (c) comporter l'identification de l'appel d'offres indiqué à l'article 1.1 des IS ;
 - (d) comporter la mention de ne pas les ouvrir avant la date et l'heure fixées pour l'ouverture des plis.

- 21.5 Si les enveloppes ne sont pas cachetées et marquées comme stipulé, l'Acheteur ne sera pas tenu responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

22. Date et heure limites de dépôt des offres

- 22.1. Les offres doivent être reçues par l'Acheteur à l'adresse **indiquée dans les DPAO** et au plus tard à la date et à l'heure qui y sont spécifiées. Lorsque **les DPAO le prévoient**, les Soumissionnaires devront avoir la possibilité de soumettre leur offre par voie électronique. Dans un tel cas, les Soumissionnaires devront suivre la procédure **prévue aux DPAO**.
- 22.2. L'Acheteur peut, à sa discrétion, reporter la date limite de dépôt des offres en modifiant le Dossier d'appel d'offres en application de l'article 8 des IS, auquel cas, tous les droits et obligations de l'Acheteur et des soumissionnaires régis par la date limite antérieure seront régis par la nouvelle date limite.

23. Offre hors délai

- 23.1. L'Acheteur n'examinera aucune offre arrivée après l'expiration du délai de dépôt des offres, conformément à l'article 22 des IS. Toute offre reçue par l'Acheteur après la date et l'heure limites de dépôt des offres sera déclarée hors délai, écartée et renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte.

24. Retrait, substitution et modification des offres

- 24.1. Un Soumissionnaire peut retirer, remplacer, ou modifier son offre après l'avoir remise, par voie de notification écrite, dûment signée par un représentant habilité, assortie d'une copie de l'habilitation en application de l'article 20.3 des IS (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Toutes les notifications devront être :
- (a) préparées et délivrées en application des articles 20 et 21 des IS (sauf pour ce qui est des notifications de retrait qui ne nécessitent pas de copies). Par ailleurs, les enveloppes doivent porter clairement, selon le cas, la mention « RETRAIT », « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION » ; et
 - (b) reçues par l'Acheteur avant la date et l'heure limites de dépôt des offres conformément à l'article 22 des IS.
- 24.2. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront renvoyées sans avoir été ouvertes.
- 24.3. Aucune offre ne peut être retirée, remplacée ou modifiée entre la date et l'heure limites de dépôt des offres et la date d'expiration de la validité spécifiée par le Soumissionnaire sur la Partie technique de la Lettre de soumission et répétée

dans la Partie financière de la Lettre de soumission, ou la date d'expiration d'une éventuelle période de prorogation de la validité.

E. Ouverture publique des Offres – Partie technique

25. Ouverture publique des parties techniques des offres

- 25.1. Sous réserve des dispositions des articles 23 et 24.2 des IS, l'Acheteur procédera à l'ouverture des plis en public de toutes les offres « Partie technique » reçues avant la date et l'heure limites (quel que soit le nombre d'offres reçues) en présence des représentants des Soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaite être présente à la date, à l'heure et à l'adresse indiquées **dans les DPAO**. Les procédures spécifiques à l'ouverture d'offres électroniques si de telles offres sont prévues à l'article 22.1 des IS seront détaillées **dans les DPAO**
- 25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « RETRAIT » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix.
- 25.3. Ensuite, les enveloppes marquées « OFFRE DE REMPLACEMENT » « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'une offre ne sera autorisé si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et qu'elle est lue à haute voix.
- 25.4. Puis, les enveloppes marquées « MODIFICATION » « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'une offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et qu'elle est lue à haute voix.
- 25.5. Toutes les enveloppes restantes marquées « PARTIE TECHNIQUE » seront ouvertes l'une après l'autre. Toutes les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIÈRE » demeureront cachetées et seront conservées par l'Acheteur dans un lieu sécurisé [si des critères de notation sont utilisés pour l'Offre économiquement la plus avantageuse, la « PARTIE FINANCIÈRE » sera conservée par une entité indépendante qui n'a aucun intérêt direct ou indirect dans le Marché concerné] jusqu'à ce qu'elles soient ouvertes le moment venu, en séance publique, après l'évaluation de la Partie technique des offres. Lors de l'ouverture

des enveloppes marquées « PARTIE TECHNIQUE » le nom du Soumissionnaire sera annoncé à haute voix, ainsi que la mention éventuelle d'une modification, de toutes variantes éventuelles, l'existence d'une Garantie de soumission ou d'une Déclaration de garantie de soumission, si elle est exigée, et tout autre détail que l'Acheteur peut juger utile de mentionner.

25.6. Seules les Parties techniques des soumissions et les Variantes : Partie technique annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront prises en compte. La Lettre de soumission – Partie technique et les enveloppes distinctes marquées « PARTIE FINANCIÈRE » seront paraphées par les représentants de l'Acheteur présents à la cérémonie d'ouverture des plis de la manière **précisée dans les DPAO**.

25.7. L'Acheteur ne doit ni se prononcer sur les mérites des offres ni rejeter aucune des offres (à l'exception des offres reçues hors délais et en conformité avec l'article 23.1 des IS).

25.8. L'Acheteur établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis – Partie technique, qui comportera au minimum :

- (a) le nom du Soumissionnaire et s'il y a retrait, remplacement de l'offre ou modification ;
- (b) l'existence ou l'absence de l'enveloppe cachetée et marquée « PARTIE FINANCIÈRE »
- (c) l'existence ou l'absence d'une Garantie de soumission ou d'une Déclaration de garantie de soumission, et
- (d) le cas échéant, toute offre variante – Partie technique.

25.9. Il sera demandé aux représentants des soumissionnaires présents de signer le procès-verbal d'ouverture des plis. L'absence de la signature d'un Soumissionnaire ne porte pas atteinte à la validité et au contenu du procès-verbal. Un exemplaire du procès-verbal sera distribué à tous les Soumissionnaires.

F. Évaluation des offres - Dispositions générales

26. Confidentialité

26.1 Aucune information relative à l'évaluation des offres et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que la Notification de l'intention

d'attribution du Marché n'aura pas été transmise à tous les Soumissionnaires conformément à l'article 43.1 des IS.

- 26.2 Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer l'Acheteur lors de l'évaluation des offres ou lors de la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.
- 26.3 Nonobstant les dispositions de l'article 26.2, entre le moment où les plis seront ouverts et celui où le Marché sera attribué, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec l'Acheteur pour des motifs ayant trait à la procédure d'appel d'offres, il devra le faire uniquement par écrit.

27. Examen préliminaire

- 27.1 Avant l'évaluation détaillée, conformément à l'article 35 des IS, l'Acheteur procédera à l'examen préliminaire de la « Partie technique » de toutes les offres reçues avant l'heure et la date limites de dépôt des offres et ouvertes à l'ouverture publique des plis, ce qui constituera la première étape pour déterminer si elles sont conformes pour l'essentiel aux dispositions du dossier d'appel d'offres. La détermination par l'Acheteur de la conformité d'une offre doit être fondée sur le contenu de l'offre elle-même, tel que défini par l'article 11 des IS, sans avoir recours à une preuve extrinsèque.
- 27.2 L'acheteur vérifiera et examinera les offres pour déterminer si elles sont complètes, si les documents ont été dûment signés pour engager le soumissionnaire, et si ces offres sont conformes aux exigences d'éligibilité des soumissionnaires, des biens et services, si les soumissionnaires ne présentent aucun conflit d'intérêts et ont spécifié les périodes de validité de leurs offres, s'ils ont fourni la garantie de soumission ou la Déclaration de garantie de soumission tel qu'exigé, et d'autres documents essentiels pour effectuer l'évaluation et si ces offres sont généralement présentées conformément aux dispositions du Dossier d'appel d'offres. Sous réserve des dispositions de l'article 28 des IS, les offres qui ne satisfont pas aux conditions susmentionnées seront rejetées et ne seront pas retenues pour examen détaillé.

28. Éclaircissements concernant les Offres

- 28.1 Pour faciliter l'examen, l'évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des soumissionnaires, l'Acheteur a toute latitude pour demander à un Soumissionnaire des éclaircissements sur son offre. Aucun éclaircissement apporté par un Soumissionnaire autrement qu'en réponse à une demande de l'Acheteur ne sera pris en compte. La demande d'éclaircissement de l'Acheteur, comme la réponse apportée, seront formulées par écrit. Aucune modification de prix, ni aucun changement substantiel de l'offre (y compris un

changement dans le Montant de son Offre fait à l'initiative du Soumissionnaire) ne seront demandés, offerts ou autorisés, si ce n'est pour confirmer la correction des erreurs arithmétiques découvertes par l'Acheteur lors de l'évaluation des offres en application de l'Article 36 des IS.

- 28.2 Si le Soumissionnaire ne répond pas à une demande d'éclaircissement sur son Offre à la date et à l'heure fixées dans la demande de précisions de l'Acheteur, son Offre peut être rejetée.

29. Divergences, réserves et omissions

- 29.1 Aux fins de l'évaluation des Offres, les définitions suivantes s'appliqueront :

- (a) Une « divergence » est un écart par rapport aux stipulations du Dossier d'Appel d'Offres ;
- (b) Une « réserve » est la formulation d'une conditionnalité restrictive, ou la non-acceptation d'une disposition requise par le Dossier d'Appel d'Offres ; et
- (c) Une « omission » est l'absence totale ou partielle des renseignements et documents exigés par le Dossier d'Appel d'Offres.

30. Non-conformités, erreurs et omissions

- 30.1 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Acheteur peut tolérer toute non-conformité ou omission mineure.
- 30.2 Si une offre est conforme pour l'essentiel, l'Acheteur peut demander au Soumissionnaire de présenter, dans un délai raisonnable, les renseignements ou la documentation nécessaires pour remédier à la non-conformité ou aux omissions non essentielles constatées dans l'offre en rapport avec la documentation demandée. Pareille omission ne peut, en aucun cas, être liée à un élément quelconque du prix de l'offre. Le Soumissionnaire qui ne se conformerait pas à cette demande peut voir son offre écartée.
- 30.3 Si une offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'appel d'offres conformément à l'article 32 des IS, l'Acheteur rectifiera les non-conformités ou omissions mineures qui affectent le prix de l'offre. À cet effet, le prix de l'offre sera ajusté, uniquement aux fins de l'évaluation, pour tenir compte de l'élément ou du composant manquant ou non conforme de la manière indiquée **dans les DPAO**.

G. Évaluation des Offres – Partie technique

31. Évaluation des Parties techniques

31.1 L'Acheteur procédera à une nouvelle évaluation détaillée des Parties techniques de chaque Offre non rejetée conformément aux articles 27 et 28 des IS. L'Acheteur utilisera les critères et méthodes indiquées dans les DPAO, articles 16, 17, 32 des IS, si applicables et à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification. L'utilisation d'autres critères et méthodes ne sera pas permise.

32. Conformité des Offres

32.1 L'Acheteur établira la conformité de l'Offre sur la base de son seul contenu, tel que défini à l'Article 11 des IS.

32.2 Une offre conforme pour l'essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier d'appel d'offres, sans divergence, réserve ou omission importante. Les divergences ou omission importantes sont celles :

(a) si elles étaient acceptées,

- (i) limiteraient de manière importante la portée, la qualité ou les performances des Biens et Services connexes spécifiés dans le Marché; ou
- (ii) limiteraient, d'une manière importante et non conforme au Dossier d'Appel d'Offres, les droits de l'Acheteur ou les obligations du Soumissionnaire au titre du Marché ; ou

(b) si elles étaient rectifiées, seraient préjudiciables aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l'essentiel.

32.3 L'Acheteur examinera les aspects techniques de l'offre en application des Articles 16 et 17, 31 et 32 des IS, les DPAO si applicables, et particulièrement de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, notamment pour s'assurer que toutes les exigences de la Section VII ont été satisfaites sans divergence, réserve ou omission importante. À cette fin, compte tenu de l'importance des divergences, réserves ou omissions, les offres qui ne satisfont pas aux exigences techniques obligatoires ou aux critères techniques minimaux de réussite ou d'échec, ou qui ne satisfont pas pour l'essentiel à toute autre exigence technique du dossier d'appel d'offres sont susceptibles d'être rejetées.

32.4 De même, l'Acheteur examinera les aspects commerciaux des offres, y compris toute divergence, autres que les spécifications techniques, soumis en réponse aux dispositions du Dossier d'appel d'offres, pour déterminer s'ils sont conformes aux

termes et conditions de l'élaboration du contrat et aux autres documents inclus dans le Dossier d'appel d'offres sans divergence, réserve ou omission importante ; l'établissement du caractère substantiel de la divergence, la réserve ou l'omission est susceptible d'entraîner le rejet de l'Offre.

- 32.5 Lorsqu'une offre n'est pas conforme pour l'essentiel aux exigences du Dossier d'appel d'offres, elle sera rejetée par l'Acheteur et ne pourra pas par la suite être rendue conforme en apportant des corrections à la divergence, réserve ou omission. Toutes les autres offres jugées conformes pour l'essentiel seront retenues pour une évaluation plus détaillée.
- 32.6 Lorsque les critères d'évaluation des soumissions comprennent des critères de notation par points, seuls ou en combinaison avec des critères minima oui/non convenus avec la Banque et spécifiés dans les DPAO -article 35 des IS, et à la Section III, pour déterminer l'Offre économiquement la plus avantageuse, toutes les offres conformes pour l'essentiel en vertu de l'article 32.5 des IS seront évaluées selon ces critères, y compris sur la base de tout autre critère à points en vertu de l'article 33.5 des IS, pour l'évaluation des qualifications du soumissionnaire, le cas échéant. Si les critères de notation précisent un score minimal acceptable pour certains aspects de la candidature, tel qu'un score minimal acceptable pour la qualification du Soumissionnaire et un autre score minimal acceptable pour la qualité technique et pour d'autres aspects et/ou un score global minimal le cas échéant pour tous les aspects ci-dessus, les Offres n'ayant pas atteint l'un de ces scores minimaux seront rejetées.. Dans un tel cas, toutes les offres qui obtiennent ou excèdent les scores minimaux seront retenues pour l'évaluation financière et l'ouverture de leur seconde enveloppe contenant la « Partie financière ». Si les critères de notation ne précisent pas de score minimal acceptable, toutes les offres conformes pour l'essentiel en vertu de l'article 32.5 des IS et notées seront retenues pour l'évaluation financière et l'ouverture de leur seconde enveloppe contenant la « Partie financière ». Les notes techniques pour chaque critère et sous-critère, ainsi que la note globale de chaque offre seront consignées dans le rapport d'évaluation technique de l'Acheteur.
- 32.7 La Partie financière des offres ne sera pas ouverte tant que l'évaluation technique décrite ci-dessus n'aura pas été achevée et que l'avis de non-objection de la Banque n'aura pas été obtenu, s'il y a lieu. Cependant, si la Partie financière est ouverte sans que l'évaluation technique n'ait été achevée, il n'y aura pas d'autre solution que de rejeter toutes les offres et aucune nouvelle évaluation ne sera entreprise.

33. Qualification des Soumissionnaires

- 33.1 L'Acheteur s'assurera que les Soumissionnaires ayant soumis des Offres-dont la Partie technique est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'appel d'offres, possèdent les qualifications requises conforme aux dispositions de l'article 32 des IS et satisfont aux critères minimums de qualification stipulés à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification. À cette fin, l'Acheteur déterminera quels articles, lots et groupes de lots, et leurs combinaisons, selon le cas, pour lesquels le Soumissionnaire a soumis une offre, répondent pour l'essentiel aux critères de qualification minimum respectifs.
- 33.2 Cette détermination sera fondée sur l'examen des pièces attestant les qualifications du Soumissionnaire et soumises par lui en application de l'article 17 des IS. La détermination ne tiendra pas compte des qualifications d'autres entreprises telles que les filiales, maison-mère, sous-traitants (autres que des sous-traitants spécialisés si cela est permis dans le Dossier d'Appel d'Offres) du Soumissionnaire, ou de toute autre entreprise distincte du Soumissionnaire.
- 33.3 Si un Soumissionnaire ne satisfait pas pour l'essentiel aux critères de qualification spécifiés à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, son offre sera rejetée par l'Acheteur et ne pourra pas par la suite être rendue conforme.
- 33.4 L'Acheteur se réserve le droit de faire dérogation à toute non-conformité mineure aux critères de qualification n'affectant pas de manière importante la capacité technique et les ressources financières du Soumissionnaire à exécuter le Marché ou la combinaison des Marchés.
- 33.5 Si l'évaluation de la qualification du Soumissionnaire est fondée sur certains critères d'évaluation avec notation conformément à l'article 35 des IS et à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, en complément ou en combinaison avec les critères de notation pour d'autres aspects de l'offre mentionnés à l'article 32.6 des IS, pour la détermination de l'Offre économiquement la plus avantageuse, alors la qualification des soumissionnaires qui satisfont aux critères minimums de qualification et qui ont remis des offres conformes pour l'essentiel sera examinée plus en détail selon ces critères. Les notes minimales de qualification, lorsqu'elles sont spécifiées dans les critères de notation, seront prises en compte comme indiqué à l'article 32.6 des IS. Les notes ainsi obtenues seront ajoutées à la note technique des offres respectives conformément à l'article 32.6 des IS, à moins que ces critères ne soient pas déjà évalués en fonction de l'article 32.6 des IS en association avec d'autres critères de notation.
- 33.6 Seront ouvertes à la seconde ouverture publique, les enveloppes marquées « SECONDE ENVELOPPE : PARTIE FINANCIERE » des seules offres qui sont à la fois conformes

pour l'essentiel aux dispositions du dossier d'appel d'offres et présentées par des soumissionnaires qui satisfont globalement aux critères de qualification requis.

33.7 Conformément aux articles 33.1 et 33.6 des IS, l'Acheteur établira la liste des articles, lots et groupes de lots, et leurs combinaisons, selon le cas, pour lesquels chaque Offre a été jugée conforme et le Soumissionnaire qualifié.

H. Ouverture publique des Offres – Partie financière

34. Ouverture publique des parties financières

34.1 A l'issue de l'évaluation des Offres - Parties techniques et après l'avis de non-objection de la Banque (s'il y a lieu), l'Acheteur avise par écrit les Soumissionnaires qui n'ont pas satisfait aux critères de qualification et/ou dont l'Offre a été jugée non-conformes aux exigences du Dossier d'Appel d'Offres, en leur fournissant les renseignements ci-après :

- (a) Le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) leur Offre – Partie technique ne satisfait pas aux exigences du Dossier d'Appel d'Offres ;
- (b) leur enveloppe marquée « PARTIE FINANCIÈRE » leur sera renvoyée sans avoir été ouverte à l'issue du processus d'évaluation des offres et de la signature du marché ;
- (c) le lieu, la date et l'heure d'ouverture des enveloppes marquées « PARTIE FINANCIÈRE ».

34.2 L'Acheteur, dans le même temps, avise par écrit les Soumissionnaires dont l'Offre – Partie technique a été jugée conforme pour l'essentiel aux exigences du Dossier d'Appel d'Offres et qui ont satisfait aux critères de qualification, en leur fournissant les renseignements ci-après :

- (a) Leur Offre – Partie technique a été jugée conforme pour l'essentiel au Dossier d'appel d'offres et satisfait aux critères de qualification, y compris les articles, les lots et les groupes de lots, et leurs combinaisons, le cas échéant, pour lesquels ils ont été qualifiés ;
- (b) la note technique du Soumissionnaire (totale et pour chaque critère et sous-critère) dans le cas d'un système de points pour l'évaluation et l'attribution du marché fondé sur l'Offre économiquement la plus avantageuse;
- (c) leur enveloppe marquée «PARTIE FINANCIÈRE» sera ouverte en séance publique ; et
- (d) la date, l'heure et le lieu d'ouverture publique des enveloppes marquées «PARTIE FINANCIÈRE» telle que **spécifié dans les DPAO**.

- 34.3 La date d'ouverture des parties financières doit être fixée de façon à permettre aux Soumissionnaires de prendre les dispositions nécessaires pour assister à l'ouverture. L'Acheteur procédera à l'ouverture des Offres – Partie financière en présence des représentants désignés des Soumissionnaires et de toute autre personne qui souhaite être présente.
- 34.4 Lors de la seconde séance publique d'ouverture des Offres, l'Acheteur ouvrira les parties financières en présence des Soumissionnaires, ou de leurs représentants désignés et de toute autre personne qui choisit d'y assister. L'Acheteur ouvrira les enveloppes marquées « PARTIE FINANCIÈRE » des Soumissionnaires dont l'Offre – Partie technique a satisfait aux critères de qualification et a été jugée conforme pour l'essentiel aux exigences du Dossier d'Appel d'Offres. Chacune des enveloppes marquées « PARTIE FINANCIÈRE » sera inspectée pour confirmer qu'elle est demeurée cachetée et qu'elle n'a pas été ouverte. Puis elles seront ouvertes l'une après l'autre par l'Acheteur qui annoncera à haute voix le nom du Soumissionnaire, le prix de l'offre, par lot le cas échéant, y compris tout rabais et toutes variantes éventuels, et tout autre détail que l'Acheteur peut juger utile de mentionner.
- 34.5 Dans le cas où un système de points est adopté pour l'évaluation technique et l'attribution du marché sur la base de l'Offre économiquement la plus avantageuse, l'Acheteur devra lire la note technique (score total et scores pour chaque critère et sous-critère) obtenue par chaque Soumissionnaire en complément de ce qui a été indiqué à l'article 34.4 des IS.
- 34.6 Seuls les enveloppes Parties financières des soumissions et les variantes – Partie financière, ainsi que les rabais annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation. La Lettre de soumission – Partie financière et les Bordereaux des prix seront paraphés par les représentants de l'Acheteur présents à la cérémonie d'ouverture des plis de la manière précisée **dans les DPAO**.
- 34.7 L'Acheteur ne doit ni se prononcer sur les mérites des offres ni rejeter aucune des offres marquées « PARTIE FINANCIÈRE ».
- 34.8 L'Acheteur établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis – Partie financière, qui comportera au minimum :
- (a) le nom du Soumissionnaire dont l'Offre-Partie financière a été ouverte ;
 - (b) le prix de l'offre, par article et/ou par lot (marché) le cas échéant, y compris tout rabais ; et
 - (c) le cas échéant, toute offre variante - Partie financière.

- 34.9 Il sera demandé aux représentants des Soumissionnaires présents, dont l'Offre-Partie financière a été ouverte, de signer le procès-verbal. L'absence de la signature d'un Soumissionnaire ne porte pas atteinte à la validité et au contenu du procès-verbal. Un exemplaire du procès-verbal sera distribué à tous les Soumissionnaires.

I. Évaluation des Offres - Partie financière

35. Évaluation des Offres - Partie financière

- 35.1 L'Acheteur déterminera si la Partie financière de l'Offre est complète et conforme pour l'essentiel, particulièrement suivant les articles 14 et 35 des IS. Pour déterminer la conformité pour l'essentiel, un article qui n'est pas énuméré et dont le prix n'a pas été fixé sera considéré comme non inclus dans l'offre, c'est-à-dire que son absence sera constatée nonobstant sa description éventuellement fournie dans la Partie technique de l'offre. S'il est déterminé que l'offre est conforme pour l'essentiel malgré cette omission, le prix moyen ou le prix le plus élevé de l'article, tel que **spécifié dans l'article 30.3 des IS**, offert par les Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l'essentiel, sera ajouté au prix de l'Offre, et le coût total équivalent de l'Offre ainsi déterminé sera utilisé pour comparer les prix. Une offre jugée non conforme pour l'essentiel concernant la Partie financière sera rejetée. Pour évaluer de manière plus complète la Partie financière des offres conformes pour l'essentiel, l'Acheteur prendra en considération les facteurs suivants en ce qui concerne l'Offre de base et l'(les) Offre (s) variante(s) (si les offres variantes sont permises dans les DPAO), conformément aux critères et à la méthodologie décrits dans la Section III - Critères d'évaluation et de qualification :

- (a) Le mode d'évaluation, par article (marchés), lots, ou une combinaison de lots (groupes de marchés), comme **indiqué dans les DPAO**, et le prix de l'offre indiqué suivant les dispositions de l'Article 14 des IS ;
- (b) les ajustement apportés aux prix pour corriger les erreurs arithmétiques en application de l'article 36.1 des IS ;
- (c) les ajustement du prix imputables aux rabais offerts conformément aux articles 12.1, 14.4, 14.6 et 14.7 des IS ;
- (d) la conversion en une seule monnaie des montants résultant de l'application des alinéas a), b) et c) ci-dessus, le cas échéant, conformément à l'article 37 des IS ;
- (e) les ajustements de prix résultant de toute non-conformité ou omission quantifiables conformément à l'article 30.3 des IS ;

- (f) les ajustements résultant de l'utilisation des facteurs d'évaluation additionnels **précisés dans les DPAO**, s'il y a lieu, et la section III, Critères d'évaluation et de qualification ; et
 - (g) les ajustement de prix résultant de l'application de la marge de préférence, le cas échéant, conformément à l'article 38, aux DPAO et à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.
- 35.2 L'effet éventuel de la révision des prix prévue au Marché qui serait appliquée durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.
- 35.3 Si le Dossier d'appel d'offres prévoit que les soumissionnaires pourront indiquer le montant de chaque article ou lot séparément, la méthode d'évaluation pour déterminer la combinaison des offres moins-disante pour l'ensemble des lots, compte tenu des rabais offerts dans la Lettre de soumission – Partie financière, sera précisée dans la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.
- 35.4 Lors de l'évaluation du montant des offres, l'Acheteur exclura et ne tiendra pas compte :
- (a) dans le cas de Biens fabriqués dans le pays de l'Acheteur, les taxes sur les ventes et autres taxes du même type dues sur les Biens en cas d'attribution du Marché au Soumissionnaire ; et
 - (b) dans le cas de Biens fabriqués en dehors du pays de l'Acheteur, déjà importés ou à importer, des droits de douane et autres taxes d'entrée prélevés sur les Biens importés, des taxes sur les ventes et autres taxes du même type dues sur les Biens en cas d'attribution du Marché au soumissionnaire.
- 35.5 Pour évaluer l'offre, l'Acheteur peut devoir prendre également en considération des facteurs autres que le prix de l'offre indiqué en application de l'article 14 des IS, dont les caractéristiques, la performance des Biens et Services connexes et leurs conditions d'achat. Les facteurs retenus, le cas échéant, seront exprimés en termes monétaires de manière à faciliter la comparaison des offres, sauf spécification contraire **dans les DPAO** et/ou la Section III, Critères d'évaluation et de qualification. Les facteurs à utiliser et la méthode d'application seront comme indiqué à l'article 35.1 (f) des IS.

36. Correction des erreurs arithmétiques

- 36.1 Lors de l'évaluation des offres - Partie financière, l'Acheteur rectifiera les erreurs arithmétiques sur la base suivante :

- (a) S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité correspondante, le prix unitaire fera foi et le prix total sera rectifié, à moins que, de l'avis de l'Acheteur, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
- (b) Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera rectifié ; et
- (c) S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant ne soit entaché d'une erreur arithmétique, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

36.2 Il sera demandé au Soumissionnaire d'accepter la correction des erreurs arithmétiques. Si le Soumissionnaire n'accepte pas les corrections apportées en conformité avec l'article 36.1, son offre sera écartée.

37. Conversion en une seule monnaie

37.1 Aux fins d'évaluation et de comparaison, l'Acheteur convertira tous les prix des offres exprimés dans diverses monnaies en une seule monnaie, **comme indiqué dans les DPAO**.

38. Marge de préférence

38.1 Sauf indication contraire **dans les DPAO**, aucune marge de préférence nationale ou régionale ne s'applique. Si une marge de préférence s'applique, la méthodologie d'application est celle spécifiée à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, et conformément aux dispositions stipulées dans le Cadre de passation des marchés de la Banque.

39. Comparaison des parties financières

39.1 L'Acheteur comparera les coûts évalués de toutes les offres pour déterminer l'Offre évaluée la moins-disante. La comparaison des offres doit s'effectuer sur la base du prix CIP (lieu de destination finale) pour les biens importés, et sur la base du prix EXW pour les Biens fabriqués dans le pays de l'Emprunteur, plus le coût du transport intérieur et de l'assurance jusqu'au lieu de destination finale, et tenir compte des prix de tout services demandés d'installation, de formation, de mise en service et autres services. L'évaluation du prix ne tiendra pas compte des droits de douane et autres taxes prélevées sur les biens importés (à importer ou déjà importés) sur la base de prix CIP, ni des taxes sur les ventes et autres taxes similaires perçues en relation avec la vente ou de la livraison des biens.

40. Offre(s) retenue(s)

40.1 Après avoir déterminé, comme indiqué ci-dessus, que les Parties technique et financière des offres et la qualification des Soumissionnaires sont conformes pour l'essentiel aux exigences du Dossier d'appel d'offres, et après avoir comparé les coûts évalués des Offres, [et lorsque la comparaison des Offres prévoit que la qualité technique et les spécifications des Biens et Services connexes offerts et les qualifications des Soumissionnaires, seront prises en compte par une évaluation binaire oui/non (conformité) ou des critères à points ou encore une combinaison d'eux], l'Acheteur devra déterminer l'«Offre la plus avantageuse» conformément aux critères décrits à la Section III. Il s'agira de l'Offre ou des Offres qui sont /ont été déterminées :

- (a) conforme(s) pour l'essentiel au Dossier d'appel d'offres ;
- (b) dont le coût total évalué est le moins-disant [ou l'Offre économiquement la plus avantageuse, lorsque permise] pour l'Acheteur, pour tous les articles à acquérir sur la base soit d'un seul Marché, soit de plusieurs Marchés combinés, selon le cas, conformément à l'article 14.6 des IS concernant les prix des offres et des rabais, et aux dispositions du Dossier d'appel d'offres concernant l'évaluation des offres et l'attribution du ou des Marchés ; et
- (c) être présentée(s) par un ou plusieurs Soumissionnaires qui satisfont aux critères de qualification applicables au Marché ou à la combinaison de Marchés pour lesquels ils ont été sélectionnés.

Étant donné que la détermination conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus aurait été effectuée avant l'examen de la Partie financière, la sélection finale du ou des Soumissionnaires retenus sera fondée sur les résultats visés à l'alinéa b) ci-dessus.

41. Droit de l'Acheteur d'accepter l'une quelconque des offres et de rejeter une ou toutes les offres

41.1 L'Acheteur se réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre, et d'annuler la procédure d'appel d'offres et d'écarter toutes les offres à tout moment avant l'attribution du Marché, sans encourir de ce fait une responsabilité quelconque vis-à-vis des soumissionnaires. En cas d'annulation, les Offres et les Garanties de soumission seront renvoyées sans délai aux Soumissionnaires.

42. Période d'attente

42.1 Le Marché ne sera pas attribué avant l'achèvement de la Période d'attente. La Période d'attente sera de 10 (dix) jours ouvrables sous réserve de prorogation en

conformité à l'article 47 des IS. La Période d'attente commence le lendemain du jour auquel l'Acheteur aura transmis à tous les Soumissionnaires la Notification de l'intention d'attribution du Marché. Lorsqu'une seule offre a été déposée, ou si le marché est en réponse à une situation d'urgence reconnue par la Banque, la Période d'attente ne sera pas applicable.

43. Notification de l'intention d'attribution

43.1 L'Acheteur transmettra à chaque Soumissionnaire (qui n'aura pas déjà reçu notification que son offre a été écartée) la Notification de l'intention d'attribution du Marché au Soumissionnaire retenu. La Notification de l'intention d'attribution doit au minimum contenir les renseignements ci-après :

- (a) le nom et l'adresse du Soumissionnaire dont l'offre est retenue ;
- (b) le Montant du Marché de ce Soumissionnaire ;
- (c) les noms de tous les Soumissionnaires qui ont remis une offre, et le prix de leurs offres tels qu'annoncés lors de l'ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ;
- (d) une déclaration indiquant le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l'Offre du Soumissionnaire non retenu, destinataire de la notification, n'a pas été retenue, sauf si l'information en (c) ci-dessus en révèle le motif ;
- (e) la date d'expiration de la Période d'attente ; et
- (f) les instructions concernant la présentation d'une demande un débriefing et/ou d'un recours durant la Période d'attente.

J. Attribution du Marché

44. Critères d'attribution

44.1 Sous réserve des dispositions de l'article 41 des IS, et conformément à la détermination de l'(des)offre(s) retenue(s) tel que prévu à l'article 35 des IS et sauf indication contraire dans les **DPAO** :

- i. Pour l'évaluation basée sur les articles individuels conformément aux articles 1.1, 14.6 et 35.1 (a) des IS :

L'Acheteur attribuera le ou les Marché(s) au(x) Soumissionnaire(s) ayant présenté des offres conformes pour l'essentiel au Dossier d'appel d'offres et qui ont été retenus pour un ou plusieurs articles dont les prix évalués constituent le coût évalué le moins-disant pour l'Acheteur pour tous les articles combinés [ou, lorsque cela est prévu, l'Offre économiquement la plus avantageuse], à condition que le ou les

Soumissionnaires retenus satisfait(ont) pour l'essentiel aux critères de qualification stipulés pour l'article ou les articles pour lesquels il(s) a(ont) été retenu(s).

- ii. Pour l'évaluation basée sur les lots ou groupes de lots conformément aux articles 1.1, 14.6 et 35.1 (a) des IS :

La même démarche que celle décrite à i) ci-dessus, sauf qu'il convient de remplacer «article» ou « articles » par « lot » et « lots », ou « groupe de lots » et «groupes de lots», selon le cas.

45. Droit de l'Acheteur de modifier les quantités au moment de l'attribution du Marché

- 45.1 Au moment de l'attribution du Marché, l'Acheteur se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la quantité de Biens et de Services connexes initialement spécifiée à la Section VII, pour autant que ce changement n'excède pas les pourcentages **indiqués dans les DPAO**, et sans aucune modification des prix unitaires ou autres conditions de l'offre et du Dossier d'appel d'offres.

46. Notification de l'attribution du Marché

- 46.1 Avant l'expiration du délai de validité des offres, et à l'issue de la Période d'attente stipulée à l'article 42.1 des IS ou de toute prorogation de cette Période, et après le traitement satisfaisant de tout recours déposé durant la Période d'attente, l'Acheteur adressera au Soumissionnaire retenu, la Lettre de notification de l'attribution. La Lettre de notification (à laquelle il est fait référence ci-après et dans le Marché sous l'intitulé « Lettre de Marché ») comportera le montant que l'Acheteur devra régler ou Fournisseur pour l'exécution du Marché (montant auquel il est fait référence ci-après et dans les documents contractuels sous le terme de « Montant du Marché »).
- 46.2 Dans le délai de dix (10) Jours Ouvrables suivant la date de transmission de la Lettre de Marché, l'Acheteur publiera la notification d'attribution qui devra contenir, au minimum, les renseignements ci-après :
- (a) le nom et l'adresse de l'Acheteur ;
 - (b) l'intitulé et la référence du marché faisant l'objet de l'attribution, ainsi que la méthode d'attribution utilisée ;
 - (c) les noms de tous les Soumissionnaires qui ont remis une offre, le prix de leurs offres tels qu'annoncé lors de l'ouverture des plis et le coût évalué de chacune des offres ;

- (d) les noms des soumissionnaires dont l'offre a été écartée pour non-conformité ou n'ayant pas satisfait aux conditions de qualification, ou dont l'offre n'a pas été évaluée et le motif correspondant ;
- (e) le nom du Soumissionnaire dont l'offre est retenue, le montant total final du Marché, la durée d'exécution et un résumé de l'objet du Marché ; et
- (f) le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs du Soumissionnaire dont l'offre est retenue, si cela est indiqué dans les DPAO, article 48.1 des IS.

46.3 La notification d'attribution sera publiée sur le site de l'Acheteur d'accès libre s'il existe, ou au minimum dans un journal national de grande diffusion dans le pays de l'Acheteur, ou dans le journal officiel. L'Acheteur publiera la notification d'attribution dans UNDB en ligne.

46.4 Jusqu'à la préparation et l'approbation du Marché, la Lettre de Marché constituera l'engagement réciproque de l'Acheteur et de l'Attributaire.

47. Débriefing par l'Acheteur

47.1 Après avoir reçu de l'Acheteur, la Notification de l'intention d'attribution du Marché mentionnée à l'article 43.1 des IS, tout Soumissionnaire non retenu dispose de trois (3) jours ouvrables pour solliciter un débriefing, par demande écrite adressée à l'Acheteur. L'Acheteur devra accorder un débriefing à tout soumissionnaire non retenu qui en aura fait la demande dans ce délai.

47.2 Lorsqu'une demande de débriefing aura été présentée dans le délai prescrit, l'Acheteur accordera le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à moins que l'Acheteur ne décide d'accorder le débriefing plus tard, pour un motif justifié. Dans un tel cas, la Période d'attente sera automatiquement prorogée jusqu'à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Si plusieurs débriefings sont ainsi retardés, la Période d'attente sera prolongée jusqu'à cinq (5) jours ouvrables après que le dernier débriefing aura eu lieu. L'Acheteur informera tous les soumissionnaires par le moyen le plus rapide de la prolongation de la Période d'attente.

47.3 Lorsque la demande de débriefing par écrit est reçue par l'Acheteur après le délai de trois (3) jours ouvrables, l'Acheteur devra accorder le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d'attribution du Marché. Une demande de débriefing reçue après le délai de (3) jours ouvrables ne donnera pas lieu à une prorogation de la Période d'attente.

- 47.4 Le débriefing d'un soumissionnaire non retenu peut être oral ou par écrit. Un soumissionnaire réclamant un débriefing devra prendre à sa charge toute dépense y afférente.

48. Signature du Marché

- 48.1 L'Acheteur enverra au Soumissionnaire retenu la Lettre de Marché et l'Acte d'Engagement, et si cela est indiqué **dans les DPAO**, la demande de fourniture du Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs fournissant les renseignements additionnels sur ses propriétaires effectifs. Le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs, si cela est demandé, devra être soumis dans le délai de huit (8) jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
- 48.2 Le Soumissionnaire retenu renverra l'Acte d'Engagement à l'Acheteur après l'avoir daté et signé dans les vingt-huit (28) jours suivant sa réception.
- 48.3 Nonobstant les dispositions de l'Article 48.2 ci-dessus, si la signature du Marché est entravée par des restrictions sur les importations imputables à l'Acheteur, au pays de l'Acheteur ou à l'utilisation des produits/biens, systèmes ou services devant être fournis, et si lesdites restrictions à l'importation sont régies par des règlements commerciaux du pays du Fournisseur des produits/biens, systèmes ou services, le Soumissionnaire ne sera pas lié par son offre. Cette disposition prendra effet dans les seuls cas où le Soumissionnaire démontrera de manière satisfaisante pour la Banque et l'Acheteur, que la signature du Marché n'a pas été entravée par un manque de diligence de la part du Soumissionnaire lors de l'établissement des formalités nécessaires telles que la demande de permis, des autorisations et licences nécessaires pour l'exportation des produits/biens, systèmes ou services dans le cadre du Marché.

49. Garantie de bonne exécution

- 49.1 Dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification par l'Acheteur de l'attribution du Marché, le Soumissionnaire retenu fournira la garantie de bonne exécution, conformément à l'article 18 du CCAG (Cahier des clauses administratives générales), en utilisant le Formulaire de garantie de bonne exécution figurant à la Section X, Formulaires du Marché ou tout autre modèle jugé acceptable par l'Acheteur. Si la Garantie de bonne exécution fournie par le Soumissionnaire retenu est sous la forme d'une caution, cette dernière devra être émise par un organisme de caution ou une compagnie d'assurance acceptable pour l'Acheteur. Un organisme de caution ou une compagnie d'assurance situé en dehors du Pays de l'Acheteur devra avoir un correspondant dans le Pays de l'Acheteur, à moins que

l'Acheteur n'ait donné son accord par écrit pour que le correspondant ne soit pas exigé.

- 49.2 Le défaut de fourniture par le Soumissionnaire retenu, de la garantie de bonne exécution susmentionnée, ou le fait qu'il ne signe pas l'Acte d'Engagement, constituera un motif suffisant d'annulation de l'attribution du Marché et de saisie de la Garantie de soumission, auquel cas l'Acheteur pourra attribuer le Marché au Soumissionnaire dont l'offre est jugée conforme pour l'essentiel au Dossier d'appel d'offres et classée la deuxième plus avantageuse [ou, lorsque cela est permis, au Soumissionnaire dont l'Offre est économiquement la plus avantageuse selon les critères de notation] conformément aux critères d'évaluation et d'attribution.

50. Réclamation concernant la Passation des Marchés

- 50.1 Les procédures applicables pour formuler une réclamation relative à la passation de marché sont indiquées **dans les DPAO**.

Section II - Données particulières de l'appel d'offres (DPAO)

Les données particulières qui suivent, relatives à l'acquisition des biens, complètent, précisent, et/ou amendent les dispositions des Instructions aux Soumissionnaires (IS). En cas de conflit, les clauses ci-dessous prévalent sur celles des IS.

[Lorsque l'utilisation d'un système électronique est prévue, modifier les parties pertinentes des DPAO afin de refléter le recours à ce système électronique]

[Les instructions pour compléter les Données particulières de l'appel d'offres sont fournies, en tant que de besoin, dans les notes en italiques; elles doivent être supprimées par l'Acheteur après avoir rempli les informations requises et avant la publication du Dossier d'appel d'offres].

Référence de la clause des IS	A. Généralités
IS 1.1	Le numéro d'identification de l'invitation à soumissionner (IAS) est: <i>[insérer le numéro de référence de l'invitation à soumissionner]</i> ____ L'Acheteur est : <i>[insérer le nom de l'Acheteur]</i> _____ Le nom de l'IAS est : <i>[insérer le nom de l'AO] Exemple : Appel d'offres (international) ouvert ou restreint]</i> _____ Le nombre et l'identification des articles, lots ou combinaison de lots (groupes de lots) faisant l'objet du présent AO sont les suivants : <i>[insérer le numéro et l'identification des articles, des lots ou de la combinaison de lots (groupes de lots) indiquant si des offres sont demandées pour des articles individuels (articles par article) ou des lots individuels (chaque lot comprenant un ou plusieurs articles ou pour des groupes de lots (chaque groupe de lots comprenant un ou plusieurs lots) tel que décrit en détail à la clause 14.6 des IS)]</i> ____

IS 1.2 a)	<i>[supprimer si non applicable]</i> Système d'acquisition électronique L'Acheteur utilisera le système électronique d'acquisition ci-après afin de gérer le processus d'appel d'offres : <i>[insérer l'identification du système électronique et l'adresse url ou le lien]</i> Le système électronique d'acquisition utilisé pour la gestion des aspects suivants du processus d'appel d'offres : <i>[insérer lesdits aspects, par ex. Mise à disposition du DAO, dépôt des offres, ouverture des plis]</i>
IS 2.1	L'Emprunteur est : <i>[insérer le nom de l'Emprunteur et indiquer sa relation avec l'Acheteur, si différent. S'assurer qu'il s'agit bien de l'information fournie dans l'Avis d'Appel d'Offres.]</i> Montant du financement au titre du prêt ou de l'accord de financement : <i>[insérer l'équivalent en USD]</i> L'institution de financement spécifique de la Banque est : <i>[insérer BAD, FAD, FSN, etc. selon le cas].</i> Le nom du projet est : <i>[insérer le nom du projet]</i> _____

IS 4.1 a)	i) Les entreprises d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) <i>[insérer « seront » ou « ne seront pas »]</i> solidairement responsables. <i>[Si l'expression « ne seront pas » a été mentionnée à i), ajouter le texte suivant à ii]</i> ii) « L'exclusion de la responsabilité solidaire s'applique seulement à une entreprise dont la participation au contrat en tant que membre mineur du GECA est inférieure à ----% (préciser un pourcentage) de la valeur du contrat. Tous les autres membres restent solidairement responsables. » <i>[Supprimer ii) si « sera » a été indiqué sous i) ci-dessus].</i> <i>[Sauf stipulation contraire expressément convenu avec la Banque, insérer l'expression « seront » dans tous les cas.]</i> <i>[Insérer « ne seront pas » en i) avec le texte en ii) ci-dessus, uniquement dans des circonstances exceptionnelles et lorsque justifiées, en raison de la faible valeur et/ou de la nature et du type de participation de tout membre mineur du GECA, et lorsque la Banque a accepté de ne pas appliquer la responsabilité solidaire d'un membre mineur ayant une participation dans le GECA, par exemple inférieure à 30% de la valeur du Marché]</i>
IS 4.1 (c)	Le nombre des membres du groupement d'entreprises, du consortium ou de l'association (GECA) ne dépassera pas : <i>[insérer le nombre]</i> _____
IS 4.1 (d)	La part minimale d'un membre d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) dans le Marché ne doit pas être inférieure à----- % pour cent de la valeur totale du Marché <i>[insérer un pourcentage généralement compris entre 25% et 40% et exceptionnellement inférieur à 25 % sans être inférieur à 20%. Il convient de veiller à éviter toute incohérence entre les articles 4.1 c) et 4.1 d) des IS, de sorte que les deux dispositions ne puissent pas être appliquées simultanément].</i>
IS 4.5	La liste des entreprises et des individus qui ne sont pas admis à participer aux projets de la Banque figure sur le site Web externe de la Banque, à l'adresse suivante : https://www.afdb.org/fr/projets-et-operations-acquisitions/exclusion-et-procedures-de-sanctions

	B. Contenu du Dossier d'appel d'offres
IS 7.1	Aux fins d'éclaircissements concernant les offres uniquement, l'adresse de l'Acheteur est la suivante : <i>[Insérer l'information correspondante comme requis ci-après. Cette adresse peut être identique ou non à celle spécifiée à l'article 22.1 des IS pour le dépôt des offres]</i> À l'attention de : <i>[insérer le nom complet du responsable, s'il y a lieu]</i> Adresse : <i>[insérer l'adresse et le numéro de la rue]</i> Numéro d'étage/bureau : <i>[insérer le numéro de l'étage et du bureau, s'il y a lieu]</i> Ville : <i>[insérer le nom de la ville ou la localité]</i> Code postal : <i>[insérer le code postal (ZIP), s'il y a lieu].</i> Pays : <i>[insérer le nom du pays]</i> Téléphone : <i>[insérer le numéro de téléphone, y compris les indicatifs de pays et de ville].</i> Télécopie : <i>[insérer le numéro de télécopie, y compris l'indicatif du pays et de la ville].</i> Adresse électronique : <i>[insérer l'adresse électronique, s'il y a lieu]</i> Le délai de réception des demandes d'éclaircissements, exprimé en nombre de jours avant la date limite de dépôt des offres est de <i>[insérer nombre]</i> jours. Adresse du site internet : <i>[le cas échéant, identifier le site internet d'accès libre sur lequel les renseignements concernant le processus d'appel d'offres seront publiés :]</i> _____
	C. Préparation des offres
IS 10.1	La langue de soumission est la suivante : <i>[insérer « Anglais » ou « Français »]</i> _____ <i>[Note : En plus de la langue ci-dessus, et dans un pays où la Banque et l'Emprunteur ont convenu que les offres pourront être formulées (a) dans la langue du pays de l'Emprunteur, ou (b) la langue utilisée communément dans le pays de l'Emprunteur pour les transactions]</i>

	<i>commerciales, en plus d'une langue utilisée sur le plan international, le texte ci-après doit être inséré :]</i> <i>[Outre la langue indiquée ci avant, le dossier d'appel d'offres a également été émis dans la langue ci-après : [insérer la langue du pays de l'Emprunteur ou la langue utilisée communément dans le pays de l'Emprunteur pour les transactions commerciales] _____</i> <i>[s'il y a plus d'une langue du pays de l'Emprunteur ou langue utilisée communément dans le pays de l'Emprunteur pour les transactions commerciales, ajouter « et dans la » _____ [insérer la deuxième langue du pays ou langue utilisée communément dans le pays pour les transactions commerciales]. Le Soumissionnaire peut, à son choix, formuler son offre dans l'une ou l'autre des langues indiquées ci avant, en utilisant une langue seulement. »]</i> Toute correspondance sera échangée en _____ <i>[indiquer une langue]</i>. La langue de traduction des documents complémentaires et imprimés fournis par le Soumissionnaire sera _____ <i>[indiquer une langue]</i>.
IS 11.2 (l) & 11.3 (d)	Le Soumissionnaire devra joindre à son offre les autres documents suivants : <i>[insérer la liste des documents, si nécessaire, autres que ceux déjà mentionnés aux articles 11.2 et 11.3 des IS]</i>
IS 13.1	Les variantes <i>[insérer « seront » ou « ne seront pas »]</i> prises en compte. _____ <i>[Si des offres variantes sont autorisées, la méthodologie pour leur évaluation doit être définie dans la Section III – Critères d'évaluation et de qualification ; cf. Section III pour plus de détails]</i>
IS 14.5	Les prix proposés par le Soumissionnaire seront <i>[insérer « fermes » ou « révisables »]</i>. <i>[Lorsque les prix peuvent être révisés pendant l'exécution du Marché, le Soumissionnaire est tenu de fournir les indices et coefficients de la formule d'ajustement des prix fournie à la Section IX, Cahier des clauses administratives particulières.]</i>
IS 14.6	Conformément à l'article 1.1 des IS, sélectionner l'une des options suivantes et supprimer les autres :

[Choisir l'option 1 : Si les articles requis peuvent être attribués à différents Soumissionnaires.

Choisir l'option 2 : Si les articles requis sont répartis en lots, chaque lot comprenant un ou plusieurs articles, de telle sorte que le Marché doit être attribué pour tous les articles d'un lot et uniquement à un seul soumissionnaire pour ce lot. Cependant, un ou plusieurs lots peuvent être attribués à un ou plusieurs Soumissionnaires.

Choisir l'option 3 : Si les articles requis sont répartis en groupes de lots, chaque groupe de lots comprenant un lot ou plusieurs lots et chaque lot comprenant un ou plusieurs articles, de sorte que le contrat doit être attribué pour tous les lots d'un groupe de lots et uniquement à un seul soumissionnaire pour ce groupe de lots. Cependant, un ou plusieurs groupes de lots peuvent être attribués à un ou plusieurs Soumissionnaires.]

Option 1 : i) Les Soumissionnaires sont invités à soumissionner pour un ou plusieurs articles individuels : Les Soumissionnaires sont libres de soumissionner pour un ou plusieurs articles. Les offres seront évaluées et les marchés attribués par article en prenant en considération les rabais offerts pour une combinaison d'articles.

Ou

Option 2 : ii) Les Soumissionnaires sont invités à soumissionner pour un ou plusieurs lots individuels : Les Soumissionnaires sont libres de soumissionner pour un lot ou plusieurs lots. Les offres seront évaluées et les marchés attribués par lot en prenant en considération les rabais offerts pour les combinaisons de lots.

Ou

Option 3 : iii) Les Soumissionnaires sont invités à soumissionner pour les groupes de lots (combinaison de lots) : Les Soumissionnaires sont libres de soumissionner pour un ou plusieurs groupes de lots. Les offres seront évaluées et les marchés attribués en prenant en considération les rabais, y compris les ceux offerts pour les combinaisons de groupes de lots.

IS 14.6	En cas d'appel d'offres pour des articles individuels, les prix proposés pour chaque article individuel correspondent au moins à [insérer le pourcentage] de la quantité de l'article concerné. En cas d'appel d'offres par lot ou par groupe de lots : i) Les prix doivent être indiqués pour chaque lot (marché) article par article et doivent correspondre au minimum à <i>[insérer le nombre en pourcentage]</i> pourcent des articles spécifiés pour chaque lot (marché). ii) Les prix indiqués pour chaque article d'un lot devra correspondre au minimum à <i>[insérer le nombre en pourcentage]</i> pourcent des quantités spécifiées pour l'article respectif d'un lot. iii) Les prix doivent être indiqués lot par lot dans un groupe de lots et doivent correspondre au minimum à <i>[insérer le nombre en pourcentage]</i> pourcent des lots dans le groupe de lots. Chaque lot doit être conforme aux dispositions des i) et ii) ci-dessus en ce qui concerne le pourcentage minimum d'articles et le pourcentage minimum de quantités.] <i>[Chaque fois qu'un pourcentage spécifié est inférieur à 100 %, la stipulation suivante doit être faite. « Aux fins de l'évaluation et de la comparaison équitable des offres, un ajustement au titre des articles ou des quantités non indiqué(e)s, selon le cas, sera appliqué au coût « moyen » ou au coût « le plus élevé » (choisir l'un ou l'autre), comme indiqué dans les autres offres conformes qui ont proposés ces articles ou quantités manquant(e)s. »]</i> <i>[lorsque MEAT est appliqué, les remises offertes pour plus d'un article, lot ou groupe de lots, selon le cas, ne seront pas prises en compte pour l'évaluation des offres et chaque article, lot ou package, selon le cas, sera évalué séparément]</i>
IS 14.8	L'édition des Incoterms à laquelle se référer est : <i>[insérer la date d'édition en vigueur]</i>
IS 14.9 a)iii), b)ii) et c)v)	La destination finale (Site du projet) est : <i>[insérer le nom du lieu d'utilisation des Biens]</i>
IS 14.9 (b)(i) des IS	Le lieu de destination est : <i>[insérer le nom du lieu de destination ; assurer la cohérence avec la définition de l'Incoterm utilisé]</i>

IS 15.1	Le Soumissionnaire <i>[insérer « est » ou « n'est pas »]</i> _____tenu d'exprimer dans la monnaie du pays de l'Acheteur la fraction du prix de son offre correspondant à des dépenses encourues dans cette monnaie.
IS 16.4	Période de fonctionnement prévue pour les Biens (en vue des besoins en pièces de rechange) : _____ <i>[insérer la durée]</i>
IS 17.2 a)	L'autorisation du Fabriquand : _____ <i>[insérer « est » ou « n'est pas »]</i> requise.
IS 17.2 (b)	Le Soumissionnaire, s'il n'est pas établi dans le pays de l'Acheteur, : _____ <i>[insérer « est » ou « n'est pas »]</i> requis d'être représenté par un agent aux fins de service après-vente.
IS 18.1	La période de validité de l'offre sera de <i>[insérer le nombre de jours qui sera un multiple de sept à compter de la date limite de dépôt des offres]</i> _____jours.
IS 18.3 a)	Le Prix de l'offre sera ajusté en fonction du ou des facteurs suivants: _____ <i>[La part du Prix du Marché exprimée en monnaie nationale sera ajustée par un facteur reflétant l'inflation au niveau national durant la période d'extension ; et la part du Prix du Marché exprimée en monnaies étrangères sera ajustée par un facteur reflétant l'inflation au niveau international durant la période d'extension. La période d'extension est calculée à compter de la date qui suit immédiatement l'expiration d'un délai de 56 jours jusqu'à la date de l'attribution.]</i>
IS 19.1	<i>[Si la Garantie de soumission est exigée, une Déclaration de Garantie de soumission n'est pas exigée, et vice versa]</i> <i>[Note : L'utilisation d'un appel d'offres en deux enveloppes exige de placer la Garantie de soumission dans la première enveloppe technique : c'est uniquement possible si le montant de la Garantie de soumission est fixé pour tous les Soumissionnaires].</i> Une Garantie de soumission <i>[insérer « sera » ou « ne sera pas »]</i> _ exigée Une Déclaration de Garantie de soumission <i>[insérer « sera » ou « ne sera pas »]</i> _____exigée

	Si une Garantie de soumission est exigée, le montant et la monnaie de la Garantie de soumission seront : _____ <i>[Si une Garantie de soumission est requise, insérer le montant et la monnaie de la Garantie de soumission. Dans le cas contraire, insérer « Sans objet »]. [Dans le cas de lots, insérer le montant et la monnaie de la Garantie de soumission pour chacun des lots].</i> <i>[Note : Une Garantie de soumission est exigée pour chacun des lots selon les montants indiqués pour chaque lot. Le Soumissionnaire pourra remettre une seule Garantie de soumission pour tous les lots (pour le montant total correspondant à tous les lots) pour les lots pour lesquels le Soumissionnaire dépose une offre ; cependant si le montant de la Garantie de soumission est inférieur au montant total requis, l'Acheteur déterminera le lot ou les lots pour lesquels la Garantie de soumission s'appliquera]</i>
IS 19.3(d)	Autres types de garanties acceptables : _____ <i>[insérer les noms des autres types de garanties acceptables ou insérer « Néant » si une garantie des soumission n'est pas requise sous IS 19.1 ou si aucune forme de Garantie de soumission autre que celles listées sous IS 19.3(a) à (c) n'est acceptable.]</i>
IS 19.9	<i>[Supprimer si non applicable : Inclure la disposition suivante et les informations correspondantes <u>uniquement</u> dans le cas où, conformément à l'article 19.1 des IS, une Garantie de soumission n'est pas exigée, mais qu'une Déclaration de Garantie de soumission est requise et que l'Acheteur souhaite déclarer le Soumissionnaire inéligible à l'attribution d'un marché pendant une certaine période si le Soumissionnaire exécute l'une des actions mentionnées à la disposition 19.9 (a) et (b) des IS. Dans le cas contraire, omettre.]</i> Si le Soumissionnaire commet un des actes décrits aux paragraphes (a) ou (b) de la présente clause 19.9 des IS, l'Acheteur l'exclura de toute attribution de marché(s) pour une période de <i>[insérer le nombre d'années]</i> ans.
IS 20.3	La confirmation écrite de l'habilitation du signataire à engager le Soumissionnaire consistera en : <i>[insérer l'intitulé et la description des</i>

	<i>documents nécessaires à titre d'attestation de procuration (ou pouvoir) du signataire de l'offre.] _____</i>
D. Dépôt des offres	
IS 21.2	Outre l'original de l'offre, le nombre de copies demandé est de : <i>[insérer le nombre de copies]. _____</i>
IS 22.1	Aux fins de dépôt des offres, uniquement, l'adresse de l'Acheteur est la suivante : <i>Cette adresse peut être identique ou différente de celle spécifiée dans la disposition 7.1 des IS relative aux éclaircissements.</i> À l'attention de : <i>[insérer le nom complet de la personne, si applicable, ou insérer le nom du chargé de projet]</i> Adresse : <i>[insérer le nom de la rue et le numéro de l'immeuble]</i> Étage/Numéro de bureau : <i>[insérer l'étage et le numéro du bureau]</i> Ville : <i>[insérer le nom de la ville]</i> Code postal : <i>[insérer le numéro du code postal, (ZIP), s'il y a lieu]</i> Pays : <i>[insérer le nom du pays]</i> <i>[Note : Le délai accordé pour la préparation et le dépôt des offres devra être fixé en considérant les circonstances particulières du projet et l'ampleur et la complexité de l'acquisition. Le délai accordé devra être au minimum de trente (30) jours ouvrables, sauf accord de la Banque pour un délai plus court]</i> La date et l'heure limites de dépôt des offres sont les suivantes : Date : <i>[insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 Juin 2016]</i> Heure : <i>[insérer l'heure]</i> <i>[Note : La date et l'heure doivent être comme indiqué dans l'Avis d'Appel d'Offres, sous réserve de modification ultérieure en conformité avec l'article 22.2 des IS]</i> Le soumissionnaire <i>[insérer « aura » ou « n'aura pas »]</i> l'option de soumettre son offre par voie électronique. <i>[Note : La disposition suivante et les informations correspondantes seront insérées <u>uniquement</u> lorsque les soumissionnaires ont la possibilité de présenter une offre par voie électronique. Dans le cas contraire, supprimer.]</i>

	Si les Soumissionnaires peuvent soumettre leurs offres par voie électronique, la procédure de soumission est la suivante : <i>[insérer une description de la procédure de soumission des offres par voie électronique le cas échéant]</i>
E. Ouverture publique des Offres – Partie technique	
IS 25.1	L'ouverture des plis aura lieu à l'adresse suivante : Adresse : <i>[insérer le nom de la rue et le numéro de l'immeuble]</i> Étage /Numéro de bureau : <i>[insérer l'étage et le numéro du bureau]</i> Ville : <i>[insérer le nom de la ville]</i> Pays : <i>[insérer le nom du pays]</i> Date : <i>[insérer le jour, mois, année ; par exemple : 15 Juin 2016]</i> Heure : <i>[insérer l'heure]</i> <i>[La date et l'heure doivent être la même que celles indiquée dans l'Avis d'Appel d'Offres, sous réserve d'amendement en application de l'IS 22.]</i> <i>[Note : La disposition suivante et les informations correspondantes seront insérées uniquement lorsque les soumissionnaires ont la possibilité de présenter une offre par voie électronique. Dans le cas contraire, supprimer.]</i> Les procédures d'ouverture des plis remis par voie électronique, lorsqu'elles sont applicables, sont les suivantes : <i>[insérer une description des procédures d'ouverture des plis par voie électronique.]</i>
IS 25.6	La Lettre de soumission - Partie technique et l'enveloppe cachetée marquée « Seconde enveloppe : Partie financière » seront paraphées par les <i>[insérer le nombre des représentants]</i> représentants de l'Acheteur assistant à l'ouverture des plis comme suit : <i>[insérer la procédure : Ex. Chaque Offre sera paraphée par tous les représentants de l'Acheteur et sera numérotée, toute modification du prix unitaire ou total sera paraphée par les représentants de l'Acheteur, etc.]</i>
F. Évaluation des Offres - Dispositions générales	

IS 30.3	Les ajustements relatifs à un article ou composante manquant ou non conforme et aux coûts associés, le cas échéant, à des divergences, réserves ou omissions non essentielles par rapport aux exigences du Dossier d'appel d'offres seront calculés comme étant _____ <i>[insérer la «moyenne» ou «la valeur la plus élevée» selon la sélection effectuée conformément à l'alinéa 35.1 a)]</i> du prix de l'article ou du composant et du coût, le cas échéant, des divergences, réserves ou omissions non essentielles tel que mentionnés ou dérivés d'autres offres conformes, sauf si d'autres critères spécifiques d'évaluation ont été fournis en tout autre point du dossier d'appel d'offres, auquel cas ces ajustements devront être appliqués. Si le prix de l'article ne peut pas être calculé sur la base des prix des autres soumissionnaires ayant présenté une offre conforme, l'Acheteur établira une estimation raisonnable fondée sur son propre jugement, son expérience passée ou sa recherche de marché, selon ce qui est jugé approprié.
H. Ouverture publique des Offres – Partie financière	
IS 34.5	À l'issue de l'évaluation des Offres - Parties techniques, et après avoir obtenu l'avis de non-objection de la Banque, le cas échéant, l'Acheteur avisera les Soumissionnaires du lieu, de la date et de l'heure d'ouverture publique des Offres – Partie financière. <i>[En outre, l'Acheteur indiquera l'un des deux options i) ou ii) ci-après et supprimer l'autre ou indiquera les deux options i) et ii) conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'Avis d'appel d'offres]</i> (i) L'Acheteur publiera l'annonce d'ouverture publique des Offres – Partie financière sur son site internet. <i>[Indiquer le site internet].</i> Toute partie souhaitant assister à l'ouverture publique des Offres- Partie financière devra contacter la personne responsable désignée et à l'adresse indiquée ci-dessous <i>[insérer le nom et l'adresse complète, courriel, numéro de téléphone, etc. de la personne responsable]</i> et demander à être informée du lieu, de la date et de l'heure de l'ouverture publique des Offres - Partie financière. L'Acheteur notifiera à la ou aux parties intéressées la date, l'heure et le lieu d'ouverture des Parties financières, à condition que

	cette demande soit reçue dans les 10 jours ouvrables précédant la date limite de dépôt des offres contenant des Parties techniques et financières, conformément à la clause 22.1 des IS.
IS 34.6	La Lettre de soumission - Partie financière et les Bordereaux des Prix doivent être paraphées par _____ <i>[insérer le nombre]</i> représentants de l'Acheteur qui procèdent à l'ouverture des plis. _____ <i>[Insérer la procédure : Chaque partie financière de la soumission doit être paraphée par tous les représentants et doit être numérotée, toute modification au prix unitaire ou au prix total doit être paraphée par les représentants de l'Acheteur, etc.]</i>
I. Évaluation des Offres – Partie financière	
IS 35.1(a)	L'évaluation sera conduite par <i>[insérer «articles» ou «lots» ou «groupes de lots» conformément aux articles 1.1 et 14.6 des IS]</i>. Note : <i>[Sélectionnez l'un des trois exemples de clauses ci-dessous selon le cas :</i> <i>« Les offres seront évaluées par article en tenant compte des rabais offerts pour les groupes d'articles, le cas échéant. Le ou les marché(s) sera(ont) attribué(s) au(x) soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le moins disant pour l'Acheteur et ce, pour tous les articles combinés. Chaque marché comprendra l'article ou tous les articles attribué(s) au(x) soumissionnaire(s) retenu(s) dans les conditions susmentionnées ».</i> <i>ou</i> <i>« Les offres seront évaluées et les marchés attribués par lot en tenant compte des rabais offerts pour les combinaisons de lots, le cas échéant. Le ou les marchés seront attribués au(x) soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le moins-disant pour l'Acheteur, et ce pour tous les lots combinés].</i> <i>ou</i> <i>[Les offres seront évaluées et les marchés attribués par groupe de lots, en tenant compte des rabais offerts pour les combinaisons de groupes de lots, le cas échéant. Le ou les marchés seront attribués</i>

	<i>au(x) soumissionnaire(s) offrant le coût évalué le moins disant pour l'Acheteur pour tous les groupes de lots combinés].</i> <i>Dans le cas des lots et des groupes de lots, si un bordereau de prix inclut des articles sans en fournir les prix, leurs prix sont considérés comme inclus dans les prix des autres articles. Un article non mentionné dans le Bordereau des prix sera considéré comme ne faisant pas partie de l'offre et, en admettant que celle-ci soit conforme pour l'essentiel, le prix moyen ou le prix le plus élevé (choisir l'une des deux options conformes à la sélection effectuée en vertu de l'article 30.3 des IS) offert pour l'article en question par les soumissionnaires dont les offres sont conformes sera ajouté au prix de l'offre, et le prix total ainsi évalué de l'offre sera utilisé aux fins de comparaison des offres»].</i>
IS 35.5	Les ajustements seront calculés en utilisant les critères d'évaluation suivants, choisis parmi ceux indiqués à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification : <i>[se référer à la Section III, critères d'évaluation et de qualification ; insérer des détails complémentaires si nécessaire]</i> (a) variation par rapport au calendrier de livraison : <i>[insérer « oui » ou « non ». Si oui insérer le facteur d'ajustement dans la Section III, critères d'évaluation et de qualification]</i> (b) variation par rapport au calendrier de paiement : <i>[insérer « oui » ou « non ». Si oui, insérer le facteur d'ajustement dans la Section III, critères d'évaluation et de qualification].</i> (c) le coût de remplacement des composants clés, des pièces détachées, et du service : <i>[insérer « oui » ou « non ». Si oui, insérer méthodologie et critères dans la Section III, critères d'évaluation et de qualification.]</i> (d) disponibilité dans le Pays de l'Acheteur des pièces détachées et du service après-vente pour les équipements offerts dans l'offre : <i>[insérer « oui » ou « non ». Si oui, insérer méthodologie et critères dans la Section III, critères d'évaluation et de qualification]</i> (e) coûts du cycle de vie : coût de fonctionnement et d'entretien pendant la durée de vie des équipements : <i>[insérer « oui » ou « non ». Si oui, insérer méthodologie et critères d'évaluation dans la Section III, critères d'évaluation et de qualification.]</i>

- (f) Performance et productivité des équipements offerts *[insérer « oui » ou « non ». Si oui, insérer méthodologie et critères dans la Section III, critères d'évaluation et de qualification]*
- (g) *[insérer tout autre critère. Si autre(s) critère(s), insérer méthodologie(s) et critères d'évaluation dans la Section III, critères d'évaluation et de qualification]*
- (h) Application de la méthode de l'Offre économiquement la plus avantageuse selon les critères d'attribution-----*[insérer «Oui» ou «Non».*

Si «Non», ajouter le texte suivant : «Les textes, relatifs à l'Offre économiquement la plus avantageuse (OEPA/MEAT) ou aux critères d'attribution dans le Dossier d'appel d'offres ne s'appliquent pas, en particulier dans IS 32.6 ; IS 33.5 ; IS 34.2 (b) ; IS 34.5 ; textes entre parenthèses sous IS 25.5, IS 40.1, IS 40.1 (b), IS 44.1 (i), IS 49.2 ; DPAO pour IS 35.5 (h) et IS 44.1 ; et paragraphe 3.1 (h), parenthèse des paragraphes 3.3 et 4.2 (b) de la Section III ; paragraphe 3.2 (e) (iv) de la Section III ; parenthèse du paragraphe (k) de la Lettre de soumission - Partie technique, etc. ».

Si « Oui », indiquer la méthodologie et les critères retenus dans la Section III, qui seront fondés sur l'évaluation combinée des notes techniques et financières].

[Note: Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la passation des marchés est complexe, innovante et qu'elle exige un savoir-faire particulier, ou que la spécification de biens ou de services ne peut être définie avec précision ou que l'effet de la différence de qualité des biens ou services ou de certains facteurs d'évaluation des offres - autres que le prix - ne peut être quantifié en termes monétaires, la Banque peut accepter l'application de critères d'évaluation fondés sur l'Offre économiquement la plus avantageuse (OEPA), sur la base des critères notés. Les Emprunteurs doivent obtenir l'approbation expresse préalable de la Banque avant de spécifier, dans le Dossier d'appel d'offres, toute évaluation basée sur un système de notation, tels que sur l'Offre économiquement la plus avantageuse. Si cela est justifié et que la Banque donne son accord , insérer « Oui ». Dans le cas contraire, indiquer « Non »].

IS 37.1	La monnaie utilisée pour convertir en une seule monnaie, au cours vendeur, tous les prix des offres exprimées en diverses monnaies aux fins d'évaluation et de comparaison de ces offres est : <i>[insérer le nom de la monnaie]</i> La source du taux de change à employer est : <i>[insérer le nom de la source des taux de change (par exemple, la Banque Centrale du pays de l'Acheteur)]</i>. La date de référence du taux de change est le : <i>[insérer le texte « La date et l'heure limites de dépôt des offres » ou insérer le jour, le mois et l'année, par exemple le 15 juin 2016, pas plus tôt que 28 jours avant la date limite de dépôt des offres, ou au plus tard à la date originale de l'expiration du délai de validité des offres]</i>.
IS 38.1	<i>[La disposition suivante et les informations correspondantes seront <u>uniquement</u> incluses si le Plan de passation des marchés autorise l'application de la marge de préférence et que l'Acheteur prévoit de l'appliquer dans le cadre du Marché. Dans le cas contraire, supprimer]</i> Une marge de préférence nationale <i>[insérer « sera » ou « ne sera pas »]</i> s'applique. Une marge de préférence régionale <i>[insérer « sera » ou « ne sera pas »]</i> accordée. Si une marge de préférence est accordée, la méthode pour l'application de la marge et les critères correspondants sont définis dans la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.
J. Attribution du Marché	
IS 44.1	Les critères d'attribution fondés sur l'Offre économiquement la plus avantageuse sur la base de critères de notation s'appliqueront ---- <i>[insérer « Oui » ou « Non » en fonction des dispositions de l'alinéa 35.5 (h) des IS. Si « Oui », indiquer les critères d'attribution appropriés dans la Section III].</i>
IS 45.1	Les quantités peuvent être augmentées d'un pourcentage maximum égal à : <i>[insérer pourcentage]</i> Les quantités peuvent être réduites d'un pourcentage maximum égal à : <i>[insérer pourcentage]</i>

IS 48.1	Le Soumissionnaire retenu <i>[aura]</i> ou <i>[n'aura pas]</i> à fournir le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.
IS 50.1	Les procédures à suivre pour déposer une réclamation concernant la passation des marchés sont décrites de manière détaillée dans la Partie B du Manuel des Opérations de Passation des Marchés régi par le Cadre de Passation des Marchés de la Banque africaine de Développement. Un Soumissionnaire désirant présenter une plainte concernant la passation des marchés devra la présenter à l'Acheteur en suivant ces procédures, par écrit (par le moyen le plus rapide à sa disposition, tel que par courriel) à : À l'attention de : <i>[insérer le nom complet de la personne]</i> Titre/position : <i>[insérer le titre/la position]</i> Acheteur : <i>[insérer le nom de l'Acheteur]</i> Adresse électronique : <i>[insérer l'adresse électronique]</i> Télécopie : <i>[insérer le numéro de télécopie]</i> omettre si non utilisé En résumé, une réclamation concernant la passation des marchés pourra porter sur : 1. Les termes du présent Dossier d'Appel d'Offres ; 2. La décision de l'Acheteur d'exclure un soumissionnaire du processus de passation de marché avant l'attribution du marché; 3. La décision d'attribution du marché par l'Acheteur. Le Cadre de Passation des Marchés de la Banque stipule que les soumissionnaires peuvent adresser à la Banque copie de leurs communications avec les Emprunteurs ou s'adresser directement à la Banque lorsque l'Emprunteur ne répond pas rapidement, pour toute question relative à la mise en œuvre des projets financés par la Banque, et lorsqu'il s'agit de plainte formulée contre l'Emprunteur. Dans ce dernier cas, si un soumissionnaire souhaite effectuer un recours contre une décision d'un Emprunteur ou de la Banque dans le cadre d'une procédure de passation de marché, ou souhaite informer la Banque de ce que les dispositions réglementant les passations de marchés ou celles des documents de sollicitation n'ont pas été respectées, un courriel peut être adressé à : Courriel : procurementcomplaints@afdb.org

Section III - Critères d'évaluation et de qualification

Cette Section inclut les critères que l'Acheteur doit utiliser pour évaluer une offre et déterminer si un Soumissionnaire satisfaisant aux qualifications requises. L'Acheteur n'utilisera pas de facteurs, critères ou méthodes qui n'auront pas été indiqués dans le présent Dossier d'Appel d'Offres. Lorsqu'un Soumissionnaire est tenu d'indiquer un montant monétaire, les Soumissionnaires doivent indiquer la valeur équivalente en dollars américains en utilisant le taux de change déterminé comme suit :

- Pour le chiffre d'affaires annuel ou les données financières requises pour chaque année, le taux de change en vigueur le dernier jour de l'année civile concernée (au cours de laquelle les montants pour cette année doivent être convertis).
- Valeur du marché unique - Taux de change en vigueur à la date du marché.

Les taux de change sont dérivés de la source accessible au public indiquée dans l'article 37.1 des IS. Toute erreur dans la détermination des taux de change dans l'Offre pourra être corrigée par l'Acheteur.

[L'Acheteur sélectionnera les critères considérés adéquats pour la passation du marché en question, insérera le texte modèle en utilisant les exemples ci-dessous, ou un autre texte acceptable, et supprimera le texte en italiques.]

Table des critères

PARTIE TECHNIQUE.....	64
1. (A) Offre technique et conditions commerciales (articles 32.3 et 32.4 des IS)	64
1. (B) Qualification (article 33 des IS)	64
PARTIE FINANCIÈRE.....	70
2. Marge de préférence (article 38 des IS)	70
3. Évaluation (articles 31, 32 et 35 des IS)	73
3.1. Critères d'évaluation (Autres facteurs) (article 35.5 des IS)	73
3.2. Marchés multiples (article 35.3 des IS)	81
3.3. Offres variantes (article 13.1 des IS)	83
4. Offre(s) retenue(s) (article 40 des IS)	83

PARTIE TECHNIQUE

1 (A) Offre technique et conditions commerciales (articles 32.3 et 32.4 des IS)

- 1.A.1 **Évaluation de l'offre technique (en référence aux articles 16 et 32.3 des IS) :** L'Acheteur évaluera chaque offre technique afin de déterminer si elle satisfait aux exigences de l'Acheteur au titre de la Section VII, et si elle est conforme pour l'essentiel aux Spécifications techniques et autres Exigences. *[Le Soumissionnaire doit fournir le(s) formulaire(s) intitulé(s) Annexe A de la partie technique conformément à la Section IV].*

[L'Acheteur mettra en évidence tous les détails particuliers, caractéristiques, garanties fonctionnelles ou autres exigences en vertu des spécifications, que le Soumissionnaire est tenu de confirmer ou de fournir expressément conformément à la Section VII, Exigences de l'Acheteur ou à toute autre partie du Dossier d'appel d'offres. Pour faciliter l'évaluation, un formulaire peut être joint ou une description claire peut être fournie concernant les renseignements et la liste des documents que les Soumissionnaires doivent présenter pour permettre l'évaluation des offres techniques.]. -----

- 1.A.2 **Évaluation des conditions commerciales de l'offre (en référence à l'article 32.4 des IS) :** L'Acheteur déterminera si les Offres sont conformes pour l'essentiel aux Conditions commerciales et contractuelles générales. *[Le Soumissionnaire doit fournir un formulaire intitulé Annexe D aux modalités et conditions de la partie technique commerciale, conformément à la Section IV].*

[L'Acheteur soulignera ici toutes les exigences particulières du Marché que le Soumissionnaire est tenu de confirmer expressément ou de fournir des renseignements pour permettre l'évaluation des Conditions commerciales de l'Offre].

1. (B) Qualification (article 33 des IS)

- 1.1 **Critères de qualification (article 33.1 des IS) :** L'Acheteur évaluera chaque Soumissionnaire en fonction des critères de qualification énoncés ci-après. Une exigence non définie ci-dessous ne pourra pas être utilisée pour juger de la qualification du Soumissionnaire. Sauf indication contraire, les exigences minimales de qualification pour les marchés multiples seront la somme des exigences minimales pour les marchés individuels respectifs.

*[Note à l'intention de l'Acheteur à supprimer avant l'émission du Dossier d'appel d'offres : L'Acheteur peut choisir les exigences minimales de qualification (critères) à partir des exemples donnés ci-dessous selon leur pertinence et adéquation à la nature, à la taille et au type de biens et services à acquérir. En général, en ce qui concerne la passation des marchés des Biens, les critères d'évaluation de la capacité technique du fabricant doivent toujours être considérés comme plus importants que ses ressources financières, sauf si le prix de l'article à acquérir est très élevé. Pour les articles de faible valeur, les critères relatifs à la capacité financière peuvent être omis. Dans une procédure à double enveloppe, la qualification des Soumissionnaires étant évaluée après examen du contenu de la première enveloppe -Partie technique incluant les renseignements sur la qualification des Soumissionnaires et avant l'ouverture de la seconde enveloppe, aucun critère de qualification ne devrait être lié au prix des offres car ce dernier ne sera connu qu'après l'ouverture de la seconde enveloppe, sinon l'acheteur ne sera pas en mesure d'évaluer les qualifications des soumissionnaire avant ouverture de la seconde enveloppe. A titre d'exemple, le chiffre d'affaires annuel devrait être basé sur le **coût estimé de l'Acheteur plutôt que sur les prix proposés**. Il peut également être demandé aux Soumissionnaires de fournir des détails sur leur chiffre d'affaires annuel, en précisant que la valeur totale de tous les marchés pouvant être attribués à un Soumissionnaire ne doit pas dépasser un certain pourcentage du chiffre d'affaires annuel du Soumissionnaire si ce dernier est attributaire du marché. En fonction de la valeur des articles, du délai d'exécution et d'autres facteurs, un pourcentage peut être fixé entre 25 % et 50 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le Soumissionnaire. Si un Soumissionnaire est attributaire de plus d'un marché dont la valeur totale dépasse la limite ci-dessus en raison du chiffre d'affaires annuel, l'Acheteur décidera quel(s) marché(s) sera(seront) attribué(s) au Soumissionnaire dans la limite ci-dessus en fonction du coût total évalué le moins-disant pour l'Acheteur pour tous les marchés.]*

(I) Si le soumissionnaire est le fabricant :

- (i) Capacité financière *[Tel qu'indiqué ci-dessus, à préciser uniquement lorsque cela est justifié pour des articles/contrats dont le montant est très élevé]*

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite qu'il satisfait à l'exigence ou aux exigences financières ci-après : *[insérer la liste des exigences, y compris la période]*.

[Exemple de texte : (a) Les bilans audités ou, si la législation du pays du Soumissionnaire ne l'exige pas, les autres états financiers ou relevés bancaires acceptables pour l'Acheteur, pour les [insérer un numéro 2 ou 3] dernières

années, à savoir les années ---- ---- ----[indiquer l'année par exemple 2017, 2018] devront être présentés et démontrer la solidité financière actuelle du Soumissionnaire et les ressources financières suffisantes disponibles pour exécuter le Marché. Dans le cas d'un GECA, chaque membre du GECA doit fournir ses propres états financiers comme indiqué ci-dessus. Se référer au formulaire FIN - 3.1 pour fournir les renseignements requis].

[Exemple de texte : (b)

(i) Pour l'évaluation des offres à conduire par article conformément aux articles 1.1, 14.6, 14.7 et 35.1(a) des IS: Le Soumissionnaire devra démontrer le chiffre d'affaires annuel moyen minimum de_____ (préciser un montant égal à 2 à 5 fois le coût estimé de l'article respectif) pour le numéro d'article (préciser le numéro de l'article - S'il y a plusieurs articles, préparer un tableau de tous les articles indiquant le chiffre d'affaires requis pour chaque article) comme paiements certifiés reçus par le Soumissionnaire depuis janvier. 1-xxx--- (indiquer l'année) pour les contrats en cours et achevés pour tous les biens (articles) fabriqués dans l'installation de fabrication et fournis jusqu'à la date limite de dépôt des offres divisée par --- le nombre d'années et la partie de cette période écoulée depuis le 1er janvier xxx (indiquer l'année comme ci-dessus) jusqu'à la date limite de dépôt des offres. Toute révision du chiffre d'affaires annuel après l'ouverture des plis due au fait que le Soumissionnaire n'a pas inclus certains paiements reçus ou pour toute autre raison ne sera pas acceptée. Si le chiffre d'affaires annuel moyen du Soumissionnaire est inférieur au chiffre d'affaires requis pour tous les articles pour lesquels le Soumissionnaire est attributaire, le nombre d'articles (marchés) qui seront attribués au Soumissionnaire sera limité et l'Acheteur décidera quels articles seront attribués en fonction de la combinaison la plus économique qui donnera lieu au coût évalué le moins-disant pour l'Acheteur pour tous les articles (marchés), de sorte que le chiffre d'affaires moyen total requis pour ces articles ne dépasse pas le chiffre d'affaires annuel moyen du Soumissionnaire. Si le Soumissionnaire est un GECA, le chiffre d'affaires annuel moyen de tous les membres du GECA sera ajouté pour évaluer ce chiffre d'affaires du Soumissionnaire. Voir le Formulaire FIN-3.2 pour les renseignements requis.]

ou

[Exemple de texte : (b) (i) Pour l'évaluation des offres à effectuer par article conformément aux articles 1.1, 14.6, 14.7 et 35.1 (a) des IS: Le Soumissionnaire fournira son chiffre d'affaires annuel sous forme de paiements certifiés reçus par le Soumissionnaire depuis le 1er janvier 1-xxx---(préciser l'année) pour les marchés en cours et achevés pour tous les Biens fabriqués dans l'usine de

fabrication et fournis jusqu'à la date limite de dépôt des offres divisée par --- nombre d'années et une portion écoulée depuis le 1er janvier xxx (préciser la même année que ci-dessus), et ce jusqu'à la date limite de dépôt des offres. Toute révision du chiffre d'affaires annuel après l'ouverture des plis due au fait que le Soumissionnaire n'a pas inclus certains paiements reçus ou pour toute autre raison, ne sera pas acceptée. La valeur maximale globale de tous les articles (marchés) pouvant être attribués au Soumissionnaire ne dépassera pas -----% (pourcentage) du chiffre d'affaires annuel moyen du Soumissionnaire [préciser un pourcentage compris entre 25 % et 50 % en fonction de la valeur de l'article, de l'avancement des prestations ou d'autres raisons justifiées]. Si la valeur totale de tous les marchés pour lesquels le Soumissionnaire est retenu dépasse cette limite, l'Acheteur décidera quel(s) marché(s) sera(seront) attribué(s) en fonction de la combinaison la plus économique qui aboutira au coût évalué le moins-disant pour l'Acheteur pour tous les articles (marchés) combinés. La valeur totale des articles (marchés) attribués au Soumissionnaire ne dépassera pas la limite spécifiée. Si le Soumissionnaire est un GECA, le chiffre d'affaires annuel moyen de tous les membres du GECA sera ajouté pour évaluer le chiffre d'affaires du Soumissionnaire. Se référer au Formulaire FIN-3.2 pour les renseignements requis.]

[Exemple de texte : (b) (ii) Pour l'évaluation des offres à effectuer par lot conformément aux articles 1.1, 14.6, 14.7 et 35.1 (a) des IS: Appliquer le même texte que ci-dessus sous (b) (i), en remplaçant « article » par « lot » et « articles » par « lots »].

[Exemple de texte : (b) (iii) Pour l'évaluation des offres à effectuer par groupes de lots conformément aux articles 1.1, 14.6, 14.7 et 35.1 (a) des IS : Appliquer le même texte que ci-dessus sous (b) (i), en remplaçant « article » par « groupe de lots » et « articles » par « groupes de lots »].

(ii) Capacité technique et expérience

Le Soumissionnaire doit apporter la preuve documentaire qu'il satisfait aux exigences de capacité technique et d'expérience ci-après : Dans le cas où le Soumissionnaire est un GECA, seuls l'expérience et la capacité technique démontrées du GECA seront prises en compte et non celles des membres individuels, et leurs expériences/capacités individuelles ne seront pas accumulées. Les termes « biens similaires », lorsqu'ils sont utilisés, comprennent les mises à niveau, les versions les plus récentes et améliorées ou les modèles

ayant des spécifications et une technologie similaires. Se référer au Formulaire EXP-1 pour les renseignements requis.

[insérer une liste des exigences, y compris l'expérience acquise dans la mise en œuvre réussie des exigences en matière d'acquisitions durables, si le Dossier d'appel d'offres le spécifie].

Exemples d'exigences en matière d'expérience :

[Exemple de texte : (a) Le soumissionnaire doit avoir fabriqué des biens similaires depuis le 1er janvier (préciser----- l'année pour couvrir une période suffisamment longue allant de 2 à 5 ans selon les biens à acquérir)].

*[Exemple de texte : (b) Le soumissionnaire devra fournir des preuves documentaires pour démontrer qu'au moins (indiquer le -----nombre - 1 à 3) marchés de biens similaires ont été exécutés avec succès depuis le 1er janvier, ----(indiquer l'année), **chacun** impliquant un **total** (choisir «chacun» ou «total» et supprimer l'autre) d'au moins ----chiffre ou nombre/pourcentage de la quantité requise pour chaque article (indiquer un nombre qui correspond à 70% ou 80% de la quantité requise pour chaque article ou un pourcentage, 70% ou 80% de la quantité requise de chaque article)*

[Note : Les critères suivants peuvent être utilisés lorsque les quantités requises de certains articles sont très importantes et doivent être livrées dans un délai relativement court. Préciser la capacité minimale installée admissible en fonction de l'analyse du marché économique, de la quantité totale et du rythme d'approvisionnement requis en vertu du contrat. Normalement, 100 % à 150 % du rythme de livraison requis pour la capacité installée et 60 % à 80 % du rythme de livraison requis pour la capacité prouvée].

[Exemple de texte : (c)

(i) La capacité installée pour la fabrication de l'article N°----(indiquer le numéro de l'article concerné) ne doit pas être inférieure à ---unités par mois).

(ii) La capacité d'approvisionnement prouvée est déterminée en divisant la quantité totale de l'article N°----(indiquer le numéro de l'article pertinent) fournie depuis le 1er janvier, AAAA---- (indiquer l'année) par le nombre de mois----(préciser le nombre de mois écoulés depuis le 1er janvier, AAAA jusqu'à la date d'ouverture des offres) ne peut être inférieure à -----unités par mois.]

(iii) Preuve documentaire de l'utilisation des Biens (le cas échéant)

Le Soumissionnaire doit fournir la preuve écrite que les Biens qu'il propose remplissent la(les) condition(s) d'utilisation suivante : *[insérer la/les condition(s) d'utilisation]*

[Exemple de texte : Le Soumissionnaire fournira à l'Acheteur des documents justificatifs démontrant, à sa satisfaction, que des Biens similaires tels que ceux faisant l'objet de l'offre ont été utilisés ou exploités avec succès depuis le 1er janvier, ---- (indiquer l'année). Si le soumissionnaire est un GECA, les éléments de preuve attestant l'utilisation des Biens fournis antérieurement doivent être au nom du GECA].

Se référer au Formulaire Exp-1 pour les renseignements requis.

(II) Si le Soumissionnaire n'est pas le fabricant :

Si le Soumissionnaire n'est pas le fabricant, mais propose des Biens au nom d'un Fabricant dans le cadre d'une Autorisation du Fabricant donnée suivant le Formulaire de la Section IV (Formulaires de Soumission), le Fabricant doit posséder et faire la preuve qu'il possède les qualifications (i), (ii) et (iii) ci-avant et le Soumissionnaire doit faire la preuve qu'il a réalisé avec succès _____ *[insérer le nombre]* marchés pour des biens similaires au cours des années précédentes, et ce depuis le 1er _____ janvier *[indiquer l'année]*. *[Si le soumissionnaire est un GECA, les marchés exécutés antérieurement doivent être au nom du GECA].*

Se référer au Formulaire Exp-1 pour les renseignements requis.

[Note : En outre, préciser les critères d'évaluation pertinents, y compris l'expérience requise en matière d'acquisitions durables, s'il a été décidé que ce dernier point est important et devrait faire partie de l'évaluation des offres].

(III) Antécédents de marchés non exécutés :

Le Soumissionnaire, y compris le fabricant, si le Soumissionnaire n'est pas le fabricant, et chaque membre du GECA dans le cas où le Soumissionnaire est un GECA, doit démontrer que l'inexécution d'un marché n'est pas due à la défaillance du Soumissionnaire, du fabricant ou du membre du GECA selon le cas, depuis le 1^{er} janvier (insérer l'année). Les renseignements requis doivent être fournis conformément au Formulaire ANT-2.

(IV) Litiges en instance :

La solvabilité actuelle et la rentabilité à long terme du Soumissionnaire unique, et dans le cas où le Soumissionnaire est un GECA, de chaque membre du GECA, resteront saines et acceptables selon les critères établis en matière de capacité financière conformément au paragraphe I (i) ci-dessus même dans le cas où l'ensemble des litiges en instance seraient tranchés à l'encontre du Soumissionnaire. Le Soumissionnaire doit fournir des renseignements sur les litiges en instance conformément au Formulaire ANT-2.

(V) Historique des litiges : Il n'y aura pas de précédents de décisions judiciaires/arbitrales systématiquement conclus à l'encontre du Soumissionnaire⁹ depuis le 1^{er} janvier [insérer l'année]. Toutes les parties au contrat doivent fournir les renseignements conformément au Formulaire ANT.

[Qualifications du Soumissionnaire : Note sur l'Offre économiquement la plus avantageuse : Si l'évaluation des offres est fondée sur des critères à points pour la détermination de l'Offre économiquement la plus avantageuse (OEPA), les critères de qualification requis pour les soumissionnaires et les formulaires correspondants à soumettre par les soumissionnaires seront incorporés dans la Section III et la Section IV respectivement. L'Acheteur décidera et précisera en conséquence si ces critères doivent être appliqués pour les qualifications du Soumissionnaire de manière indépendante ou en combinaison avec les critères de notation binaire oui/non (conformité). Il décidera et précisera également si les critères à points pour les qualifications des Soumissionnaires sont inclus dans les critères à points pour l'évaluation technique et l'évaluation financière. Il convient de s'assurer qu'il n'y a pas de double comptage en spécifiant deux fois le même critère.]

PARTIE FINANCIÈRE

2 Marge de préférence (article 38 des IS)

2.1 Préférence pour les Biens fabriqués dans le pays de l'Acheteur

Si les DPAO le prévoient, l'Acheteur accordera dans la comparaison des offres évaluées une marge de préférence aux biens fabriqués dans le pays de l'Acheteur, conformément aux procédures ci-après.

⁹ Le Soumissionnaire fournira des renseignements exacts sur le Formulaire ANT-2 relatif à tout litige ou arbitrage résultant de marchés achevés ou en cours d'exécution depuis le 1^{er} janvier----- (année). Des antécédents constants en matière d'attribution de marchés à l'encontre du soumissionnaire ou d'un membre d'un GECA peuvent entraîner le rejet de l'offre.

L'Acheteur classera les offres conformes pour l'essentiel dans l'un des trois groupes ci-après :

- (a) **Groupe A** : les offres proposant des biens fabriqués dans le pays de l'Acheteur, pour lesquels (i) le coût de la main-d'œuvre, les matières premières et les composants provenant du pays de l'Acheteur représentent vingt (20) pour cent ou plus du prix EXW (sortie usine, fabrique, magasin d'exposition, entrepôt ou magasin de ventes, suivant le cas) ; et (ii) l'établissement de production dans lequel ces biens seront fabriqués ou assemblés, se consacre à la fabrication/au montage de ces biens au moins depuis la date du dépôt de l'offre.
- (b) **Groupe B** : toutes les autres offres proposant des biens fabriqués dans le pays de l'Acheteur.
- (c) **Groupe C** : les offres proposant des Biens fabriqués en dehors du pays de l'Acheteur qui ont été ou qui seront importés.

Pour faciliter cette classification par l'Acheteur, le Soumissionnaire remplira la version appropriée du Bordereau des prix inclus dans le Dossier d'Appel d'Offres. Une classification incorrecte peut rendre l'offre non conforme. Les Soumissionnaires fourniront des informations correctes, en particulier en ce qui concerne les droits, taxes, etc. payés sur les Biens précédemment importés et le pourcentage de main d'œuvre, matériaux et composants locaux pour les Biens fabriqués dans le pays de l'Acheteur, car toute fausse information qui ne peut être appuyée par des documents est susceptible de l'offre non conforme, outre les autres sanctions prévues dans la Section VI relatives aux informations falsifiées.

L'Acheteur examinera d'abord les offres pour vérifier dans quel groupe les soumissionnaires auront classé leurs offres en préparant leurs soumissions et Bordereaux des prix. Il confirmera ou modifiera ce classement si besoin est.

Toutes les offres évaluées de chaque groupe seront ensuite comparées entre elles, pour déterminer quelle est l'offre évaluée la moins-disante de chaque groupe. L'offre évaluée la moins-disante de chaque groupe sera ensuite comparée avec les offres évaluées les moins-disantes des autres groupes. Si, de cette comparaison, il ressort qu'une offre des Groupes A ou B est l'offre évaluée moins-disante, le Soumissionnaire qui l'a présentée se verra attribuer le marché.

Si, à la suite de la comparaison qui précède, l'offre dont le coût est évalué le moins-disant fait partie du Groupe C, toutes les offres du Groupe C seront de nouveau comparées à l'offre du Groupe A dont le coût est évalué le moins-disant dans ce Groupe, après qu'on ait ajouté au prix évalué des biens proposés dans chacune des

offres du Groupe C, et aux seules fins de cette comparaison supplémentaire, un montant de **15% (quinze pour cent)** du prix CIP (port et assurance payés jusqu'au lieu de destination) des biens à importer ou déjà importés. Tous les prix tiendront compte des rabais inconditionnels et seront corrigés des erreurs arithmétiques. Si l'offre du Groupe A est la moins-disante, elle sera retenue pour l'attribution du marché. Dans le cas contraire, c'est l'offre évaluée la moins-disante du Groupe C qui sera retenue.

2.2 Préférence pour les Biens fabriqués dans les pays membres régionaux

Si les Données particulières de l'appel d'offres (DPAO) le prévoient, l'Acheteur, aux fins de la comparaison des offres, accordera une préférence régionale pour les biens fabriqués dans les pays membres régionaux associés au pays de l'Emprunteur dans le cadre d'un arrangement tarifaire préférentiel régional, visant à favoriser l'intégration économique par le biais d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange, conformément aux procédures décrites aux paragraphes ci-après.

Toutes les offres conformes seront classées dans l'un des deux groupes suivants :

Groupe A, qui comprend les offres de biens pour lesquels les soumissionnaires respectifs ont prouvé, à la satisfaction de l'Emprunteur et de la Banque, qu'ils sont éligibles à la préférence régionale ;

Groupe B, qui comprend toutes les autres offres.

- i) Afin de déterminer l'offre la moins-disante de chaque groupe, toutes les offres de chaque groupe ayant fait l'objet d'une évaluation doivent être comparées entre elles. Les offres jugées les moins-disantes dans chaque groupe sont ensuite comparées les unes aux autres et si, à l'issue de cette comparaison, c'est une offre du Groupe A qui est la moins-disante, ladite offre est retenue aux fins d'attribution.
- ii) Si, à l'issue de la comparaison effectuée suivant les modalités définies au paragraphe i) ci-dessus, l'offre évaluée la moins-disante est une offre du Groupe B, toutes les offres du Groupe B seront comparées à l'offre évaluée la moins-disante du Groupe A, après avoir ajouté au prix des biens importés indiqué dans chaque offre du Groupe B, et ce, aux seules fins de cette comparaison, un montant égal :
 - a) à la différence entre le montant des droits d'importation applicables à de tels biens lorsqu'ils proviennent de pays non parties à l'accord tarifaire préférentiel et le montant qui est applicable à ces biens lorsqu'ils proviennent de pays parties à cet accord ; ou

- b) à **10 % (dix pourcent)** du prix CIF ou CIP indiqué dans l'offre desdits biens si la différence indiquée dans a) ci-dessus est supérieure à 10 % du prix de cette offre.

Si, à l'issue de cette comparaison, l'offre la moins-disante est celle du Groupe A, ladite offre est retenue aux fins d'attribution ; Dans le cas contraire, c'est l'offre du Groupe B évaluée la moins-disante conformément aux dispositions du paragraphe i) ci-dessus, qui est retenue.

3. Évaluation (articles 31, 32 et 35 des IS)

3.1. Critères d'évaluation (autres facteurs) (article 35.5 des IS)

L'évaluation d'une offre par l'Acheteur pourra prendre en compte, en plus du Prix de l'Offre indiqué conformément à l'article 14.9 des IS, un ou plusieurs des facteurs suivants tels que spécifiés dans l'article 35.1(f) des IS et dans les DPAO concernant l'article 35.5 des IS, selon les critères et méthodes ci-après.

- (a) Calendrier de livraison (version des Incoterms **spécifiée dans le DPAO**)

[Les Biens faisant l'objet du présent Appel d'Offres doivent être livrés (expédiés) au cours d'une période de temps acceptable (c'est à dire entre et y compris une date initiale et une date finale) spécifiée à la Section VII –Exigences de l'Acheteur. Aucun bonus ne sera alloué pour livraison anticipée ; et les offres proposant une livraison au-delà de cette période seront considérées non conformes. À l'intérieur de cette période de temps acceptable, un ajustement de [insérer le facteur d'ajustement], sera ajouté aux prix des offres prévoyant une livraison après « la date de livraison au plus tôt » spécifiée à la Section VII. Cet ajustement sera effectué seulement à des fins d'évaluation.

[Un facteur d'ajustement de 0,5 % par semaine de retard serait raisonnable. Toutefois, le facteur d'ajustement ne devrait pas être supérieur au taux de pénalités de retard à appliquer en cas de retard dans la livraison des biens et services en vertu des conditions du contrat].

- (b) Variantes au Calendrier de règlement *[insérer l'un des éléments suivants, le cas échéant]*
 - (i) *Les soumissionnaires indiqueront les prix de leur offre sur la base du calendrier de règlement figurant au CCAP. Les offres seront évaluées sur cette base. Les soumissionnaires sont toutefois autorisés à présenter une variante au calendrier de règlement et à indiquer la réduction de prix qu'ils offrent pour cette variante. L'Acheteur peut*

considérer la variante au calendrier de règlement et la réduction de prix proposée par le Soumissionnaire retenu sur la base du calendrier de règlement figurant au CCAP.

ou

- (i) *Le CCAP indique le calendrier de règlement spécifié par l'Acheteur. Si une offre comprend un calendrier différent et si l'Acheteur le considère acceptable, l'offre sera évaluée en tenant compte des intérêts bancaires résultant du règlement anticipé prévu par la variante par rapport au calendrier indiqué dans le CCAP, au taux annuel de [insérer le taux d'ajustement].*
- (c) Coût des composants de remplacement, des pièces de rechange obligatoires et du service après-vente. *[insérer (i) ou (ii) ci-dessous]*
 - (i) *La liste des articles et les quantités obligatoires des principaux ensembles, composants et pièces de rechange obligatoires, qui seront probablement nécessaires pendant la période initiale de fonctionnement des biens **spécifiée aux DPAO** en référence à l'article 16.4 des IS, est fournie dans la liste des Biens. Leur coût total résultant de l'application des prix unitaires indiqués dans l'offre, sera ajouté au prix de l'offre aux fins d'évaluation.*

ou

- (ii) *L'Acheteur dressera une liste des composants et pièces de rechange d'emploi fréquent les plus coûteux, ainsi qu'une estimation des quantités nécessaires pour la période initiale de fonctionnement, telle qu'elle est **stipulée aux DPAO** en référence à l'article 16.4 des IS. Le coût correspondant sera déterminé à partir des prix unitaires indiqués par le Soumissionnaire, et sera ajouté au prix de l'offre aux fins d'évaluation.*

ou

- (iii) *Le Soumissionnaire fournira avec son offre la liste des pièces de rechange recommandées pour les Biens proposés, en indiquant pour chaque article la quantité et l'unité recommandées, ainsi que le prix total CIP - destination finale, requis pour la période initiale de fonctionnement, **stipulée aux DPAO** en référence à l'article 16.4 des IS. Le coût de ces pièces de rechange sera pris en compte pour l'évaluation des offres. Le Soumissionnaire, s'il est retenu, s'engage à fournir gratuitement à l'Acheteur tout article et toute quantité ne figurant pas*

sur la liste ci-dessus qui, selon la détermination de l'Acheteur, seraient nécessaires pendant la période de fonctionnement précitée spécifiée aux DPAO en référence à l'article 16 des IS.

ou

- (iv) *Le Soumissionnaire fournira avec son offre la liste des pièces de rechange recommandées pour les Biens proposés, en indiquant pour chaque pièce de rechange la quantité et l'unité recommandées, ainsi que le prix CIP - destination finale, requis pour la période initiale de fonctionnement, telle qu'elle est **stipulée aux DPAO** en référence à l'article 16.4 des IS. Les prix proposés ne dépasseront pas les prix actuels facturés par le Soumissionnaire à d'autres parties. Le coût de ces pièces de rechange ne sera pas pris en compte pour l'évaluation des offres. L'Acheteur peut attribuer le marché de pièces de rechange au Soumissionnaire retenu pour la fourniture de Biens, en sélectionnant, à sa discrétion,, dans la liste des pièces de rechange recommandées par le Soumissionnaire, les articles et les quantités qu'il juge appropriés, aux prix unitaires indiqués par le Soumissionnaire mais ne dépassant pas - ---% (actuel) du coût des Biens [en règle générale, pas supérieur à 10% ou 15%].*

- (d) Disponibilité de pièces de rechange et de services après-vente dans le pays de l'Acheteur pour les équipements proposés dans l'Offre.

Le coût pour l'Acheteur de la mise en place d'installations minimums pour le service après-vente et pour le stockage des pièces de rechange, sera, s'il est mentionné séparément, sera ajouté au prix de l'Offre, à des fins d'évaluation uniquement.

- (e) Coût de fonctionnement et d'entretien durant le cycle de vie (Coût du cycle de vie -CCV)

Si cela est spécifié aux DPAO 35 .5, un ajustement afin de tenir compte des coûts de fonctionnement et d'entretien durant le cycle de vie des Biens sera ajouté au prix de l'offre, aux fins d'évaluation uniquement. L'ajustement sera effectué en conformité avec la méthodologie spécifiée ci-après :

[Note à l'Acheteur : Le recours à l'évaluation du coût durant la vie utile devrait être adopté lorsque les coûts d'exploitation et de maintenance pendant la durée d'utilisation spécifiée des Biens sont jugés substantiels en regard du coût initial d'achat, et sont susceptibles de varier en fonction de l'offre. Les

coûts durant la vie utile devraient être évalués en valeur nette actualisée. En cas d'évaluation durant la vie utile, préciser les facteurs qui seront utilisés]

[Compléter ou amender le texte ci-après ou supprimer l'ensemble lorsque le recours à l'évaluation du coût du cycle de vie n'est pas prévu]

- (i) Le nombre d'années de la vie utile est *[insérer le nombre d'années de vie économique des biens]*;
 - (ii) le taux d'actualisation à utiliser pour le calcul de la valeur actualisée nette des coûts futurs d'exploitation et maintenance est *[insérer le taux d'actualisation]* ;
 - (iii) les coûts annuels d'exploitation et de maintenance (coûts récurrents) seront déterminés sur la base de la méthodologie suivante:*[insérer la méthodologie : Par exemple, les facteurs qui seront utilisés pour calculer le coût du cycle de vie, tels que les coûts d'exploitation et de maintenance, la valeur résiduelle à la fin de la vie économique des biens, les principaux éléments qui seront utilisés pour déterminer le coût d'exploitation et de maintenance, comme le carburant, l'électricité, la main-d'œuvre, les pièces de rechange, etc. le prix unitaire des éléments comme le carburant, l'énergie, etc. la quantité d'utilisation annuelle comme les kilomètres ou heures de fonctionnement des Biens, la formule pour calculer le coût du cycle de vie, etc.]*;
 - (iv) le Soumissionnaire devra fournir les renseignements ci-après *[insérer les renseignements que le soumissionnaire devra fournir dans son offre, incluant des prix, p. ex. la consommation garantie de carburant et/ou d'électricité, le coût de la main-d'œuvre, des pièces de rechange, etc.]*.
- (f) Performances et rendement des équipements. *[insérer (i) ou (ii) ci-dessous]*
- (i) un ajustement reflétant le coût capitalisé des coûts additionnels de fonctionnement durant la durée de vie de l'équipement sera ajouté au prix de l'Offre pour les besoins de l'évaluation, si cela est **indiqué dans les DPAO 35.5**. L'ajustement sera calculé pour chaque point de performance ou rendement inférieur à la norme de 100, en appliquant la méthode ci-après :

[insérer la méthode et les facteurs applicables, le cas échéant : les aspects suivants pourraient être pris en compte dans la formulation de cette méthodologie et de ces critères : (i) Prix de l'offre pour

l'équipement ; ii) Prix des pièces de rechange nécessaires pour les X années d'exploitation, iii) Ajustements du prix de l'offre pour les omissions, divergences et exceptions aux conditions techniques et commerciales dans le dossier d'appel d'offres ; iv) économies capitalisées dues au rendement de l'équipement à hauteur de XXX USD pour chaque AAA% (pourcentage) au-dessus du rendement minimum ZZZ % (pourcentage) ; v) coût capitalisé pour la consommation électrique auxiliaire à PPP USD par kW pour l AAA années; et vi) Taux d'actualisation applicable : BBB%.]

Ou

- (ii) un ajustement reflétant le rendement des Biens proposés sera ajouté au prix de l'Offre pour les besoins de l'évaluation, si cela est indiqué dans les DPAO – IS 35.5. L'ajustement sera calculé en se fondant sur le coût unitaire de la production réelle des Biens proposés dans l'Offre, tout en respectant le minimum exigé, en en appliquant la méthode ci-après :

[insérer la méthode et les facteurs applicables, le cas échéant : Par exemple, l'évaluation et la comparaison des offres conformes doivent être fondées sur le coût total du cycle de vie pour XXX ans, par unité de production. Le coût du cycle de vie sera la somme du prix d'achat initial de l'équipement et du coût d'opération de l'énergie électrique pour XXX années d'exploitation au coût unitaire de \$US AAA par kWh, actualisé à la valeur actuelle nette à YYY pour cent].

(g) Critères spécifiques additionnels

[Tout autre critère spécifique, ainsi que la méthode appropriée pour son application, doit être détaillée dans les DPAO – IS 35.5, le cas échéant].

*[Si des **exigences techniques** spécifiques **d'acquisition durable** ont été spécifiées dans la Section VII, en fonction des besoins, indiquer que **soit** (i) ces exigences seront évaluées sur la base de conformité/non-conformité, **soit** (ii) la méthodologie pour le calcul d'un ajustement monétaire à effectuer au prix de l'offre pour les besoins de l'évaluation, pour tenir compte des offres qui dépassent le minimum exigé en matière de durabilité]*

- (h) Offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères notés**
[Omettre si non applicable. Le cas échéant indiquer les critères d'évaluation des offres et d'attribution].

Note : *[La Note suivante est fournie à l'intention des Acheteurs qui souhaitent appliquer les critères d'évaluation des offres et d'attribution fondés sur l'Offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères notés et les aider à la préparation des critères d'évaluation appropriés et des critères d'attribution sous réserve de l'approbation par la Banque. Cette Note sera supprimée et ne figurera pas dans le Dossier d'appel d'offres avant sa publication.]*

Si tous les critères techniques (autres que le prix) pour la détermination de l'Offre économiquement la plus avantageuse peuvent être quantifiés en terme monétaire, la procédure d'appel d'offres à une enveloppe (1 enveloppe) serait alors appropriée en appliquant les critères d'évaluation des offres pour déterminer l'offre évaluée la moins-disante, à moins qu'une procédure à double enveloppe (2 enveloppes) fournisse d'autres avantages que la procédure à une enveloppe pour l'acquisition concernée. Dans le cas contraire, s'il est nécessaire d'utiliser un système d'évaluation par points pour déterminer l'Offre économiquement la plus avantageuse, la procédure à double enveloppe est l'approche privilégiée pour assurer la transparence et s'assurer que les notes techniques ne seront pas modifiées pour favoriser une offre par rapport à une autre, notamment par la connaissance des prix des offres par l'évaluateur.

Lorsque l'acquisition est complexe et qu'elle exige un savoir-faire particulier ou des approches novatrices, les spécifications des biens ou des services ne peuvent être définies avec précision à l'avance et que la différence de qualité des biens ou des services fournis par différents soumissionnaires pour des besoins déterminés varie considérablement, ou lorsque l'évaluation de la qualité impliquant des aspects environnementaux et/ou sociaux est essentielle, dans les cas justifiés, pour optimiser les ressources, le prix proposé ne peut être le seul facteur à prendre en considération pour évaluer une offre. En plus du prix proposé, des facteurs de qualité doivent également être pris en considération pour l'évaluation des offres. Si la différence de qualité entre les offres peut être quantifiée en termes monétaires, ces valeurs doivent être ajoutées au prix de l'offre et l'offre évaluée la plus moins-disante sera déterminée pour l'attribution. Cependant, lorsque tous les facteurs ne peuvent être quantifiés en valeur monétaire, une évaluation des offres basée sur un système de notation par points peut être appropriée pour évaluer ces facteurs. Ces critères d'évaluation des offres déterminent « l'Offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères notés » en combinant le prix, la qualité (technique) et d'autres facteurs sélectionnés, y compris les aspects qualitatifs impliquant des aspects environnementaux et/ou sociaux, les caractéristiques

innovantes et, le cas échéant, la qualification des soumissionnaires (organisation, qualification et expérience du personnel affecté, service après-vente et assistance technique, conditions et délais de livraison et de réalisation), par pondération prédéfinie attribuée à chaque critère et sous-critère. Certains des facteurs ci-dessus pouvant être quantifiés en termes monétaires devraient de préférence être séparés et inclus dans le coût évalué des Biens et tous les autres facteurs qui ne peuvent pas être quantifiés en termes monétaires devraient être évalués par affectation de points. Cependant, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de double comptage, par exemple, un facteur qui a été évalué sur la base d'une quantification de la valeur monétaire ne devrait pas être évalué à nouveau par système de points.

Il n'existe pas de liste unique type de critères pour la détermination de l'Offre économiquement la plus avantageuse s'appliquant à tous les types de biens et de services connexes. Les facteurs appropriés et leur pondération respective dans le système d'évaluation par points devraient être déterminés en fonction de la nature, de la taille et de la complexité des biens à acquérir, du résultat ciblé de l'acquisition, des normes de qualité technique et des paramètres fonctionnels supérieurs aux exigences minimales des offres concurrentes, des politiques de durabilité de l'Emprunteur, de la meilleure optimisation des ressources, etc. Dans l'évaluation des caractéristiques techniques allant au-delà des exigences minimales en matière de spécifications et d'exigences fonctionnelles et lors de la spécification des facteurs à cet effet, il convient d'adopter une approche équilibrée qui tiendra compte des besoins du projet et du budget alloué, en s'assurant que des caractéristiques techniques supérieures seraient effectivement bénéfiques dans l'utilisation réelle pour laquelle les biens sont acquis et n'aboutissent pas à des élaborées spécifications excessivement élaborées qui pourraient être redondantes en ayant une incidence négative sur les coûts et les résultats. Des experts techniques devraient être consultés pour la sélection des critères et leur pondération respective en fonction de l'importance de la fonctionnalité technique.

En règle générale, les pondérations (notes maximales) pour l'évaluation devraient inclure une pondération du prix variant de 80 % à 90 %, mais qui ne devrait normalement pas être inférieure à 70 %, ce qui peut se justifier dans des circonstances exceptionnelles. D'autres facteurs devraient avoir des critères et des sous-critères bien définis de sorte que, lors de l'attribution des points pour la qualité ou d'autres aspects, la subjectivité puisse être réduite autant que possible et éviter les risques d'abus éventuels].

La formule la plus courante utilisée pour le système de points de l'évaluation est la suivante :

Le Score de l'Offre évaluée (B) est calculé pour chaque Offre conforme pour l'essentiel au moyen de la formule suivante, qui permet une évaluation complète et détaillée du prix de l'Offre et des mérites techniques de chaque Offre :

$$B \equiv \frac{C_{low}}{C} X + \frac{T}{T_{high}} (1 - X)$$

Où,

B = Note combinée : Prix et qualité technique de l'offre

C = Prix de l'offre évaluée ou coût du cycle de vie (CCV)

C_{low} = Prix le moins-disant ou le coût du cycle de vie le plus économique de tous les prix des Offres évaluées parmi les Offres conformes pour l'essentiel

T = Score technique réalisé par l'Offre qui a été la mieux notée parmi toutes les Offres conformes.

T_{high} = Score technique de l'Offre qui a été la mieux notée parmi toutes les offres conformes.

*X = Pondération du Prix tel que **spécifié aux DPAO***

Lorsqu'il y a plusieurs facteurs techniques et que chaque facteur peut en avoir plusieurs, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer le total des sous-facteurs techniques du Score « T » réalisé par une Offre.

$$T \equiv \sum_{j=1}^n S_j * W_j$$

où :

S_j = Score technique du facteur «j»

W_j = Poids du facteur «j» tel qu'il est spécifié

n = Nombre de facteurs

$$\sum_{j=1}^n W_j = 1$$

Et

$$S_j \equiv \sum_{i=1}^k t_{ji} * w_{ji}$$

où :

t_{ji} = Score technique pour le sous-facteur «i» dans le facteur «j»

w_{ji} = Poids du sous-facteur «i» dans le facteur «j»,

k = Nombre de sous-facteurs notés dans le facteur «j»

$$\sum_{i=1}^k w_{ji} = 1$$

L'Offre présentant le Score de l'Offre évaluée (B) le plus élevé parmi les Offres conformes sera considérée comme l'Offre économiquement la plus avantageuse sur la base des critères notés et est retenue pour l'attribution du marché, à condition que le soumissionnaire soit jugé qualifié pour exécuter le marché conformément aux critères de qualification précisés dans le Dossier d'appel d'offres. Les prix des offres évaluées C et C_{low} tiennent compte des corrections arithmétiques, des corrections monétaires, le cas échéant, y compris tous les facteurs quantifiables en valeur monétaire ainsi que les coûts d'opération et de maintenance ou les coûts récurrents. Les caractéristiques techniques, qu'elles soient liées à la puissance, à la capacité ou à d'autres caractéristiques de performance et de conception, doivent être pertinentes pour le marché en question et être décidées en fonction des considérations exposées ci-dessus. Sur la base de ce principe, et comme indiqué ci-dessus, la formule peut être étendue à d'autres facteurs non monétaires liés à la durabilité, tels que les performances sociales et environnementales, etc.]

3.2. Marchés multiples (article 35.3 des IS)

- a) Pour déterminer la conformité pour l'essentiel des offres et des qualifications des soumissionnaires au Dossier d'appel d'offres, les critères et les procédures décrits dans les Sections F et G, aux IS, aux Données particulières de l'appel d'offres et dans la présente Section III « Critères d'évaluation et de qualification » doivent être strictement respectées.
- b) Les offres sollicitées sur la base d'une approche par article, lot ou groupe de lots doivent être évaluées et le Marché correspondant sera attribué sur la base de chaque article, chaque lot ou groupe de lots, selon le cas. Le(s) Marché(s) sera(seront) attribué(s) au(x) soumissionnaire(s) ayant remis une(des) offre(s) conforme(s) pour l'essentiel et évaluée(s) au coût le moins-disant pour l'Acheteur pour les articles, lots ou groupe des lots, après prise en compte de toute les

combinaisons possibles et des rabais offerts, sous réserve que le(les) soumissionnaire(s) retenu(s) satisfasse(ont) aux conditions de qualification (Réf. : Section III, Critères de qualification, y compris les articles 33, 35 à 40 et 44 des IS). Pour chacune des approches ci-dessus, un Marché peut porter sur plus d'un article, d'un lot ou d'un groupe de lots, si un soumissionnaire est déterminé attributaire en conséquence.

- c) Pour chacune des approches ci-dessus, la détermination du coût le moins-disant pour l'Acheteur sera basée sur les éléments suivants :
- (i) Tout article cité dans une offre, quelle que soit la méthode de passation de marchés et le mode d'attribution (article par article, lot par lot ou groupe de lots par groupe de lots), doit être classé dans l'un des trois groupes, à savoir A, B et C, tels que cités dans l'offre.
 - (ii) Le coût évalué le moins-disant d'un article doit être déterminé par application de tous les critères spécifiés dans les différentes sections, les IS, les DPAO et la présente Section III, tel qu'indiqué au paragraphe (a) ci-dessus, en tenant compte des rabais offerts pour des articles combinés (à condition que le(s) Soumissionnaire(s) sélectionné(s) satisfait(ont) pour l'essentiel aux critères de qualification des articles combinés), et par application de la marge de préférence nationale, le cas échéant. Si un article d'une offre est éligible à l'application de la marge de préférence nationale, le prix évalué de cet article dans le Groupe C tiendra compte de la marge de préférence applicable par rapport au prix CIP pour la comparaison avec les autres offres du Groupe A ; et
 - (iii) Le coût évalué le moins-disant d'un lot ou d'un groupe de lots, selon le cas, sera la somme du coût évalué de tous les articles individuels du lot ou du groupe de lots, selon le cas, déterminé conformément au paragraphe (c) (ii) ci-dessus, en tenant compte des rabais offerts, selon le cas, pour les lots ou groupes de lots combinés (à condition que le ou les Soumissionnaires sélectionnés satisfont pour l'essentiel aux critères de qualification pour les lots ou groupes de lots combinés, selon le cas).
 - (iv) Lorsque les critères d'évaluation sont fondés sur l'application de l'Offre économiquement la plus avantageuse, après évaluation du coût de l'offre comme indiqué ci-dessus, sans application de remises croisées pour la combinaison de plus d'un article, lot ou forfait, le coût évalué sera converti en points de mérite (scores) selon la pondération attribuée au prix, le prix évalué le plus économique obtient le score le plus élevé et les autres prix suivent la notation inverse ou selon la formule indiquée. Par la suite, les scores de prix seront combinés avec d'autres scores, y

compris les scores techniques et tout autre facteur selon la formule ou les critères applicables. L'offre ou les offres retenues pour attribution [Offre(s) économiquement la(les) avantageuse(s)] seront basées sur les scores combinés les plus élevés.

[Note à l'intention de l'Acheteur à supprimer avant l'émission du Dossier d'appel d'offres : L'évaluation peut devenir extrêmement complexe si un grand nombre d'articles, de lots ou de groupes de lots sont inclus dans l'appel d'offres et ne sont pas correctement regroupés selon les intérêts du marché économique intérieur ou étranger ou du fait de ne pas tenir compte des intérêts des fabricants et de leur chaîne de production pour certaines catégories d'articles. L'application des préférences nationales et/ou régionales peut rendre le processus encore plus complexe.]

3.3. Offres variantes (article 13.1 des IS)

L'Acheteur évaluera les variantes comme suit, si leur prise en compte est prévue aux DPAO – IS 13.1 :

[insérer l'option applicable, le cas échéant]

« Le Soumissionnaire pourra soumettre une offre variante (parties technique et financière) seulement s'il a remis une offre conforme au Dossier d'appel d'offres (offre de base). L'Acheteur prendra en considération uniquement les offres variantes éventuellement présentées par le Soumissionnaire dont l'offre de base a été évaluée la moins-disante [ou si permise, l'Offre économiquement la plus avantageuse]. »

ou

« Le Soumissionnaire pourra soumettre une offre variante qu'il ait remis ou non une offre conforme au Dossier d'appel d'offres (Offre de base). L'Acheteur prendra en considération les offres variantes telles que définies dans les Spécifications techniques de la Section VII. Toutes les offres reçues, qu'elles soient des offres de base ou des offres variantes, satisfaisant aux exigences des spécifications seront évaluées sur leurs mérites propres selon la procédure indiquée aux articles 31 et 35 des IS ».

4. Offre(s) retenue(s) (article 40 des IS)

L'Acheteur utilisera les critères et méthodes définis dans cette section pour évaluer les offres et déterminer quelle(s) est(sont) l'(s)Offre(s) la(les) plus avantageuse(s) :

- (a) qui est(sont) conforme(s) pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres ; et
- (b) dont le(s) coût(s) évalué(s) est(sont) le(s) plus bas [ou si permise, l'Offre économiquement la plus avantageuse] pour l'Acheteur pour tous les articles à acquérir

sur la base soit du Marché unique, soit de plusieurs Marchés combinés, selon le cas, conformément aux dispositions de l'article 14.6 des IS relatives aux prix des offres et rabais, et aux dispositions du Dossier d'appel d'offres concernant l'évaluation des offres et l'attribution du(des) Marché(s) ; et est(sont) présentée(s) par le(s) Soumissionnaire(s) qui satisfait(satisfont) aux critères de qualification applicables au(x) Marché(s) pour lequel(lesquels) il(s) a(ont) été sélectionné(s).

Section IV - Formulaires de soumission

Table des formulaires

Lettre de soumission - Partie technique.....	87
Annexe A de la Partie technique.....	90
Offre technique – Offre de base	90
Offre technique – Offre variante.....	92
Annexe B de la Partie technique :	93
Qualification du Soumissionnaire.....	93
Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire - Formulaire ELI-1.1	94
Formulaire de renseignements sur les membres de GECA - Formulaire ELI-1.2.....	96
Antécédents de marchés non exécutés - - Litiges en instance – Antécédents des litiges - Formulaire ANT-2.....	98
Situation financière : Chiffre d'affaires annuel moyen	102
Formulaire FIN - 3.2.....	102
Expérience : Formulaire Exp-1	103
Modèle d'Autorisation du Fabricant.....	105
Annexe C : Partie technique : Garantie de soumission	106
Modèle de la Garantie de soumission: (Garantie bancaire)	107
Modèle de la Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie).....	109
Annexe D de la Partie technique : Conditions commerciales	113
Lettre de soumission – Partie financière - Offre de base.....	114
Annexe E : Partie financière – Offre de base	119

Formulaires de Bordereau des prix.....	119
Bordereau des prix : Biens fabriqués à l'extérieur du pays de l'Acheteur, à importer	120
Bordereau de prix : Biens fabriqués à l'extérieur du pays de l'Acheteur, déjà importés*	122
Lettre de soumission - Partie financière – Offre variante	127

Lettre de soumission - Partie technique

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRÈS AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE

Insérer le présent formulaire dûment rempli dans la première enveloppe « PARTIE TECHNIQUE ».

Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l'adresse commerciale complets.

Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d'offres]

Date de soumission : *[insérer la date (jour, mois, année) de dépôt de l'offre]*

AOIO/AOIR No.: *[insérer le numéro selon le Plan de passation des marchés]*

Invitation à soumissionner No. : *[insérer le numéro d'identification]*

Variante No. : *[insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

À : *[insérer le nom complet de l'Acheteur]*

Nous, les soussignés soumettons une Offre en deux parties :

- (a) La Partie technique, et
- (b) La Partie financière.

Nous déclarons, en soumettant l'Offre que :

- (a) **Aucune réserve** : Nous avons examiné le Dossier d'appel d'offres, y compris l'amendement/ les amendements publiés conformément aux Instructions aux soumissionnaires (IS 8), et n'avons aucune réserve à leur égard ;
- (b) **Éligibilité du Soumissionnaire**: Nous remplissons les critères d'éligibilité et nous n'avons pas de conflit d'intérêt tels que définis à l'Article 4 des IS ;
- (c) **Déclaration de Garantie de soumission** : Nous n'avons pas été exclus par l'Acheteur sur la base de la mise en œuvre de la Déclaration de garantie de soumission ou de proposition telle que prévue à l'article 4.7 des IS ;
- (d) **Conformité** : Nous nous engageons à fournir conformément au Dossier d'appel d'offres et au Calendrier de livraison spécifié dans les Exigences les Biens et

Services connexes ci-après : *[insérer une brève description des Biens et Services connexes]* ;

- (e) **Durée de validité des offres** : Notre offre demeurera valide pendant la période indiquée aux DPAO - IS 18.1 (telle que modifiée par additif le cas échéant) à compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres aux DPAO - IS 22.1 (telle que modifiée par additif le cas échéant) ; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;
- (f) **Garantie de bonne exécution** : Si notre offre est acceptée, nous nous engageons à obtenir une garantie de bonne exécution du Marché conformément au Dossier d'appel d'offres ;
- (g) **Offre unique par Soumissionnaire** : Conformément à l'article 4.3 des Instructions aux soumissionnaires, nous ne participons pas, en qualité de soumissionnaire individuel, de membre d'un GECA ni de sous-traitant à plus d'une offre dans le cadre du présent Appel d'offres, à l'exception des offres variantes présentées conformément à l'Article 13 des Instructions aux Soumissionnaires ;
- (h) **Suspension et exclusion** : ni notre entreprise, ni nos sous-traitants, fournisseurs, consultants, fabricants ou prestataires de services pour toute partie du marché, ne faisons l'objet et ne sommes pas sous le contrôle d'une entité ou d'une personne faisant l'objet de suspension temporaire ou d'exclusion prononcée par la Banque ou d'exclusion imposée par la Banque en vertu de l'Accord Mutuel d'Exclusion entre la Banque et les autres banques de développement. En outre nous ne sommes pas inéligibles au titre de la législation, ou d'une autre réglementation officielle du pays de l'Acheteur, ou en application d'une décision prise par le Conseil de sécurité des Nations Unies ;
- (i) **Entreprise ou institution publique** : *[insérer soit « nous ne sommes pas une entreprise publique du pays de l'Acheteur » ou « nous sommes une entreprise publique du pays de l'Acheteur et nous satisfaisons aux dispositions de l'article 4.6 des IS »]* ;
- (j) **Engagement contractuel**: Il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la lettre d'acceptation du Marché que vous nous adresserez tiendra lieu d'engagement ferme entre nous, jusqu'à ce qu'un marché soit formellement établi et signé ;
- (k) **La Banque n'est pas tenue d'accepter** : Nous comprenons que vous n'êtes pas tenu d'accepter l'offre au coût évalué le plus économique, [l'offre économiquement la plus avantageuse] ou toute autre offre que vous avez pu recevoir ; et

- (l) **Fraude et corruption** : Nous certifions que nous avons adopté toute mesure appropriée afin d'assurer qu'aucune personne agissant en notre nom, ou pour notre compte, ne puisse se livrer à un quelconque acte de fraude et corruption.

Nom du soumissionnaire : * *[insérer le nom complet du Soumissionnaire].*

Nom de la personne dûment habilitée à signer l'offre pour et au nom du Soumissionnaire : ** *[insérer le nom complet de la personne dûment autorisée à signer la soumission.]*

Titre du signataire de l'offre : *[insérer le titre complet de la personne qui signe l'offre]*

Signature de la personne nommée ci-dessus : *[insérer la signature de la personne dont le nom et la qualité sont indiqués ci-dessus]*

Date de signature *[insérer la date de signature]* **jour de** *[insérer le mois], [insérer l'année].*

**Dans le cas d'une offre présentée par un GECA, indiquer le nom du GECA ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire, et signer au nom du GECA et non au nom d'un seul partenaire qui a reçu le pouvoir.*

***La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire. Si le Soumissionnaire est un GECA, le pouvoir doit être donné par le GECA ou par tous les partenaires du GECA, à joindre à l'offre.*

Annexe A de la Partie technique

Offre technique – Offre de base

Numéro AOIO/AOIR *[L'Acheteur doit insérer le numéro de l'AOI tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés].*

[Note à l'intention du Soumissionnaire : Le Soumissionnaire devra démontrer qu'il se conforme aux exigences et spécifications techniques de l'Acheteur telles que décrites dans la Section VII du Dossier d'appel d'offres. Toute divergence ou déviation par rapport aux spécifications techniques requises doit être mise en évidence et, s'il n'y en a pas, la pleine conformité doit être confirmée.]

Le Soumissionnaire fournira des renseignements et une documentation complets sur les normes, codes, conceptions et spécifications techniques, les biens et services connexes offerts, ainsi que le numéro de modèle ou tout autre numéro d'identification du fabricant, le cas échéant et conformément à toutes les exigences mentionnées dans l'article 16 des IS. Le Dossier d'appel d'offres peut spécifier un tableau, un formulaire ou un modèle pour présenter les aspects techniques, les spécifications, les caractéristiques, les paramètres fonctionnels ou autres paramètres garantis, le Soumissionnaire doit toujours les utiliser sans aucune modification et s'assurer que tous les détails demandés et les documents justificatifs sont fournis. L'absence ou l'omission ou la non-confirmation de détails, de renseignements et de documents importants concernant des exigences techniques ou des caractéristiques techniques importantes ou essentielles peut entraîner le rejet de l'offre.

Si les détails des spécifications des Biens offerts dans le texte écrit de l'Offre diffèrent des détails fournis dans la documentation, les dessins ou d'autres parties du document, toutes ces divergences seront expliquées à la satisfaction de l'Acheteur, à défaut de quoi l'Acheteur pourra rejeter l'Offre ou, si cela est jugé approprié, pourra considérer les informations dans le texte écrit de l'Offre comme valables et ignorer les détails des autres parties de l'Offre. Si aucune confirmation n'est apportée par le Soumissionnaire, son offre sera rejetée.

L'offre devra être conforme aux spécifications et exigences de l'Acheteur telles que spécifiées dans le Dossier d'appel d'offres, ainsi que tous les documents justificatifs mentionnés dans l'article 16 des IS. La preuve documentaire peut prendre la forme de texte, de dessins ou de données et consiste en une description détaillée, article par

article, des caractéristiques techniques et de performance essentielles des biens et services connexes, démontrant une conformité pour l'essentiel des biens et services connexes aux spécifications techniques et, le cas échéant, un énoncé des divergences et exceptions aux dispositions de la Section VII, Exigences de l'Acheteur.

Toute divergence entre les normes techniques, les codes, les conceptions ou les spécifications ou d'autres exigences par rapport à celles indiquées dans le Dossier d'appel d'offres sera expliquée en indiquant leur impact sur les exigences de performance, les caractéristiques ou les paramètres des biens et services connexes requis. À cette fin, pour que ces divergences soient acceptables, le Soumissionnaire devra établir à la satisfaction de l'Acheteur, la conformité pour l'essentiel de son offre en expliquant et en documentant l'équivalence ou la supériorité par rapport aux normes, codes, conceptions et spécifications techniques spécifiées pour les biens et les services connexes.

Toute divergence importante par rapport aux exigences de l'Acheteur sera un motif de rejet de l'Offre. Le Soumissionnaire qui considère une divergence comme mineure devra fournir des preuves à cet effet, y compris des preuves de toute implication monétaire causée par une telle divergence. L'évaluation de l'Acheteur sera indépendante de l'opinion du Soumissionnaire sur ces questions et sera définitive].

Annexe A de la Partie technique

Offre technique – Offre variante

(Si permise dans le Dossier d'appel d'offres)

AOIO/AOIR No *[L'Acheteur doit insérer le numéro de l'AOI tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés].*

[Note à l'intention du Soumissionnaire : Le texte de l'annexe A applicable à l'offre de base s'applique également à l'offre variante. En outre, le Soumissionnaire expliquera et établira à la satisfaction de l'Acheteur en quoi les spécifications de l'Offre variante sont égales ou supérieures aux spécifications requises par l'Acheteur et à celles offertes dans l'Offre de base lorsque l'Offre variante est uniquement permise avec l'Offre de base].

Annexe B de la Partie technique :

Qualification du Soumissionnaire

[Le Soumissionnaire doit remplir tous les renseignements requis dans les formulaires ci-joints, accompagnés de copies des documents, des contrats, des états financiers audités ou des états financiers bancaires, selon le cas.]

Annexe B de la Partie technique : Qualification du Soumissionnaire

Formulaire de renseignements sur le Soumissionnaire - Formulaire ELI-1.1

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions indiquées entre crochets. Le tableau ne doit pas être modifié. Aucune substitution ne sera admise.]

Date : *[insérer la date (jour, mois et année) de remise de l'offre].*
AOIO/AOIR No.: *[insérer le numéro d'identification tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés].*
Variante No.: *[insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

Page _____ de _____ pages

1. Nom du Soumissionnaire : <i>[insérer le nom légal du Soumissionnaire].</i>
2. En cas de groupement, noms de tous les membres : <i>[insérer le nom légal de chaque membre du groupement]</i>
3. Pays où le Soumissionnaire est, ou sera légalement enregistré : <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement]</i>
4. Année d'enregistrement du Soumissionnaire : <i>[insérer l'année d'enregistrement]</i>
5. Adresse officielle du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement : <i>[insérer l'adresse légale du Soumissionnaire dans le pays d'enregistrement]</i>
6. Renseignements sur le représentant dûment habilité du Soumissionnaire Nom : <i>[insérer le nom du représentant du Soumissionnaire]</i> Adresse : <i>[insérer l'adresse du représentant du Soumissionnaire]</i> Téléphone/Fac-similé : <i>[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du Soumissionnaire]</i> Adresse électronique : <i>[insérer l'adresse électronique du représentant du Soumissionnaire]</i>

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : *[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]*

- ☐ Statuts constitutifs (ou documents équivalents d'inscription, de constitution ou d'association) et/ou documents d'enregistrement de l'entité juridique mentionnée nommée en 1 ci-dessus, conformément à l'article 4.4 des IS.
- ☐ Dans le cas d'un GECA, lettre d'intention de constituer un GECA, ou un accord de GECA, en conformité avec l'article 4.1 des IS.
- ☐ Dans le cas d'une entreprise ou d'une institution publique, en conformité avec l'article 4.6 des IS, les documents établissant :
 - l'autonomie juridique et financière
 - l'administration de l'entreprise selon les règles du droit commercial
 - que l'entreprise n'est pas sous la tutelle de l'Acheteur.

8. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d'administration et propriété bénéficiaire. *[Si cela est indiqué dans les DPAO IS 48.1, le Soumissionnaire retenu devra fournir des renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs].*

Annexe B de la Partie technique : Qualification du Soumissionnaire

Formulaire de renseignements sur les membres de GECA - Formulaire ELI-1.2

[Le Soumissionnaire remplit le tableau ci-dessous conformément aux instructions entre crochets. Le tableau doit être rempli par chaque membre/partenaire du GECA.]

Date : *[insérer la date (jour, mois et année) de remise de l'offre].*

AOI N° : *[insérer le numéro tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés].*

Variante No.: *[insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

Page _____ de _____ pages

1. Nom du Soumissionnaire : <i>[insérer le nom légal du Soumissionnaire]</i>
2. Nom du membre du GECA : <i>[insérer le nom légal du membre du GECA].</i>
3. Pays où le membre du GECA est, ou sera légalement enregistré : <i>[insérer le nom du pays d'enregistrement du membre du GECA]</i>
4. Année d'enregistrement du membre du GECA : <i>[insérer l'année d'enregistrement du membre du GECA]</i>
5. Adresse officielle du membre du GECA dans le pays d'enregistrement : <i>[insérer l'adresse légale du membre du GECA dans le pays d'enregistrement]</i>
6. Renseignement sur le représentant dûment habilité du membre du GECA : Nom : <i>[insérer le nom du représentant du membre du GECA]</i> Adresse : <i>[insérer l'adresse du représentant du membre du GECA]</i> Téléphone/Fac-similé : <i>[insérer le no de téléphone/fac-similé du représentant du membre du GECA]</i> Adresse électronique : <i>[insérer l'adresse électronique du représentant autorisé du membre du GECA]</i>

7. Ci-joint copie des originaux des documents ci-après : *[marquer la (les) case(s) correspondant aux documents originaux joints]*
- ☐ Statuts constitutifs (ou documents équivalents d'inscription, de constitution ou d'association) et/ou documents d'enregistrement de l'entité juridique nommée en 2 ci-dessus, en conformité avec l'article 4.4 des IS
 - ☐ Dans le cas d'une entreprise ou d'une institution publique, documents établissant qu'elle est juridiquement et financièrement autonome, administrée selon les règles du droit commercial, et qu'elle n'est pas sous la tutelle de l'Acheteur en conformité avec l'article 4.6 des IS.
8. Diagramme organisationnel, liste des membres du conseil d'administration et propriété bénéficiaire. *[Si cela est indiqué dans les DPAO IS 48.1, 1e Soumissionnaire retenu devra fournir les renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs, en utilisant le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs.]*

Annexe B de la Partie technique :

Qualification du Soumissionnaire

Antécédents de marchés non exécutés - - Litiges en instance – Antécédents des litiges - Formulaire ANT-2

Nom légal du Soumissionnaire : _____ Date: _____

Nom légal du membre du GECA : _____

AOI No. : _____ [Insérer No tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]

Page _____ des _____ pages

Marchés non exécutés selon les dispositions de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification			
☐ Il n'y a pas eu de marché non exécuté pendant la période stipulée à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification.			
☐ Marché(s) non exécuté(s) pendant la période stipulée à la Section III, Critères d'évaluation et de qualification. Fournir la liste de tous les marchés non exécutés depuis la date stipulée à la Section III.			
Année	Fraction non exécutée du contrat	Identification du contrat	Montant total du contrat (valeur actuelle, monnaie, taux de change et équivalent en USD)
[insérer l'année]	[insérer le montant et le pourcentage]	Identification du contrat : <i>[indiquer le nom/numéro complet du contrat et toute autre identification].</i> Nom de l'Acheteur : <i>[insérer le nom complet]</i> Adresse de l'Acheteur : <i>[insérer rue/ville/pays]</i> Motif(s) de non-exécution : <i>[indiquer le (les) motif(s) principal (aux)]</i>	[insérer le montant]
Litiges en instance, en vertu de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification			

☐ Pas de litige en instance en vertu de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification ☐ Litige(s) en instance en vertu de la Section III, Critères d'évaluation et de qualification, tel qu'indiqué ci-dessous. Fournir la liste de tous les contrats de litiges en instance.			
Année	Motifs brefs du litige	Identification du contrat	Montant total du contrat (valeur actuelle, équivalent en USD)
_____	_____	Identification du contrat : Nom de l'Acheteur : Adresse de l'Acheteur : Objet du litige : Valeur litigieuse :	_____
_____	_____	Identification du contrat : Nom de l'Acheteur : Adresse de l'Acheteur : Objet du litige : Valeur litigieuse :	_____
Historique des litiges conformément à la Section III - Liste de tous les contrats depuis la date précisée à la Section III en indiquant :			
Année	Motifs brefs du litige	Identification du contrat : Identification du contrat : Nom de l'Acheteur : Adresse de l'Acheteur : Objet du litige : Valeur litigieuse : Décision d'un tribunal ou sentence arbitrale :	Montant total du contrat (valeur actuelle, équivalent en dollars américains)

Annexe B de la Partie technique : Qualification du Soumissionnaire

Situation financière

Formulaire FIN - 3.1

Historique de la Performance financière

Nom légal du Soumissionnaire : _____ Date: _____

Nom légal du membre du GECA : _____

AOIO/AOIR N°: _____ *[Insérer le numéro tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]*

Page _____ de _____ pages

À compléter par le soumissionnaire et, dans le cas d'un GECA, par chaque partie.

Données financières en équivalent \$US	Antécédents pour les _____ () dernières années (équivalent milliers d'US\$)						
	Année 1	Année 2	Année 3	Année	Année n	Moyenne	Ratio Moyen
Information obtenue des états financiers							
Total actif (TA)							
Total passif (TP)							
Avoirs nets (PN)							
Disponibilités (D)							
Engagements (E)							
Information des comptes de résultats							
Recettes totales (RT)							

Bénéfices avant impôts (BAI)							
---	--	--	--	--	--	--	--

☐ On trouvera ci-après les copies des états financiers (bilans, y compris toutes les notes y afférents, et comptes de résultats) pour les années spécifiées ci-dessus et qui satisfont aux conditions suivantes :

- (a) Ils doivent refléter la situation financière du soumissionnaire ou de la Partie au GECA, et non pas celle de la maison mère ou de filiales
- (b) Les états financiers passés doivent être vérifiés par un expert-comptable agréé
- (c) Les états financiers doivent être complets et inclure toutes les notes qui leur ont été ajoutées
- (d) Les états financiers doivent correspondre aux périodes comptables déjà terminées et vérifiées (les états financiers de périodes partielles ne seront ni demandés ni acceptés)

Annexe B de la Partie technique : Qualification du Soumissionnaire

Chiffre d'affaires annuel moyen

Formulaire FIN - 3.2

Nom légal du soumissionnaire : _____ Date: _____

Nom légal de la partie au GECA : _____

AOIO/AOIR No. : _____: *[Insérer le numéro tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés].*

Page__de__pages

À compléter par le Soumissionnaire et, dans le cas d'un GECA, par chaque partie.

Données sur le chiffre d'affaires annuel		
Année	Montant et monnaie	Equivalent US\$
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
	_____	_____
*Chiffre d'affaires annuel moyen	_____	_____

* Le chiffre d'affaires annuel moyen est calculé comme le total des paiements reçus et certifiés pour l'approvisionnement en cours ou terminé, divisé par le nombre d'années spécifié dans la Section III.

Annexe B de la Partie technique : Qualification du Soumissionnaire

Expérience : Formulaire Exp-1

Nom légal du Soumissionnaire : _____

Nom légal du fabricant : _____ Date : _____

Nom légal de la partie au GECA : _____

AOIO/AOIR N°: _____ *[Insérer le numéro tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]*

Page _____ des _____ pages

Si le Soumissionnaire est un GECA, indiquer seulement les contrats qui ont été exécutés par le même GECA.

Veuillez fournir tous les renseignements demandés ci-dessous qui sont nécessaires pour évaluer les qualifications du Soumissionnaire conformément aux critères de qualification précisés à la Section III.

À compléter par le Soumissionnaire, par le Soumissionnaire et le Fabricant si le Soumissionnaire n'est pas le Fabricant, et par le GECA s'il est le Soumissionnaire.

Numéro de marché similaire : de ____ de ____ requis.	Renseignements	
Identification du marché	_____	
Date d'attribution	_____	
Date d'achèvement	_____	
Rôle dans le marché	_____	
Montant total du marché	_____	\$US _____
Nom de l'Acheteur :	_____	
Adresse :	_____	
Numéro de téléphone/télécopieur :	_____	
Adresse électronique :	_____	
Description des Biens	_____	

Numéro de marché similaire : de ____ de ____ requis.	Renseignements
Quantité de Biens livrées dans le cadre du présent marché	
Quantité de biens fournis dans le cadre de tous les autres marchés depuis la date indiquée à la Section III - Fournir des détails distincts similaires à ceux du présent marché pour tous ces autres marchés.	

Formulaire Exp-1 (suite)	
Première date de fabrication de biens similaires à ceux proposés dans l'offre	
Période d'utilisation/opération réussie - Nombre d'années	
Capacité de fabrication installée - Nombre d'unités par mois de l'(des) article(s) spécifié(s) dans la Section III	
Capacité avérée d'approvisionnement depuis la date et pour le ou les articles spécifiés à la Section III.	

Annexe B de la Partie technique : Qualification du Soumissionnaire

Modèle d'Autorisation du Fabricant

*[Le Soumissionnaire exige du Fabricant qu'il prépare ce formulaire conformément aux indications entre crochets. Cette autorisation doit être à l'en tête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Soumissionnaire doit inclure ce formulaire dans son offre, si exigé **dans les DPAO**]*

Date : *[insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre]*

AOIO/AOIR N° : *[insérer le numéro tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]*

Variante N° : *[insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]*

A : *[insérer nom complet de l'Acheteur]*

ATTENDU QUE :

Nous [insérer le nom complet du Fabricant] sommes fabricant réputé de [indiquer le type des Biens fabriqués] ayant nos usines [indiquer adresse complète de l'usine], autorisons par la présente [indiquer le nom complet du Soumissionnaire] à présenter une offre, et à éventuellement négocier et signer un marché avec vous pour ces Biens fabriqués par nous [insérer le nom et ou une brève description des biens].

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants conformément à la Clause 28 du Cahier des Clauses générales pour les Biens offerts par l'entreprise ci-dessus.

Signé : *[insérer la ou les signature(s) du ou des représentant(s) autorisé(s) du fabricant].*

Nom : *[insérer le(s) nom(s) complet(s) du (des) représentant(s) autorisé(s) du fabricant].*

En tant que : *[indiquer la capacité du signataire]*

En date du _____ jour de _____ *[insérer la date de la signature].*

Annexe C : Partie technique : Garantie de soumission

*[L'Acheteur doit sélectionner le modèle de Garantie de soumission telle que **spécifiée dans les DPAO** en vertu de la disposition 19.1 des IS et supprimer les autres formulaires sous l'Annexe C].*

Annexe C : Partie technique : Garantie de soumission

Modèle de la Garantie de soumission

(Garantie bancaire)

[La banque remplit ce modèle de garantie bancaire conformément aux indications entre crochets.]

[En-tête de lettre du garant ou code d'identification SWIFT]

Bénéficiaire : *[L'Acheteur doit indiquer son nom et son adresse.]*

IAS d'appel d'offres No.: *[L'Acheteur doit insérer le même numéro de l'invitation à soumissionner tel que publié et le garant doit indiquer le même numéro dans sa garantie].*

Variante N° : *[insérer le numéro d'identification s'il s'agit d'une offre variante]*

AOIO/AOIR N° : *[L'Acheteur doit insérer le même numéro de l'AOI tel qu'indiqué le Plan de passation des marchés et le garant doit l'indiquer dans sa garantie].*

Date : *[insérer la date de parution]*

GARANTIE DE SOUMISSION No.: *[Insérer le numéro de référence de la garantie].*

Garant : *[insérer le nom de la banque, et l'adresse de l'agence émettrice, sauf si cela figure à l'en-tête]*

Nous avons été informés que _____ [insérer le nom du Soumissionnaire, qui dans le cas d'un GECA, sera le nom du GECA (légalement constitué ou futur) ou les noms de tous ses membres] (ci-après dénommé « le Soumissionnaire ») vous a soumis ou vous soumettra son offre (ci-après dénommée « l'Offre ») pour la fourniture de _____ [insérer description des biens] dans le cadre du présent appel d'offres no. _____ [insérer no de l'invitation à soumissionner] (« l'IAS ») et l'Appel d'offres (international) No. (« l'AOI »).

En vertu des dispositions du dossier d'Appel d'offres, l'Offre doit être accompagnée d'une Garantie de soumission.

À la demande du Soumissionnaire d'émettre la présente garantie, nous *[insérer nom de la banque]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *[insérer la somme en chiffres dans la monnaie du pays de l'Acheteur ou un montant équivalent dans une monnaie internationale librement convertible]*.

_____ [insérer la somme en lettres]. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Soumissionnaire n'a pas exécuté une des obligations auxquelles il est tenu en vertu de l'Offre, à savoir :

- (a) s'il retire l'Offre pendant la période de validité qu'il a spécifiée dans la Lettre de soumission (« le durée de validité des offres ») ou toute prolongation fournie par le soumissionnaire; ou
- (b) si, s'étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par l'Acheteur pendant la période de validité de l'Offre ou toute prorogation fournie par le S, il : (i) ne signe pas le Marché; ou (ii) ne fournit pas la garantie de bonne exécution du Marché, s'il est tenu de le faire ainsi qu'il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

La présente garantie expirera (a) si le marché est octroyé au Soumissionnaire, lorsque nous recevons une copie du Marché signé et de la garantie de bonne exécution émise en votre nom, selon les instructions du Soumissionnaire ; ou (b) si le Marché n'est pas octroyé au Soumissionnaire, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevons copie de votre notification au Soumissionnaire du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours après l'expiration de l'Offre.

Toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la Chambre de Commerce Internationale 2010 (CCI) relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Publication CCI no : 758.

[Signature(s)]

Note : le texte en italiques est pour l'usage lors de la préparation du formulaire et devra être supprimé de la version officielle finale.

Annexe C : Partie technique : Garantie de soumission

Modèle de la Garantie de soumission (Cautionnement émis par une compagnie de garantie)

[La compagnie de garantie remplit cette Garantie de soumission conformément aux indications entre crochets]

Date : *[date (en jour, mois et année)]*.....

IAS N°

AOIO/AOIR N° : *[numéro tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés]*.

Offre variante : *[insérer le numéro d'identification s'il s'agit d'une offre variante]*.....

CAUTION N° _____

ATTENDU QUE *[insérer le nom du Soumissionnaire]* à titre de débiteur principal (ci-après dénommé «le Débiteur principal») et *[nom, titre légal et adresse de la garantie]*, **autorisé à exercer ses activités en** *[nom du pays de l'Acheteur]*, à titre de caution (ci-après appelé «la caution»), sont tenus et fermement liés à *[nom de l'Acheteur]* à titre de bénéficiaire (ci-après appelé «l'Acheteur») pour la somme de *[montant en chiffre du cautionnement]*¹¹ *[montant en toutes lettres]*, pour le paiement de laquelle nous, ledit Débiteur principal et ladite caution, nos successeurs et assignataires, nous engageons solidairement fermement par les présentes.

ATTENDU QUE le Débiteur principal a soumis son offre le ____ jour de ____20__ *[insérer date]* pour la fourniture des biens dans le cadre du *[insérer le nom du marché]* (ci-après dénommée « l'Offre »).

LES CONDITIONS d'exécution de cette obligation sont les suivantes :

- (a) Si le Débiteur principal retire son offre pendant la période de validité qu'il a spécifiée dans la Lettre de soumission (« la durée de validité de l'offre »), ou toute prolongation de celle-ci fournie par le ou toute prolongation de celle-ci fournie par le Débiteur principal ; ou
- (b) Si le Débiteur principal, s'étant vu notifier l'acceptation de son offre par l'Acheteur pendant la période de validité ou de toute prolongation prévue par l'Acheteur ; (i) ne signe pas ou refuse de signer le (Formulaire de) marché ; ou

¹¹ Le montant de la garantie sera libellé dans la monnaie du Pays de l'Acheteur ou son équivalent en une monnaie librement convertible.

(ii) ne fournit pas ou refuse de fournir la Garantie de bonne exécution, s'il est tenu de le faire comme prévu par les Instructions aux soumissionnaires du Dossier d'Appel d'Offres émis par l'Acheteur,

nous nous engageons à payer à l'Acheteur un montant égal au plus au montant stipulé ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l'Acheteur soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, l'Acheteur notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions susmentionnées ou toutes les deux sont remplies, en précisant laquelle ou lesquelles a ou ont motivé sa requête.

La présente garantie demeure valable jusqu'au vingt-huitième (28^{ème}) jour inclus suivant l'expiration du délai de validité de l'offre ou toute prolongation fournie par le Débiteur principal ; toute demande de l'Acheteur visant à la faire jouer devra parvenir au Garant à cette date au plus tard.

EN FOI DE QUOI, le Débiteur principal et le Garant ont fait signer les présentes en leur nom respectif ce ____ jour de _____ 20__.

Débiteur principal : _____ Garant : _____

Cachet de la Compagnie (si approprié)

(Signature)

(Nom et titre en caractères d'imprimerie)

(Signature)

(Nom et titre en caractères d'imprimerie)

Annexe C : Partie technique : Garantie de soumission

Modèle de Déclaration de garantie de soumission

[Le Soumissionnaire remplit ce formulaire de Garantie de soumission conformément aux instructions entre crochets.]

Date de soumission : *[insérer la date (en jour, mois et année) de dépôt de l'offre]*
AOIO/AOIR No. : *[insérer le numéro de l'AOI tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés].*
Variante No. : *[insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante].*

À l'attention de : *[insérer nom et prénom de l'Acheteur]*

Nous, soussignés, déclarons que :

Nous reconnaissons que les offres doivent être accompagnées d'une Déclaration de garantie de soumission.

Nous acceptons que nous ferons l'objet d'une suspension du droit de participer à tout appel d'offres en vue d'obtenir un marché de la part de l'Acheteur pour une période de *[insérer nombre de mois ou d'années conformément à l'article 19.9 des IS]*, si nous n'exécutons pas une des obligations auxquelles nous sommes tenus en vertu de l'Offre, à savoir :

- (a) si nous retirons l'Offre pendant la période de validité que nous avons spécifiée dans la Lettre de soumission ; ou
- (b) si nous étant vu notifier l'acceptation de l'Offre par l'Acheteur pendant la période de validité, nous (i) ne signons pas le Marché ; ou (ii) ne fournissons pas la garantie de bonne exécution, si nous sommes tenus de le faire ainsi qu'il est prévu dans les Instructions aux soumissionnaires.

La date de début de la suspension est la première date à laquelle nous effectuons l'une des actions mentionnées aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus. La présente garantie expirera si le marché ne nous est pas attribué, à la première des dates suivantes : (i) lorsque nous recevrons copie de votre notification du nom du soumissionnaire retenu, ou (ii) vingt-huit (28) jours suivant l'expiration de notre Offre.

Nom du Soumissionnaire* _____

Nom de la personne signataire de la Déclaration de garantie de soumission ** _____

Titre de la personne signataire de l'offre _____

Signature de la personne nommée ci-dessus _____

Signé en date du _____, _____

*Au cas où l'Offre est soumise par un GECA, spécifier le nom du GECA.

** La personne signant la Soumission devra fournir avec l'Offre les pouvoirs notariés donnés par le Soumissionnaire.

[Note : Dans le cas d'un GECA, la Déclaration de Garantie de soumission doit être au nom de tous les partenaires du GECA qui soumet l'offre.]

Annexe D de la Partie technique : Conditions commerciales

[Le Soumissionnaire précisera toute divergence par rapport aux dispositions du Dossier d'appel d'offres (autres que les spécifications techniques qui font l'objet de l'Annexe A), en particulier celles spécifiées dans la Partie 3 du Dossier d'appel d'offres, y compris le Cahier des clauses générales et particulières du Marché. Si « Néant », la confirmation doit être apportée en conséquence].

Lettre de soumission – Partie financière - Offre de base

INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRÈS AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE

Insérer le présent formulaire dûment rempli dans la seconde enveloppe « PARTIE FINANCIÈRE ».

Le Soumissionnaire devra remplir la lettre ci-dessous avec son entête, indiquant clairement le nom et l'adresse commerciale complets.

Notes : le texte en italiques est destiné à faciliter la préparation des formulaires et devra être supprimé dans les formulaires d'offres

Date de soumission : *[insérer la date (jour, mois et année) de remise de l'offre].*

AOIO/AOIR No. : *[insérer le numéro de l'AOI tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés et le Dossier d'appel d'offres].*

Numéro de l'appel d'offres : *[insérer le même numéro d'appel d'offres tel que publié].*

À : *[insérer le nom complet de l'Acheteur]*

Nous, les soussignés, soumettons la seconde partie de notre offre, Partie financière.

Nous déclarons, en soumettant notre Partie financière que :

- (a) **Durée de validité des soumissions :** Notre offre demeurera valide pendant la période indiquée aux DPAO - IS 18.1 (telle que modifiée par additif le cas échéant) à compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres aux DPAO - article 22.1 des IS (telle que modifiée par additif le cas échéant) ; cette offre nous engage et pourra être acceptée à tout moment avant l'expiration de cette période ;
- (b) **Montant total de l'Offre:** Le montant total de notre Offre, hors rabais offert à l'alinéa (c) ci-après, est : *[insérer l'une des options ci-dessous selon le cas]* Option 1 : Acquisition d'un ou de plusieurs articles, par article :

- (a) Le montant total de l'offre de chaque article, en chiffres et en lettres, indiquant le numéro de l'article et le montant total des monnaies dans lesquelles les offres de prix pour cet article ont été soumises et le paiement demandé : (b) le montant total global de l'offre pour chacun des articles, précisant les divers monnaies respectives. Utilisez le modèle ci-après.

Numéro de l'article	Montant total de chaque article en lettres et en chiffres, précisant la(les) monnaie(s)
1 ; 2 ; etc.	

Montant total de tous les articles de l'offre : Monnaie A----- ; Monnaie B-----, etc. en lettres et en chiffres

Ou

Option 2 : Acquisition d'articles d'un ou de plusieurs lots---par Lot - chaque lot comprenant un ou plusieurs articles :

- (a) Le montant total de l'offre de chaque lot, en chiffres et en lettres, indiquant le numéro du lot et le montant total des monnaies respectives dans lesquelles les prix des offres pour ce lot ont été soumis et le paiement demandé : (b) Montant total de l'offre globale pour chacun des lots de l'offre, précisant les monnaies respectives. Utiliser le modèle suivant.

Numéro de lot	Montant total de chaque lot en lettres et en chiffres, précisant la(les) monnaie(s)
1 ; 2 ; etc.	

Montant total de l'offre pour tous les lots de l'offre : Monnaie A----- ; Monnaie B-----, etc. en lettres et en chiffres

Ou

Option 3 : Acquisition des articles dans un ou plusieurs groupes de lots - chaque groupe de lots comprenant un lot ou plusieurs lots :

- (a) Le montant total de l'offre pour chaque lot du groupe de lots et le montant total de l'offre de chaque groupe de lots, en lettres et en chiffres, indiquant les numéros de lot et numéro du groupe de lots correspondant et les montants totaux et monnaies respectives dans lesquelles les prix des offres pour chaque lot ont été soumis et le paiement demandé : (b) Montant totale de l'offre globale de tous les groupes de lots, en précisant les monnaies respectives. Utiliser le modèle suivant.

Numéro du groupe de lots	Numéro du lot	Montant total de chaque lot, précisant la(les) monnaie(s) en lettres et chiffres
1	Lot 1	
	Lot 2, etc.	
Montant total du groupe de lots 1 = Montant total des lots 1, 2, etc. =		
Numéro du groupe de lots	Numéro du lot	Montant total de chaque lot, précisant la(les) monnaie(s) en lettres et chiffres
2	1	
	Lot 2, etc.	
Montant total du groupe de lots 2 = Montant total des lots 1, 2, etc. =		

Montant total de l'offre pour tous les groupes de lots :-----
 Monnaie A-----; Monnaie B etc.-----, - en lettres et en chiffres.

- (c) **Rabais** : Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :
- (i) Les rabais offerts sont les suivants : *[indiquez en détail chacun des rabais offerts.]*

ii) La méthode précise de calcul de ces rabais pour déterminer le montant net de chaque article et, en cas de lots multiples ou de groupes de lots multiples, le montant net de chaque article, de chaque lot et de chaque groupe de lots, selon le cas, après application des rabais, est la suivante : *[indiquer en détail la méthode d'application de chacune des rabais offerts et assurer la clarté, l'absence d'ambiguïté, etc. conformément à l'article 14.7 des IS]*;

(d) **Commissions, gratifications et honoraires** : les gratifications, honoraires ou commissions ci-après ont été versés ou doivent être versés en rapport avec la procédure d'Appel d'offres ou l'exécution/signature du Marché : *[Insérer le nom complet de chaque destinataire, son adresse complète, la raison pour laquelle chaque honoraires ou commissions ont été versés et le montant et la monnaie de chaque honoraires ou commissions]*.

Nom du bénéficiaire	Adresse	Motif	Montant

(Si aucune somme n'a été versée ou ne doit être versée, porter la mention « néant »)

(e) **Caractère exécutoire de l'engagement** : il est entendu que la présente offre, et votre acceptation écrite de ladite offre par le moyen de la Lettre de Marché que vous nous adresserez, tiendra lieu d'engagement ferme entre nous, jusqu'à ce qu'un marché soit formellement établi et signé ;

Nom du soumissionnaire : **[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*.

Nom de la personne dûment habilitée à signer l'offre au nom du Soumissionnaire :

** *[insérer le nom complet de la personne signataire de l'offre]*.

Titre de la personne signataire de l'offre : *[insérer le titre/qualité complet de la personne signataire de l'offre]*

Signature de la personne nommée ci-dessus : *[insérer la signature de la personne dont le nom et la qualité sont indiqués ci-dessus]*

Date de signature *[insérer la date de la signature]* jour de *[insérer le mois]*, *[insérer l'année]*

En date du _____ jour de _____, _____

*Dans le cas d'une offre présentée par un GECA, indiquer le nom du GECA ou les noms de tous ses membres (partenaires), en tant que Soumissionnaire.

**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l'offre.

Annexe E : Partie financière – Offre de base

Formulaires de Bordereau des prix

[Le Soumissionnaire doit remplir les formulaires ci-dessous pour l'Offre de base conformément aux instructions entre crochets. La liste des articles de la colonne 1 des Bordereaux de prix coïncidera avec la Liste des Biens et Services connexes spécifiés par l'Acheteur dans les Exigences de l'Acheteur –Section VII. Pour une Offre variante, si autorisée, faire usage du même ensemble de Formulaires de Bordereaux des prix en identifiant et en différenciant les Bordereau des prix des Variantes et les Bordereaux de prix de l'Offre de base.]

Annexe E : Partie financière - Offre de base¹¹

Bordereau des prix : Biens fabriqués à l'extérieur du pays de l'Acheteur, à importer

(Offres du Groupe C, Biens à importer)						Date : _____		
						IAS No : _____		
Monnaies de l'offre en conformité avec l'article 15 des IS						Variante No : _____		
						Page N° _____ de _____		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Article N°	Description des Biens	Pays d'origine	Date de livraison selon la définition des Incoterms	Quantité (Nb. d'unités)	Prix unitaire CIP <i>[insérer le lieu de destination] en conformité avec les DPAO - IS 14.9(b) (i)</i> [Indiquer ici le coût applicable dans la colonne 8 si la destination est la même que la destination finale et indiquer dans la colonne 6 «Prix unitaire de la destination finale CIP»].	Prix CIP par article (Col. 5x6)	Prix par article du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l'Acheteur pour acheminer les Biens jusqu'à destination finale (comme requis dans les DPAO conformément à l'IS 14.9 (b) (ii) [Cette colonne ne s'applique pas si la destination selon la colonne 6 conformément à l'article 14.9 (b) (i) des IS et la destination finale conformément à l'article 14.9 b) (ii) des IS sont les mêmes].	Prix total par poste (Col. 7+8)

¹¹ Pour une offre variante, mentionner dans les formulaires de bordereaux de prix correspondants qu'il s'agit de la « Variante No x » et supprimer la mention « Offre de base ».

<i>[insérer le numéro de l'article]</i>	<i>[insérer l'identification du Bien]</i>	<i>[insérer le pays d'origine du Bien]</i>	<i>[insérer la date de livraison offerte]</i>	<i>[insérer la quantité et l'identification de l'unité de mesure]</i>	<i>[insérer le prix unitaire CIP pour l'article]</i>	<i>[insérer le prix total CIP pour l'article]</i>	<i>[insérer le prix correspondant par article]</i>	<i>[insérer le prix total pour l'article]</i>
Prix total								

Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]* Signature du Soumissionnaire *[insérer signature]* Date *[insérer la date]*

Annexe E : Partie financière - Offre de base

Bordereau de prix : Biens fabriqués à l'extérieur du pays de l'Acheteur, déjà importés*.

Offres du Groupe C, Biens déjà importés										Date : _____	
Monnaie de l'offre en conformité avec l'Article 15 des IS										AOIO/AOIR N° : _____	
										Variante N° : _____	
										Page N° ____ de ____ :	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12***
Article No.	Description des Biens	Pays d'origine	Date de livraison selon définition des Incoterms	Quantité (Nb. d'unités)	Prix unitaire incluant droits de douanes et taxes d'importations en conformité avec IS 14.9(c) (i)	Droits de douanes et taxes d'importations par unité en conformité avec IS 14.9(c) (ii), [à étayer par des documents] **	Prix unitaire net de droits de douanes et taxes d'importations en conformité avec IS 14.9(c) (iii) (col.6 moins col.7)	Prix par article net de droits de douanes et taxes d'importations en conformité avec IS 14.9(c) (i) (col.5x8)	Prix par article du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l'Acheteur pour acheminer les biens jusqu'à destination finale (en conformité avec les DPAO, IS 14.9(c) (v))	Taxes de vente et autres taxes payées ou à payer si le marché est attribué (en conformité avec IS 14.9(c) (iv))	Prix total par article (col 9+10)
<i>[insérer le No de l'article]</i>	<i>[insérer l'identification du Bien]</i>	<i>[insérer le pays d'origine]</i>	<i>[insérer la date de livraison offerte]</i>	<i>[insérer la quantité et l'identification de l'unité de mesure]</i>	<i>[insérer le prix unitaire pour l'article]</i>	<i>[insérer le montant des droits de douanes et taxes d'importations par unité pour l'article]</i>	<i>[insérer le prix unitaire pour l'article net des droits de douanes et taxes d'importations]</i>	<i>[insérer le prix total pour l'article net des droits de douanes et taxes d'importations]</i>	<i>[insérer le prix total par article du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l'Acheteur]</i>	<i>[insérer le montant total par article des taxes de vente et autres taxes payées ou à payer si le marché est attribué]</i>	<i>[insérer le prix total pour l'article]</i>
										Prix total	

Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]* Signature du Soumissionnaire *[insérer la signature]* Date *[insérer la date]*

** Pour les Biens déjà importés, le prix de la soumission sera distinct de la valeur de l'importation déclarée à la douane et inclura tout rabais ou toute commission de l'agent ou représentant local à l'exception des droits et taxes d'importation qui ont été ou qui auront à être payés par l'Acheteur. Aux fins de clarté, les Soumissionnaires sont invités à soumettre leurs offres y compris les droits et taxes d'importation, ainsi que le montant des droits et taxes et le prix hors droits et taxes d'importation qui est la différence entre ces deux valeurs.]*

*** i) Les documents relatifs aux droits de douane et taxes à l'importation déjà payés ou à payer ne seront pas acceptés en tant que pièce justificative, à moins que ces pièces n'établissent hors de tout doute raisonnable les montants réels des droits de douane et taxes à l'importation effectivement payés par le Soumissionnaire pour chaque article pour lequel l'offre est soumise et les montants indiqués dans les documents correspondent aux montants indiqués dans la colonne 7 du Bordereau des prix de l'offre. De même, pour les montants restant à payer, le Soumissionnaire devra fournir des documents émanant des autorités gouvernementales concernées indiquant les montants de ces droits et taxes à payer pour chaque article de l'offre. Une offre présentée avec des pièces justificatives non conformes à l'exigence ci-dessus sera rejetée. À cette fin, toute information falsifiée concernant le paiement de ces droits et taxes ou toute falsification de document à l'appui sera traitée en toute rigueur conformément au Cadre d'intégrité de la Banque et à la Section VI - Fraude et corruption ;*

ii) Si le Soumissionnaire n'est pas en mesure, pour des raisons justifiées, de fournir des justificatifs du paiement passé ou futur des droits de douane et taxes à l'importation conformément aux dispositions du point i) ci-dessus, cette offre ne pourra être rejetée que si le Soumissionnaire n'accepte pas la procédure suivante aux fins de comparaison et d'évaluation de son offre qui lui permet de se prévaloir des avantages qui auraient autrement découlé pour le Soumissionnaire des droits de douane et des taxes en cas de non-production des documents à l'appui des offres. En conséquence, aux fins de l'évaluation, le montant des droits de douane et des taxes à l'importation, qu'il soit indiqué ou non dans la colonne 7 du Bordereau de prix, sera traité comme «0» «Zéro» et le prix de chaque article dans la colonne 9 sera calculé comme suit : $[5 \times 6]$ et le prix total par article de la colonne 12 sera calculé comme suit : $[5 \times 6 + 10]$. Si le Soumissionnaire est retenu sur cette base, il sera sélectionné pour attribution et le montant du marché sera $= [5 \times 6 + 10 + 11]$. Si le Soumissionnaire n'accepte pas l'approche d'évaluation ci-dessus, son offre sera rejetée.

****Le montant total du marché sera $[7 + 11 + 12]$ [Dans le cas de l'offre au point (ii) ci-dessus, tous les calculs doivent être basés sur la valeur de 7 qui est «0» «Zéro»].*

Annexe E : Partie financière - Offre de base

Bordereau de prix : Biens fabriqués dans le pays de l'Acheteur

Pays de l'Acheteur _____		(Offres du Groupe A et des Groupes A et B) Monnaies de l'offre en conformité à l'article 15 des IS				Date : _____ AOIO/AOIR N°: _____ Variante N° : _____ Page N° _____ de _____			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Article N°	Description des Biens	Date de livraison selon définition des Incoterms	Quantité (Nb. d'unités)	Prix unitaire EXW	Prix total EXW par article (Col. 4x5)	Prix unitaire du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l'Acheteur pour acheminer les Biens jusqu'à leur destination finale comme indiquée aux DPAO	Coût Main-d'œuvre locale, matières premières et composants provenant du Pays de l'Acheteur % de Col.5	Taxe de vente et autres taxes si le marché est attribué (selon IS 14.9(a)(ii))	Prix total par article (col 6+7)
<i>[insérer le No de l'article]</i>	<i>[insérer l'identification des biens]</i>	<i>[insérer la date de livraison offerte]</i>	<i>[insérer la quantité et l'identification de l'unité de mesure]</i>	<i>[insérer le prix unitaire EXW pour l'article]</i>	<i>[insérer le prix total EXW pour l'article]</i>	<i>[insérer le prix correspondant pour l'article]</i>	<i>[insérer le coût main-d'œuvre locale, matières premières et composants provenant du Pays de l'Acheteur % du prix EXW pour l'article]</i>	<i>[insérer le montant total par article des taxes de vente et autres taxes payées ou à payer si le marché est attribué]</i>	<i>[insérer le prix total pour l'article]</i>
Prix total									

Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]* Signature du Soumissionnaire *[signature]* Date *[insérer la date]*

Annexe E : Partie financière - Offre de base

Bordereau des prix et calendrier d'exécution des Services connexes

Monnaie de l'offre en conformité avec l'Article 15 des IS					Date : _____ AOIO/AOIR N° : _____ Variante N° : _____ Page N° _____ de _____	
1	2	3	4	5	6	7
Service N°	Description des Services (à l'exclusion du transport terrestre et autres services requis dans le pays de l'Acheteur pour acheminer les biens jusqu'à destination finale)	Pays d'origine	Date de livraison au lieu de destination finale	Quantité (Nb. d'unités)	Prix unitaire	Prix total par service (Col. 5*6 ou estimation)
<i>[insérer le numéro du Service]</i>	<i>[insérer la description des services]</i>	<i>[insérer le pays d'origine des services]</i>	<i>[insérer la date de réalisation offerte au lieu de destination finale par service]</i>	<i>[insérer la quantité et l'identification de l'unité de mesure]</i>	<i>[insérer le prix unitaire pour l'article]</i>	<i>[insérer le prix total pour l'article]</i>
Prix total						

Nom du Soumissionnaire *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]* Signature du Soumissionnaire *[signature]* Date *[insérer la date]*

Lettre de soumission - Partie financière – Offre variante

[L'Acheteur doit supprimer ce formulaire si une offre variante n'est pas permise]

AOIO/AOIR No [L'Acheteur doit insérer le numéro de l'AOI tel qu'indiqué dans le Plan de passation des marchés].

[Note à l'intention du Soumissionnaire : Le texte de Lettre de Soumission – Partie financière applicable à l'offre de base s'applique également à l'offre variante].

Section V – Pays éligibles

Éligibilité en matière de passation de marchés de Biens, Travaux et Services connexes financés par la Banque

A. Dispositions de la Section 5 « Éligibilité » de la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque et du Chapitre A2 du Manuel des opérations de passation des marchés en vertu du Cadre de passation des marchés de la Banque africaine de Développement

Le Fonds africain de Développement (FAD) permet aux entreprises et aux ressortissants de tous les pays à offrir des biens, travaux et services connexes dans le cadre des opérations financées sur les ressources du FAD. Toutefois, le produit de tout prêt, investissement ou autre financement dans le cadre des opérations de la Banque africaine de Développement (BAD) et du Fonds spécial du Nigeria (FSN), servira à l'acquisition de biens et des travaux, y compris les services connexes, fournis par des soumissionnaires originaires de pays membres¹ éligibles². Toutes conditions de participation à un marché doivent être limitées à celles qui sont essentielles pour assurer que le soumissionnaire possède les capacités requises pour exécuter le contrat concerné. Dans le cas des opérations financées à partir des ressources de la BAD et du FSN, les soumissionnaires originaires de pays non-membres ne sont pas admis, même s'ils proposent lesdits biens, travaux et services connexes (y compris le transport et l'assurance) à partir de pays membres éligibles. Toute dérogation à cette règle ne se fera que conformément aux dispositions des articles 17.1(d) de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement, et 4.1 de l'Accord portant création du Fonds spécial du Nigeria.

B. Règles et procédures d'éligibilité de biens et de travaux financés par la Banque

Généralités

1. Les critères d'éligibilité à la participation à la fourniture de biens, travaux et services connexes dans le cadre de projets et de prêts financés par la BAD et le FSN, découlent des dispositions de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement en son Article 17.1(d), et de l'Accord portant création

¹ « Pays membres éligibles » ou « pays membres » signifie dans le cas de la Banque africaine de Développement et du Fonds spécial du Nigeria, les Pays Membres de la Banque africaine de Développement.

² Se reporter au Cadre de la Banque pour des informations complémentaires sur l'éligibilité.

du Fonds spécial du Nigeria (FSN), en son Article 4.1. Les exigences ci-dessus consacrent deux types de critères d'éligibilité :

1. L'éligibilité du soumissionnaire ;
2. L'éligibilité des biens, des travaux et des services connexes.

Éligibilité du Soumissionnaire

2. L'éligibilité du soumissionnaire doit être fonction de sa nationalité, conformément aux règles ci-après :
 - (a) Personnes physiques : une personne physique est éligible si elle est ressortissante d'un pays membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds. Lorsqu'une personne a plus d'une nationalité, elle n'est éligible que si le pays d'origine indiqué sur son offre est membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds.
 - (b) Personne morale : une personne morale est éligible à condition de satisfaire aux critères suivants :
 - I. elle a été constituée dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du FAD ;
 - II. elle a la nationalité d'un pays membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds, telle que déterminée par la législation du lieu de sa constitution ;
 - III. son principal centre d'activités se trouve dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du Fonds.
 - (c) Groupement d'entreprises et associations : un groupement d'entreprises, partenariat ou une association, non constitué(e) en société n'est éligible que si plus de 50 % de la valeur de ses travaux et/ou services sont exécutés par ses membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité applicables aux personnes physiques et personnes morales.

Éligibilité des biens, travaux et services connexes

3. Pour être éligibles, les biens à fournir doivent être extraits, cultivés ou produits dans un pays membre dans la forme où ils sont achetés.
4. Pour les marchés de travaux qui peuvent comprendre des travaux de génie civil, de construction d'usines ou des contrats clés en main, l'entrepreneur doit satisfaire aux critères d'éligibilité nationale soit en tant que personne physique, ou comme société, groupements ou association. Le personnel, les équipements et les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux doivent provenir de pays membres.

5. Pour les marchés attribués sur la base de coût-assurance-fret (CIF) ou port et assurance payés (CIP), les soumissionnaires pourront librement prendre les dispositions nécessaires au transport maritime ou autre, ainsi qu'à l'assurance correspondante, auprès de tout pays membre éligible. D'autre part, lorsque les biens sont acheminés sur la base FOB et que la Banque a accepté de financer à part le transport et l'assurance qui font l'objet d'un contrat séparé, la Banque doit s'assurer que ces services sont fournis par des prestataires éligibles originaires de pays membres.

Liste des pays éligibles

6. La liste des pays éligibles peut être consultée sur le site Internet de la Banque africaine de Développement :

[Pays éligibles](#)

Pays inéligibles en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS

7. Aux fins d'information des soumissionnaires, en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles pour concourir dans le cadre de ce processus d'appel d'offres :

Au titre des articles 4.8(a) et 5.1 des IS : *[insérer la liste des pays inéligibles après approbation par la Banque d'appliquer la restriction, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »].*

Au titre des 4.8(b) et 5.1 des IS : *[insérer la liste des pays inéligibles après approbation par la Banque d'appliquer la restriction, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »].*

Section VI - Fraude et corruption

(Le texte de cette section ne doit pas être modifié)

1. Objet

1.1 Le Cadre d'Intégrité de la Banque, ainsi que la présente section, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des opérations de financement de projets d'investissement de la Banque.

2. Exigences

2.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires de ses financements), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, tous les agents (déclarés ou non), ainsi que l'ensemble de leur personnel, se conforment aux normes les plus strictes en matière d'éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection et l'exécution des contrats financés par la Banque, et s'abstiennent de toute fraude et corruption.

2.2 En vertu de ce principe, la Banque :

- a. Aux fins d'application de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :
 - i. est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur les actions d'une autre personne ou entité ;
 - ii. se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s'abstient d'agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
 - iii. se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités ;
 - iv. se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d'influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et

- v. se livre à des « manœuvres obstructives »
 - (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête ; ou
 - (b) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe 2.2. (e) ci-dessous.
- b. rejettera la proposition d'attribution d'un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d'attribuer ledit marché ou contrat, ou l'un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés s'est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l'obtention dudit marché ou contrat ;
- c. outre les recours prévus dans l'Accord de Financement, pourra décider d'autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur, ou d'un bénéficiaire du financement, s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d'exécution du marché, sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- d. sanctionnera une entreprise ou un individu, conformément au Cadre d'intégrité de la Banque, et conformément aux politiques et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l'exclusion de l'entreprise ou de l'individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l'attribution d'un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier

- financièrement ou de toute autre manière¹ (ii) de la participation² comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d'une entreprise par ailleurs éligible à l'attribution d'un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d'un prêt de la Banque ou de participer d'une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque ;
- e. exigera que les dossiers d'appel d'offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter³ les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l'exécution du marché ou contrat, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

¹ Pour écarter tout doute, les effets d'une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la préqualification, l'expression d'intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d'offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d'un tel contrat, et (ii) la conclusion d'un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

² Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d'appel d'offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l'offre du soumissionnaire compte tenu de l'expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l'Emprunteur.

³ Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d'une enquête ou d'un audit, tel que l'évaluation de la véracité d'une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d'avoir accès à des documents financiers d'une entreprise ou d'une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d'avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l'enquête ou de l'audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.



Partie 2 : Conditions d’approvisionnement des Biens

Section VII – Exigences de l'Acheteur

Table des matières

Notes pour la préparation de cette section	138
1. Liste des Biens et Calendrier de livraison	139
2. Liste des Services connexes et Calendrier de réalisation	140
3. Spécifications techniques	141
4. Plans / Dessins	144
5. Inspections et Essais	145

Notes pour la préparation de cette section

Il incombe à l'Acheteur de préparer et d'inclure cette Section VII dans le Dossier d'Appel d'offres. Cette Section comprend au minimum une description des Biens et Services à fournir et le Calendrier de livraison.

L'objectif de cette Section VII est de fournir aux soumissionnaires des informations suffisantes pour leur permettre de préparer leurs offres de manière efficace et précise, notamment les Bordereaux des Prix, pour lesquels la Section IV fournit des Tableaux types. Par ailleurs, cette Section VII, utilisée avec les Bordereaux des Prix (Section IV), devrait permettre d'ajuster les prix en cas de variations des quantités au moment de l'attribution du contrat conformément à l'Article 45.1 des Instructions aux soumissionnaires (IS).

La date ou la période de livraison des Biens doit être spécifiée soigneusement, en prenant en compte : (a) les implications que peuvent avoir les termes utilisés pour définir la livraison, les dits termes étant précisés dans les IS et définis dans les termes du commerce international (*Incoterms*) (par exemple les termes EXW, ou CIP, FOB, FCA-qui impliquent que la « livraison » est effective lorsque les Biens sont remis **au transporteur**), et (b) la date prescrite, qui est celle à partir de laquelle commencent les obligations de l'Acheteur (par exemple, notification de l'Attribution du marché, signature du marché, ouverture ou confirmation de la lettre de crédit).

1. Liste des Biens et Calendrier de livraison

[L'Acheteur doit remplir ce tableau, à l'exception de la colonne « Date de livraison offerte par le Soumissionnaire » qui est remplie par le Soumissionnaire.]

Article N°	Description des Biens	Quantité (Nb. d'unités)	Unité	Destination finale (site du projet) comme indiqués aux DPAO	Date de livraison (selon les Incoterms)		
					Date de livraison au plus tôt	Date de livraison au plus tard	Date de livraison offerte au Soumissionnaire [à indiquer par le Soumissionnaire].
<i>[insérer le No de l'article]</i>	<i>[insérer la description des biens]</i>	<i>[insérer la quantité des articles à fournir]</i>	<i>[insérer l'unité de mesure]</i>	<i>[insérer le lieu de livraison finale, selon les DPAO]</i>	<i>[insérer le nombre de jours suivant la date d'entrée en vigueur du contrat]</i>	<i>[insérer le nombre de jours suivant la date d'entrée en vigueur du contrat]</i>	<i>[insérer le nombre de jours suivant la date d'entrée en vigueur du contrat]</i>

2. Liste des Services connexes et Calendrier de réalisation

[Ce tableau doit être rempli par l'Acheteur. Les dates d'achèvement requises doivent être réalistes et conformes aux dates de livraison des marchandises requises (selon les Incoterms)].

Article No Service	Description du Service	Quantité ¹	Unité physique	Site ou lieu où les Services doivent être exécutés	Date(s) finale(s) réalisation des Services
<i>[insérer le numéro du Service]</i>	<i>[insérer la description des services connexes]</i>	<i>[insérer le nombre d'articles à fournir]</i>	<i>[insérer l'unité de mesure]</i>	<i>[insérer le lieu de réalisation du service]</i>	<i>[insérer la ou les date(s) finale(s) requis(e)s]</i>

1. Si applicable

3. Spécifications techniques

L'objet des Spécifications techniques (ST) est de définir les caractéristiques techniques des Biens et Services connexes demandés par l'Acheteur. L'Acheteur prépare les ST détaillées en tenant compte de ce que :

- les ST constituent la référence sur laquelle l'Acheteur vérifie la conformité des offres puis évalue les offres. Par conséquent, des ST bien définies facilitent la préparation d'offres conformes par les soumissionnaires, ainsi que l'examen préliminaire ; l'évaluation, et la comparaison des offres par l'Acheteur.*
- Les ST exigent que tous les biens, ainsi que les matériaux qui les constituent, soient neufs, non usagés, du modèle le plus récent ou courant, et qu'ils incorporent toutes les améliorations en matière de conception et matériaux, à moins que le contrat ne le stipule différemment.*
- Les ST prennent en compte les pratiques considérées comme étant les meilleures par expérience. L'utilisation de spécifications préparées dans le même pays et s'appliquant au même secteur peut constituer une base saine pour rédiger les ST.*
- La Banque encourage l'utilisation du système métrique.*
- La standardisation des ST peut présenter des avantages, et dépend de la complexité des Biens et du caractère répétitif de la passation des marchés considérée. Les ST doivent être suffisamment générales pour éviter des restrictions en matière d'utilisation de la main d'œuvre, des matériaux, et de l'équipement utilisé en général pour la fabrication de biens analogues.*
- Les normes en matière d'équipements, de matériaux, et de main d'œuvre spécifiés dans les documents d'appel d'offres ne doivent pas présenter un caractère limitatif. Les normes internationales doivent être utilisées dans toute la mesure du possible. Dans la mesure du possible, il faut éviter toute référence à des marques, numéros de catalogue ou autres détails qui limitent les matériaux ou articles à un fabricant spécifique. Lorsque cela est inévitable, cette description doit toujours être suivie des mots «ou substantiellement équivalent». Lorsque les ST se réfèrent à d'autres normes ou codes particuliers, qu'ils soient du pays de l'Acheteur ou d'autres pays éligibles, ces normes et codes seront considérés acceptables par la Banque s'ils sont accompagnés d'une attestation par une autorité compétente qu'ils assurent une qualité des biens au moins égale en substance, aux normes utilisées dans les ST.*

- *Les références à des noms de marque, numéros de catalogues, ou autres détails qui limitent matériaux ou articles à un Fabricant particulier doivent être évitées dans toute la mesure du possible. Lorsque inévitable, une telle description d'un article doit toujours être assortie de la mention « ou au minimum équivalent ».*
- *Les ST doivent décrire en détail les exigences concernant, entre autres, les aspects suivants :*
 - (a) *Normes exigées en matière de matériaux et de fabrication pour la production et la fabrication des Biens.*
 - (b) *les exigences éventuelles d'acquisition durable devront être clairement spécifiées. Veuillez-vous référer au Cadre de passation des marchés de la Banque pour des informations additionnelles. Les exigences exprimées doivent être suffisamment spécifiques pour ne pas nécessiter l'évaluation sur la base d'un système de notation ou à points. Les exigences d'acquisition durable devront être formulées afin de permettre leur évaluation sur la base oui/non. Afin d'encourager les innovations par les soumissionnaires en vue de satisfaire aux exigences d'acquisition durable, dans la mesure où le critère d'évaluation indique le mécanisme de calcul d'un ajustement monétaire pour les besoins de l'évaluation et la comparaison des offres, les soumissionnaires peuvent être invités à proposer des équipements qui excèdent les minima indiqués pour les objectifs d'acquisition durable.*
 - (c) *Détails concernant les tests (nature et nombre) ;*
 - (d) *Prestations/services connexes complémentaires, nécessaires pour assurer la livraison/réalisation;*
 - (e) *Activités détaillées à la charge du Soumissionnaire, participation éventuelle de l'Acheteur à ces activités ;*
 - (f) *Liste des garanties de fonctionnement (détails) couvertes par la Garantie et détails concernant les pénalités applicables en cas de non-respect de ces garanties de fonctionnement.*
- *Les ST précisent les principales caractéristiques techniques et de fonctionnement requises, ainsi que d'autres exigences, telles que les valeurs maximum ou minimum garanties, selon le cas. Si nécessaire, l'Acheteur inclut un formulaire ad hoc (pièce à joindre à la Lettre de soumission) dans lequel le Soumissionnaire fournit des informations détaillées sur les garanties fonctionnelles offertes, eu égard aux valeurs acceptables de garanties des caractéristiques de fonctionnement.*

Quand l'Acheteur exige du Soumissionnaire qu'il fournisse dans son offre une partie ou toutes les ST, documents techniques, ou autres informations techniques, l'Acheteur spécifie en détail la nature et la quantité des informations demandées, ainsi que leur présentation dans l'offre.

Si un résumé des ST doit être fourni, l'Acheteur insère l'information dans le Tableau ci-dessous. Le Soumissionnaire prépare un tableau analogue montrant que les conditions sont remplies]

*« **Résumé des Spécifications Techniques** ». Les Biens et Services connexes devront être conformes aux spécifications et normes suivantes.*

<i>N° de l'article</i>	<i>Nom des Biens ou Services connexes</i>	<i>Spécifications techniques et normes applicables</i>
<i>[insérer le numéro de l'article]</i>	<i>[insérer le nom]</i>	<i>[insérer les ST et les normes]</i>

*Spécifications et normes techniques détaillées [insérer au besoin]. **Spécifications techniques détaillées et normes**, [insérer au besoin].*

[Insérer une description détaillée des ST]

4. Plans / Dessins

Le présent Dossier d'appel d'offres *[insérer « comprend les plans suivants » ou « ne comprend aucun plan »]*, selon le cas.

[si le dossier d'AO comprend des plans, en insérer la liste dans le tableau ci-dessous]

Liste des plans		
Nos.	Titres	Objectifs

5. Inspections et Essais

Les inspections et tests suivants seront réalisés : *[insérer la liste des inspections et des essais]*.



Partie 3 : Conditions du Marché et Formulaires du Marché

Section VIII - Cahier des Clauses administratives générales (CCAG)

Table des clauses

1. Définitions.....	151
2. Documents contractuels.....	153
3. Fraude et Corruption	153
4. Interprétation.....	154
5. Langue.....	155
6. Groupement d'entreprises, consortium ou association et sous-traitants ...	156
7. Éligibilité	156
8. Notifications.....	157
9. Droit applicable.....	157
10. Règlement des litiges.....	158
11. Inspections et audit par la Banque.....	158
12. Objet du Marché.....	159
13. Livraison et documents	159
14. Responsabilités du fournisseur.....	159
15. Prix du Marché.....	159
16. Modalités de paiement.....	159
17. Impôts, taxes et droits	160
18. Garantie de bonne exécution.....	160
19. Droits d'auteur.....	161
20. Renseignements confidentiels.....	161
21. Sous-traitance.....	163
22. Spécifications et Normes	163
23. Emballage et documents	163
24. Assurance	164
25. Transport et Services connexes	164
26. Inspections et essais	165
27. Pénalités de retard	167
28. Garantie.....	167
29. Brevets	168
30. Limite de responsabilité	169
31. Modification des lois et des règlements	170
32. Force Majeure	170
33. Ordres de modification et avenants au Marché.....	171

34.	Prolongations des délais.....	172
35.	Résiliation	172
36.	Cession	174
37.	Restrictions d'exportation	175
ANNEXE 1 AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES.....		176
ANNEXE 2 AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES		179

Section VIII. Cahier des Clauses administratives générales

1. Définitions

- 1.1 Les termes et expressions ci-après auront la signification qui leur est attribuée ici :
- (a) « La Banque » signifie l'institution financière désignée dans le Cahier des clauses administratives particulières (CCAP).
 - (b) L'« Emprunteur » désigne l'entité désignée comme emprunteur par le CCAP.
 - (c) Le « Marché » signifie l'Acte d'Engagement signé par l'Acheteur et le Fournisseur, ainsi que les documents contractuels visés dans ledit Acte d'Engagement, y compris toutes les pièces jointes, annexes et tous les documents qui y ont été inclus par voie de référence.
 - (d) Les « Documents contractuels » désignent les documents visés dans l'Accord de Marché, y compris les avenants éventuels auxdits documents.
 - (e) Le « Prix du Marché » signifie le prix payable au Fournisseur, conformément à l'Accord de Marché signé, sous réserve de toute addition et modification ou de toute déduction audit prix, qui pourra être effectuée en vertu du Marché.
 - (f) La « Lettre de soumission » désigne le document intitulé « Lettre de soumission », complété par le Fournisseur et incluant l'offre signée faite à l'Acheteur pour les Biens.
 - (g) Les « Spécifications » sont les Spécifications incluses dans le Marché et toutes les modifications ou ajouts apportés en accord avec les termes du Marché. Ce document définit les Biens.
 - (h) Les « Dessins » sont les dessins relatifs aux Biens inclus dans le Marché et toutes les modifications ou ajouts apportés par (ou au nom de) l'Acheteur en accord avec les termes du Marché.

- (i) Les « Bordereaux de prix » désignent le ou les documents complétés par le Fournisseur et remis avec la Lettre de soumission, inclus dans le Marché.
- (j) « L'Offre » désigne le document intitulé Lettre de soumission accompagné des autres documents que le Fournisseur a remis avec la Lettre de soumission et qui sont inclus dans le Marché.
- (k) « Jour » désigne un jour calendaire.
- (l) « Achèvement » signifie la prestation complète des Services connexes par le Fournisseur, conformément aux modalités stipulées dans le Marché.
- (m) Le « CCAG » signifie le Cahier des clauses administratives générales.
- (n) Le terme « Biens » signifie tous les biens, matières premières, machines et matériels et/ou tous autres matériaux que le Fournisseur est tenu de livrer à l'Acheteur en exécution du Marché.
- (o) Le « Pays de l'Acheteur » signifie le pays identifié dans le **Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)**.
- (p) L'« Acheteur » signifie l'entité **désignée dans le CCAP** achetant les Biens et les Services connexes.
- (q) Le terme « Services Connexes » désigne les services afférents à la fourniture des Biens, tels que l'assurance, l'installation, la formation et la maintenance initiale, ainsi que toute obligation analogue du Fournisseur dans le cadre du Marché.
- (r) Le « CCAP » signifie le Cahier des clauses administratives particulières.
- (s) Un « Sous-traitant » signifie toute personne physique, privée ou entité gouvernementale ou toute combinaison de ces éléments, à qui toute partie des Biens ou des Services connexes est sous-traitée par le Fournisseur.

- (t) Le « Fournisseur » signifie toute personne physique, privée ou entité gouvernementale ou toute combinaison de ces éléments, dont l'offre a été acceptée par l'Acheteur et qui est désignée comme tel dans l'Accord de Marché.
- (u) « Le Site du Projet » signifie le lieu **indiqué dans le CCAP**, le cas échéant.
- (v) « Partie » désigne l'Acheteur ou le Fournisseur selon le contexte.
- (w) « Ordre de modification » ou « Modification » est défini à la clause 33 [Ordres de modification et avenants au Marché] du CCAG.

Le « Cadre de passation des marchés de la Banque » est défini comme le cadre de passation des marchés pour les biens, les travaux, les services autres que de consultants et les services de consultants dans le cadre de financement de la Banque, tel que défini dans la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque.

2. Documents contractuels

- 2.1 Sous réserve de l'ordre de préséance indiqué dans le Marché, tous les documents constituant le Marché (et toutes les parties desdits documents) sont corrélatifs, complémentaires et s'expliquent les uns les autres. L'Acte d'Engagement est lu comme formant un tout.

3. Fraude et Corruption

- 3.1 La Banque exige le respect du Cadre d'intégrité comprenant les Procédures de sanctions du Groupe de la Banque africaine de Développement, la Politique de dénonciation et de traitement des plaintes de la Banque, la Politique de passation des marchés compris dans le Cadre de passation des marchés et toutes autres politiques et procédures applicables, y compris leurs mises à jour, comme indiqué dans l'Annexe 1 au CCAG.
- 3.2 L'Acheteur exige que le Fournisseur divulgue tous avantages, honoraires ou commissions versés ou qui doivent être versés en rapport avec la procédure d'Appel d'offres ou l'exécution ou la signature du Marché. Les renseignements divulgués doivent au minimum inclure les

noms et l'adresse de chaque agent ou autre partie, le montant et la monnaie ainsi que le motif du versement de l'avantage, honoraire ou commission.

4. Interprétation

4.1 Si le contexte l'exige,

- (a) Les mots indiquant un genre incluent tous les genres ;
- (b) Les mots comportant le singulier seulement doivent également s'entendre au pluriel et réciproquement selon le contexte ;
- (c) Les dispositions se référant à un « accord », un « consentement », ou une « approbation » nécessitent qu'un accord soit consigné par écrit ;
- (d) Le terme « par écrit » signifie écrit à la main, dactylographié, imprimé ou communiqué par moyen électronique et produisant un enregistrement durable ;
- (e) Les titres et sous-titres ne seront pas pris en compte dans l'interprétation des présentes Conditions possèdent aucune valeur contractuelle

4.2 Incoterms

- (a) Sous réserve d'incohérences avec les termes du Marché, la signification d'un terme commercial et les droits et obligations correspondants des parties au Marché sont ceux prescrits par les Termes Commerciaux Internationaux- Incoterms **spécifiés dans le CCAP**.
- (b) Les termes EXW, CIP, FCA, CFR et autres termes analogues seront régis par les règles prescrites dans la dernière édition d'Incoterms **spécifiée dans le CCAP** et publiée par la Chambre de Commerce Internationale (CCI) à Paris, France.

4.3 Intégralité des dispositions contractuelles

Le Marché représente la totalité des dispositions contractuelles sur lesquelles se sont accordés l'Acheteur et le Fournisseur relativement à son objet, et il remplace toutes communications, négociations et accords (écrits

comme oraux) conclus entre les parties relativement à son objet avant la date du Marché.

4.4 Avenants

Les avenants et autres modifications au marché ne pourront entrer en vigueur que s'ils sont faits par écrit, datés, s'ils se réfèrent expressément au marché et sont signés par un représentant dûment autorisé de chacune des parties au marché.

4.5 Absence de renonciation

(a) Sous réserve des dispositions de la clause 4.1(e)(ii) du CCAG ci-dessous, aucune relaxe, abstention, retard ou indulgence de l'une des parties pour faire appliquer l'un quelconque des termes et conditions du Marché ou le fait que l'une des parties accorde un délai supplémentaire à l'autre, ne saurait préjuger des droits dévolus à cette partie par le Marché, ni de les affecter ou de les restreindre ; de même, la renonciation de l'une des parties à demander réparation pour toute infraction au Marché ne saurait valoir renonciation à toute demande de réparation pour infraction ultérieure ou persistante du Marché.

(b) Toute renonciation aux droits, pouvoirs ou recours d'une partie en vertu du Marché devra être effectuée par écrit, être datée et signée par un représentant autorisé de la partie accordant cette renonciation, et préciser le droit faisant l'objet de cette renonciation et la portée de cette renonciation.

4.6 Divisibilité

Si une quelconque disposition ou condition du Marché est interdite ou rendue invalide ou inapplicable, cette interdiction, invalidité ou inapplicabilité ne saurait affecter la validité ou le caractère exécutoire des autres clauses et conditions du Marché.

5. Langue

5.1 Le Marché et toute la correspondance et la documentation relatives au Marché échangées par le Fournisseur et

l'Acheteur, seront rédigés dans la langue spécifiée au **CCAP**. Les documents complémentaires et les imprimés faisant partie du Marché pourront être rédigés dans une autre langue, à condition d'être accompagnés d'une traduction exacte dans la langue spécifiée au CCAP des passages pertinents. Dans ce cas, aux fins d'interprétation du Marché, cette traduction fera foi.

- 5.2 Le Fournisseur assumera tous les coûts de traduction dans la langue applicable et tous les risques relatifs à l'exactitude de cette traduction, pour ce qui concerne les documents qu'il fournit.

6. Groupement d'entreprises, consortium ou association et sous-traitants

- 6.1 Sauf indication contraire dans le CCAP, si le Fournisseur est un groupement d'entreprises, un consortium ou une association (GECA), tous les membres seront solidairement tenus envers l'Acheteur de respecter les clauses du Marché, et ils devront désigner un ou plusieurs membres pour agir en qualité de mandataire commun avec pouvoir d'engager le groupement. La composition ou la constitution du groupement ne pourra être modifiée sans l'accord préalable écrit de l'Acheteur. Le nombre maximum de membres du groupement d'entreprises, du consortium ou de l'association doit être limité conformément aux dispositions du CCAP. La part minimale d'un membre du GECA doit être conforme aux spécifications du CCAP.

7. Éligibilité

- 7.1 Le Fournisseur et ses sous-traitants doivent avoir la nationalité d'un pays éligible de la Banque en conformité avec la Politique de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque partie intégrante du Cadre de passation des marchés de la Banque, et comme indiqué dans la Section V, Pays éligibles de l'Annexe 2 des Conditions générales. Un Fournisseur ou un sous-traitant sera réputé avoir la nationalité d'un pays s'il en est un citoyen, ou s'il y est constitué en société, ou enregistré, et opère selon les lois et règlements de ce pays.

- 7.2 Tous les Biens et Services connexes à fournir en exécution du Marché et financés par la Banque doivent avoir leur origine dans les Pays éligibles en conformité avec la Politique de passation des marchés de la Banque pour les opérations financées par le Groupe de la Banque décrite dans le Cadre de passation des marchés de la Banque, et indiqués à la Section V, Pays éligibles. Aux fins de la présente Clause, le pays d'origine désigne le pays où les biens ont poussé, ont été cultivées, extraites, produites ou lorsque, par suite d'un processus de fabrication, transformation ou assemblage de composants importants et intégrés, il a été obtenu un autre article reconnu propre à la commercialisation dont les caractéristiques fondamentales, l'objet et l'utilité sont substantiellement différents de ses composants importés.
- 8. Notifications**
- 8.1 Toute notification envoyée à l'une des parties par l'autre partie en vertu du Marché doit être adressée par écrit à l'adresse **spécifiée dans le CCAP**. L'expression « par écrit » signifie transmises par voie écrite avec accusé de réception.
- 8.2 Une notification prend effet à la date à laquelle elle est remise ou à sa date d'entrée en vigueur, la plus tardive de ces dates à échoir étant retenue.
- 9. Droit applicable**
- 9.1 Le Marché est régi et interprété conformément au droit du pays de l'Acheteur, à moins **que le CCAP** n'en dispose autrement.
- 9.2 Durant l'exécution du Marché, le Fournisseur se conformera aux interdictions d'importations de biens et services dans le Pays de l'Acheteur lorsque :
- (a) la loi ou la réglementation du pays de l'Emprunteur interdit les relations commerciales avec ledit pays ; ou
 - (b) en application d'une Décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le pays de l'Emprunteur interdit toute importation de Biens en provenance

dudit pays ou tout paiement aux personnes physiques ou morales dudit pays.

10. Règlement des litiges

- 10.1 L'Acheteur et le Fournisseur feront tout leur possible pour régler à l'amiable, par voie de négociation directe et informelle, tout désaccord ou litige entre eux ou en rapport avec le Marché.
- 10.2 Si, au-delà de vingt-huit (28) jours, les parties n'ont pas réussi à résoudre leur litige ou désaccord grâce à cette consultation mutuelle, l'Acheteur ou le Fournisseur, peut notifier l'autre partie de son intention de recourir à la procédure d'arbitrage, comme prévu ci-après, en ce qui concerne le sujet objet du litige. Aucun arbitrage relatif à ce sujet ne peut être initié sans cette notification. Tout litige ou désaccord au sujet duquel une notification d'initier une procédure d'arbitrage a été donnée conformément à cette Clause, sera finalement résolu par arbitrage. La procédure d'arbitrage peut démarrer avant ou après la livraison des Biens au titre du Marché. La procédure d'arbitrage sera conduite conformément aux règles de la procédure **spécifiée dans le CCAP**.
- 10.3 Nonobstant toute référence à l'arbitrage :
- (a) les parties continueront de réaliser leurs obligations contractuelles respectives, à moins qu'elles n'en décident autrement d'un commun accord, et
 - (b) l'Acheteur paiera au Fournisseur toute dépense qui lui sera due.

11. Inspections et audit par la Banque

- 11.1 Le Fournisseur doit maintenir, et s'assurer que ses sous-traitants maintiennent des comptes et une documentation systématiques et exacts en relation avec les Biens dans une forme et de manière détaillée afin d'établir les modifications de délais et de coûts pertinents.
- 11.2 En conformité avec le paragraphe 2.2 e de l'Annexe 1 des Conditions générales, le Fournisseur permettra et s'assurera que ses sous-traitants et prestataires permettent à la Banque, et/ou à des personnes qu'elle désignera, d'inspecter les documents et pièces comptables relatifs à la passation du

marché, à la sélection et/ou à l'exécution du Marché et à les faire vérifier par des auditeurs nommés par la Banque, si la Banque en fait la demande. L'attention du Fournisseur est attirée sur la Clause 3.1 ci-avant qui stipule, entre autres, que le fait d'entraver l'exercice par la Banque de son droit d'examen et de vérification tel que prévu par la présente clause constitue une pratique interdite pouvant conduire à la résiliation du Marché (ainsi qu'à la l'exclusion dans le cadre du régime en vigueur concernant les sanctions de la Banque).

- | | |
|---|---|
| 12. Objet du Marché | 12.1 Les Biens et Services connexes afférents à ce Marché sont ceux qui figurent à la Section VII, Exigences de l'Acheteur. |
| 13. Livraison et documents | 13.1 En vertu de la clause 33.1 du CCAG, la livraison des Biens et l'achèvement des Services connexes seront effectués conformément au Calendrier de livraison et d'achèvement figurant la Section VII, Exigences de l'Acheteur. Le CCAP fixe les détails relatifs à l'expédition et indiquera les autres pièces et documents à présenter par le Fournisseur. |
| 14. Responsabilités du fournisseur | 14.1 Le Fournisseur fournira tous les Biens et Services connexes compris dans l'objet du Marché en application de la Clause 12 du CCAG et du calendrier de livraison et d'achèvement, conformément à la Clause 13 du CCAG. |
| 15. Prix du Marché | 15.1 Le prix demandé par le Fournisseur pour les Biens livrés et pour les Services connexes rendus au titre du Marché ne variera pas par rapport au prix indiqué par le Fournisseur dans son Offre, exception faite des révisions de prix autorisées dans le CCAP. |
| 16. Modalités de paiement | <p>16.1 Le prix du Marché, y compris toute avance le cas échéant, sera réglé conformément aux dispositions du CCAP.</p> <p>16.2 Le Fournisseur présentera sa demande de règlement par écrit à l'Acheteur, accompagnée des factures décrivant, de façon appropriée, les Biens livrés et les Services connexes rendus, et des documents et pièces présentés conformément à la Clause 13 du CCAG, et après avoir satisfait à toutes autres obligations spécifiées dans le Marché.</p> |

- 16.3 Les règlements dus au Fournisseur seront effectués sans délai par l'Acheteur, et au plus tard dans les soixante (60) jours suivant la présentation de la facture ou la demande de règlement par le Fournisseur, et après son acceptation par l'Acheteur.
- 16.4 La (ou les) monnaie(s) dans laquelle (ou lesquelles) les règlements seront effectués au Fournisseur au titre du Marché sera (ont) celle(s) dans laquelle (ou lesquelles) le prix de l'Offre est indiqué.
- 16.5 Dans l'éventualité où l'Acheteur n'effectuerait pas un paiement dû à sa date d'exigibilité ou dans le délai **indiqué au CCAP**, l'Acheteur sera tenu de payer au Fournisseur des intérêts sur le montant du paiement en retard, au(x) taux spécifié(s) **dans le CCAP** pour toute la période de retard jusqu'au paiement intégral du prix, que ce soit avant ou à la suite d'un jugement ou une sentence arbitrale.
- 17. Impôts, taxes et droits**
- 17.1 Pour les Biens provenant d'un pays autre que le Pays de l'Acheteur, le Fournisseur sera entièrement responsable de tous les impôts, droits de timbre, patente et taxes dus à l'extérieur du Pays de l'Acheteur.
- 17.2 Pour les Biens provenant du pays de l'Acheteur, le Fournisseur sera entièrement responsable de tous les impôts, droits, patentes, etc., à payer jusqu'au moment de la livraison à l'Acheteur des Biens faisant l'objet du marché.
- 17.3 Si le Fournisseur peut prétendre à des exemptions, réductions, abattements ou privilèges en matière fiscale dans le pays de l'Acheteur, l'Acheteur fera tout son possible pour permettre au Fournisseur d'en bénéficier jusqu'à concurrence du maximum autorisé.
- 18. Garantie de bonne exécution**
- 18.1 Si le CCAP l'exige, dans les vingt-huit (28) jours suivant réception de la notification d'attribution du Marché, le Fournisseur fournira une garantie au titre de la bonne exécution du Marché, pour le montant et dans la monnaie **spécifiés dans le CCAP**.

- 18.2 La garantie de bonne exécution sera réglée à l'Acheteur en dédommagement de toute perte résultant de l'incapacité du Fournisseur à s'acquitter de toutes ses obligations au titre du Marché.
- 8.3 La garantie de bonne exécution sera libellée dans la monnaie du Marché ou en une monnaie librement convertible jugée acceptable par l'Acheteur, et présentée sous l'une des formes stipulées par l'Acheteur **dans le CCAP** ou sous toute autre forme jugée acceptable par l'Acheteur.
- 18.4 L'Acheteur libérera et retournera au Fournisseur la garantie de bonne exécution au plus tard vingt-huit (28) jours après la date d'achèvement des obligations incombant au Fournisseur au titre de la réalisation du Marché, y compris les obligations de garantie, **sauf disposition contraire du CCAP**.
- 19. Droits d'auteur**
- 19.1 Les droits d'auteur de tous les plans, documents et autres pièces contenant des données et des renseignements fournis à l'Acheteur par le Fournisseur demeureront la propriété du Fournisseur ou, s'ils sont fournis directement à l'Acheteur ou par l'intermédiaire du Fournisseur par une tierce partie, y compris par des fournisseurs de matériaux, les droits d'auteur desdits matériaux demeureront la propriété de ladite tierce partie.
- 20. Renseignements confidentiels**
- 20.1 L'Acheteur et le Fournisseur respecteront le caractère confidentiel de tout document, donnée ou autre renseignement fourni directement ou indirectement par l'autre partie au titre du Marché, et ne les divulgueront pas sans le consentement écrit de l'autre partie, que ces renseignements aient été fournis avant, pendant ou après l'exécution ou la résiliation du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le Fournisseur pourra donner à son sous-traitant tout document, donnée et autre information qu'il recevra de l'Acheteur dans la mesure nécessaire pour permettre au sous-traitant de réaliser ses prestations conformément au Marché, auquel cas le Fournisseur demandera audit sous-traitant de prendre un engagement

de confidentialité analogue à l'engagement imposé au Fournisseur en vertu de la Clause 20 du CCAG.

- 20.2 L'Acheteur n'utilisera aucun document, donnée et autre renseignement reçus du Fournisseur à des fins autres que celles du Marché. De la même manière, le Fournisseur n'utilisera aucun document, donnée et autre renseignement reçus de l'Acheteur à des fins autres que la réalisation du Marché.
- 20.3 Toutefois, l'obligation imposée à une partie en vertu des Clauses 20.1 et 20.2 ci-dessus ne s'appliquera pas aux types de renseignements suivants :
- (a) ceux que l'Acheteur ou le Fournisseur doivent partager avec la Banque ou d'autres institutions participant au financement du Marché ;
 - (b) ceux qui, à présent ou ultérieurement, appartiennent ou appartiendront au domaine public, sans que la partie en cause soit en faute ;
 - (c) ceux dont il peut être prouvé qu'ils étaient en possession de la partie en cause lorsqu'ils ont été divulgués et qu'ils n'avaient pas été obtenus préalablement, de manière directe ou indirecte, de l'autre partie ; ou
 - (d) ceux qui sont mis légitimement à la disposition de la partie en cause par une tierce partie non tenue au devoir de confidentialité.
- 20.4 Les dispositions ci-dessus de la Clause 20 du CCAG ne modifient en aucune façon un engagement de confidentialité donné par l'une ou l'autre partie avant la date du Marché s'agissant de tout ou partie de la fourniture.
- 20.5 Les dispositions de la Clause 20 du CCAG resteront en vigueur après l'achèvement ou la résiliation du Marché, quel qu'en soit le motif.

- 21. Sous-traitance** 21.1 Le Fournisseur notifiera par écrit à l'Acheteur tous les marchés de sous-traitance attribués dans le cadre du Marché s'il ne l'a déjà fait dans son Offre. Cette notification, fournie dans l'Offre ou ultérieurement, ne dégagera pas la responsabilité du Fournisseur, et ne le libérera d'aucune des obligations qui lui incombent du fait du Marché.
- 21.2 Les marchés de sous-traitance se conformeront aux dispositions des Clauses 3 et 7 du CCAG.
- 22. Spécifications et Normes** 22.1 Spécifications techniques et plans
- (a) Les Biens livrés au titre du Marché et les Services connexes doivent satisfaire aux Spécifications techniques spécifiées à la Section VII- Exigences de l'Acheteur. Si aucune norme n'y est indiquée, la norme sera supposée équivalente ou supérieure aux normes officielles dont l'application est appropriée dans le pays d'origine des Biens.
 - (b) Le Fournisseur pourra déclinier sa responsabilité pour toute étude de conception, donnée, plan, spécification ou autre document, ou toute modification de ces éléments, qui aura été fourni ou conçu par l'Acheteur ou en son nom, en donnant à l'Acheteur une notification indiquant qu'il décline sa responsabilité.
 - (c) Lorsque le Marché se référera aux codes et normes selon lesquels il sera exécuté, l'édition ou la version révisée desdits codes et normes sera celle spécifiée dans les Spécifications techniques. Durant l'exécution du Marché, les changements apportés auxdits codes et normes ne seront appliqués qu'après l'approbation de l'Acheteur et seront traités conformément à la Clause 33 du CCAG.
- 23. Emballage et documents** 23.1 Le Fournisseur emballera les Biens de la manière requise pour qu'ils ne subissent pas de dommages ou de

détérioration durant le transport vers leur destination finale, conformément aux dispositions du Marché. Pendant le transport, l'emballage sera suffisant pour résister en toutes circonstances à des manipulations brutales et à des températures extrêmes, au sel et aux précipitations, et à l'entreposage à ciel ouvert. Les dimensions et le poids des caisses tiendront compte, chaque fois que nécessaire, de l'éloignement de la destination finale des Biens et de l'absence éventuelle, à toutes les étapes du transport, de matériel de manutention lourd.

23.2 L'emballage, le marquage, l'étiquetage et la documentation à l'intérieur et à l'extérieur des caisses seront strictement conformes aux dispositions précisées dans le Marché ainsi qu'aux instructions ultérieures, le cas échéant, en application du **CCAP**, et à toutes autres instructions données par l'Acheteur.

24. Assurance

24.1 Sauf indication contraire du **CCAP**, les Biens livrés en exécution du présent Marché seront entièrement assurées en monnaie librement convertible d'un pays éligible contre toute perte ou dommage découlant de leur fabrication ou acquisition, de leur transport, leur entreposage et leur livraison conformément aux Incoterms en vigueur ou de la manière spécifiée dans le CCAP.

25. Transport et Services connexes

25.1 Sauf indication contraire du **CCAP**, la responsabilité du transport des Biens est assumée en conformité avec l'Incoterm spécifié.

25.2 **Conformément au CCAP**, le Fournisseur peut se voir demander de fournir l'un quelconque ou l'ensemble des services ci-après :

- (a) montage ou supervision du montage sur le Site du Projet ou mise en service des Biens livrés ;
- (b) fourniture des outils nécessaires au montage et/ou à l'entretien des Biens livrés ;
- (c) fourniture d'un manuel détaillé d'utilisation et d'entretien pour chaque élément des Biens livrés ;

- (d) fonctionnement, contrôle, ou entretien et/ou réparation des Biens livrés, pendant une période convenue entre les parties, étant entendu que ce service ne libérera pas le Fournisseur des obligations de garantie qui sont les siennes du fait du Marché ; et
- (e) formation du personnel de l'Acheteur, à l'usine du Fournisseur et/ou au lieu d'utilisation, en matière de montage, mise en service, fonctionnement, entretien et/ou réparation des biens livrés

25.3 Les prix facturés par le Fournisseur pour les services connexes ci-dessus, s'ils ne sont pas inclus dans le Prix du Marché pour les Biens, seront convenus à l'avance entre les parties et ne seront pas supérieurs à ceux que le Fournisseur facture à d'autres clients pour des services semblables.

26. Inspections et essais

26.1 Le Fournisseur effectue à ses frais et à titre gratuit pour l'Acheteur tous les essais et/ou les inspections afférents aux Biens et aux Services connexes **stipulés aux CCAP**.

26.2 Les inspections et les essais pourront être réalisés dans les locaux du Fournisseur ou de son sous-traitant, au point de livraison et/ou au lieu de destination finale des Biens ou en un lieu quelconque du pays de l'Acheteur **visé dans le CCAP**. Sous réserve de la Clause 26.3 du CCAG, si les essais et/ou les inspections ont lieu dans les locaux du Fournisseur ou de son sous-traitant, toutes les facilités et l'assistance raisonnables, y compris l'accès aux plans et aux données de production, seront fournies aux inspecteurs, sans frais pour l'Acheteur.

26.3 L'Acheteur ou son représentant autorisé aura le droit d'assister aux essais et/ou aux inspections visées dans la Clause 26.2 du CCAG, étant entendu que l'Acheteur supportera la totalité des frais et dépenses engagés à cet effet, y compris, mais pas exclusivement, tous les frais de déplacement, de subsistance et d'hébergement.

26.4 Aussitôt que le Fournisseur sera prêt à effectuer lesdits essais et inspections, il en avisera l'Acheteur avec un préavis raisonnable, en indiquant le lieu et la date desdits essais et inspections. Le Fournisseur se procurera auprès de toute

tierce partie ou de tout fabricant intéressé toute autorisation ou consentement nécessaire pour permettre à l'Acheteur ou à son représentant autorisé d'assister aux essais et/ou à l'inspection.

- 26.5 L'Acheteur pourra demander au Fournisseur d'effectuer des essais et/ou des inspections non stipulées dans le Marché mais jugées nécessaires pour vérifier que les caractéristiques et le fonctionnement des Biens sont conformes aux spécifications techniques, aux codes et aux normes prévus dans le Marché, étant entendu que le coût raisonnable pour le Fournisseur desdits essais et/ou inspections supplémentaires sera ajouté au prix du Marché. De plus, si lesdits essais et/ou inspections font obstacle à la poursuite de la fabrication et/ou empêchent le Fournisseur de s'acquitter de ses autres obligations afférentes au Marché, il en sera dûment tenu compte dans les dates de livraison et les dates d'achèvement et en ce qui concerne le respect des autres obligations ainsi affectées.
- 26.6 Le Fournisseur fournira à l'Acheteur un rapport présentant les résultats des essais et/ou inspections ainsi effectuées.
- 26.7 L'Acheteur pourra refuser tout ou partie des Biens qui se seront révélés défectueux ou qui ne sont pas conformes aux spécifications. Le Fournisseur apportera les rectifications nécessaires à tout ou partie des Biens refusées ou les remplacera ou il y apportera les modifications nécessaires pour qu'ils soient conformes aux spécifications, cela sans frais pour l'Acheteur, et il renouvellera les essais et/ou l'inspection, sans frais pour l'Acheteur, après en avoir donné notification conformément à la Clause 26.4 du CCAG.
- 26.8 Le Fournisseur convient que ni la réalisation d'un essai et/ou d'une inspection de tout ou partie des Biens, ni la présence de l'Acheteur ou de son représentant autorisé, ni la remise d'un rapport en application de la Clause 26.6 du CCAG, ne dispense le Fournisseur de donner toutes

garanties ou de s'acquitter des autres obligations stipulées dans le Marché.

27. Pénalités de retard

27.1 Sous réserve des dispositions de la Clause 32 du CCAG, si le Fournisseur ne livre pas l'un quelconque ou l'ensemble des Biens ou ne rend pas les Services prévus dans les délais spécifiés dans le Marché, l'Acheteur, sans préjudice des autres recours qu'il détient au titre du Marché, pourra déduire du prix du Marché, à titre de pénalités, une somme équivalant au pourcentage **stipulé dans le CCAP** applicable au prix des Biens livrés en retard ou des Services connexes non réalisés, pour chaque semaine ou fraction de semaine de retard, jusqu'à la livraison ou la prestation effective, à concurrence d'un montant maximum correspondant au pourcentage du prix du Marché **indiqué dans le CCAP**. Une fois ce maximum atteint, l'Acheteur aura le droit de résilier le Marché en application de la Clause 35 du CCAG.

28. Garantie

28.1 Le Fournisseur garantit que les Biens sont neufs et n'ont jamais été utilisés, qu'ils sont du modèle le plus récent ou courant, et qu'ils comportent toutes les dernières améliorations en matière de conception et de matériaux, sauf disposition contraire du Marché.

28.2 Sous réserve de la Clause 22.1(b) du CCAG, le Fournisseur garantit en outre que les biens seront exempts de tous défauts liés à une action ou à une omission du Fournisseur ou liés à un défaut de conception, de matériaux et de fabrication, de nature à empêcher leur utilisation normale dans les conditions particulières du pays de destination finale.

28.3 **Sauf disposition contraire du CCAP**, la garantie demeurera valable douze (12) mois après la livraison de tout ou partie des Biens, le cas échéant, et leur réception à leur destination finale **indiquée au CCAP**, telle que précisée dans le Marché ou dix-huit (18) mois après la date d'expédition à partir du port ou du lieu de chargement dans le pays d'origine ; la période qui se termine le plus tôt étant retenue aux fins de la présente clause.

- 28.4 L'Acheteur notifiera toute réclamation au Fournisseur, dans les meilleurs délais après constatation des défauts, en indiquant la nature desdits défauts et en fournissant les preuves disponibles. L'Acheteur donnera au Fournisseur la possibilité raisonnable d'inspecter lesdits défauts.
- 28.5 À la réception d'une telle réclamation, le Fournisseur réparera ou remplacera rapidement, dans les délais prévus à cet effet au **CCAP**, les Biens ou les pièces défectueuses, sans frais pour l'Acheteur.
- 28.6 Si le Fournisseur, après en avoir été notifié, ne remédie pas au défaut dans les délais prescrits par le **CCAP**, l'Acheteur peut entreprendre, dans un délai raisonnable, aux risques et aux frais du Fournisseur, toute action de recours nécessaire, sans préjudice des autres recours dont l'Acheteur dispose envers le Fournisseur en application du Marché.

29. Brevets

- 29.1 À condition que l'Acheteur se conforme à la Clause 29.2 du CCAG, le Fournisseur indemniserà et garantira l'Acheteur, ses employés et ses administrateurs, contre toute poursuite judiciaire, action ou poursuite administrative, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais d'avocat, pouvant être intentée ou incomber à l'Acheteur par suite d'une violation réelle ou présumée de tout brevet, modèle d'utilité, modèle déposé, marque de fabrique, droits d'auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, en raison de :
- (a) l'installation des Biens par le Fournisseur ou l'utilisation des Biens dans le pays où se trouve le site; et
 - (b) la vente dans tout pays des produits des Biens.

Cette obligation d'indemnisation ne couvrira aucune utilisation des Biens ou d'une partie des Biens à des fins autres que celles indiquées dans le Marché ou pouvant en être raisonnablement déduites, et elle ne couvrira pas une violation qui serait due à l'utilisation des Biens ou d'une

partie des Biens ou des produits de ces Biens, en association ou en combinaison avec tout autre équipement, toute installation ou tous matériaux non fournis par le Fournisseur, conformément au Marché.

- 29.2 Dans le cas où une procédure serait intentée ou une réclamation dirigée contre l'Acheteur dans le contexte de la Clause 29.1 du CCAG, l'Acheteur en avisera le Fournisseur sans délai, en lui adressant une notification à cet effet, et le Fournisseur pourra, à ses propres frais et au nom de l'Acheteur, mener ladite procédure ou le règlement de cette réclamation, et de toutes négociations en vue de régler ladite procédure ou réclamation.
- 29.3 Si le Fournisseur omet de notifier à l'Acheteur, dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception de la notification, qu'il entend mener ladite procédure ou réclamation, l'Acheteur sera libre de le faire en son propre nom.
- 29.4 L'Acheteur devra, si le Fournisseur le lui demande, donner au Fournisseur toute l'assistance disponible pour assurer la conduite de la procédure ou le règlement de la réclamation, auquel cas le Fournisseur remboursera à l'Acheteur tous les frais raisonnables qu'il aura assumés à cet effet.
- 29.5 L'Acheteur indemniserà et garantira le Fournisseur, ses employés, ses administrateurs et ses sous-traitants, contre toute poursuite judiciaire, action ou poursuite administrative, dommage, réclamation, perte, pénalité et frais de toute nature, y compris les frais d'avocat, pouvant être intentée ou incomber au Fournisseur par suite d'une violation réelle ou présumée de tout brevet, modèle d'utilité, modèle déposé, marque de fabrique, droits d'auteur ou droits de propriété intellectuelle enregistrés ou en vigueur à la date du Marché, au sujet de plans, de données, de dessins, de spécifications ou d'autres documents ou matériaux fournis ou conçus par ou au nom de l'Acheteur.

30. Limite de responsabilité

- 30.1 Sauf en cas de négligence criminelle ou de faute intentionnelle :

- (a) Aucune des deux parties n'est responsable envers l'autre de toute perte ou de tout dommage indirect ou consécutif, perte d'usage, perte de production ou manque à gagner ou frais financier, étant entendu que la présente exception ne s'applique à aucune des obligations du Fournisseur de payer des pénalités à l'Acheteur ;
- (b) L'obligation globale que le Fournisseur peut assumer envers l'Acheteur au titre du Marché ou au titre de la responsabilité civile ou autre, ne saurait excéder le Montant du Marché, étant entendu que cette limitation de responsabilité ne s'appliquera pas aux frais de réparation ou de remplacement du matériel défectueux, ni à l'obligation du Fournisseur d'indemniser l'Acheteur en cas de violation de brevet.

**31. Modification
des lois et des
règlements**

31.1 À moins que le Marché n'en dispose autrement, si après la date correspondant à 28 jours avant la date de soumission des offres, une loi, un règlement, un décret, un arrêté ou règlement local ayant force de loi est adopté, promulgué, abrogé ou modifié dans le lieu du pays de l'Acheteur où se trouve le site (y compris tout changement dans l'interprétation ou l'application dudit texte par les autorités compétentes) d'une manière qui influe sur la date de livraison et/ou le prix du Marché, ladite date de livraison et/ou ledit prix du Marché sera révisé à la hausse ou à la baisse selon le cas, dans la mesure où le Fournisseur en aura été affecté dans l'exécution d'une quelconque de ses obligations au titre du Marché. Nonobstant les dispositions ci-dessus, le supplément ou la réduction de coût ne sera pas versé ou crédité séparément si ledit supplément ou ladite réduction a déjà été prise en compte dans les dispositions relatives à la révision des prix en tant que de besoin, conformément à la Clause 15 du CCAG.

32. Force Majeure

32.1 Le Fournisseur ne sera pas exposé à la saisie de sa garantie de bonne exécution, à des pénalités ou à la résiliation du Marché pour non-exécution si, et dans la mesure où, son retard ou tout autre manquement dans l'exécution des

obligations qui lui incombent au titre du Marché est dû à un cas de Force majeure.

32.2 Aux fins de la présente Clause, l'expression « Force majeure » désigne un événement échappant au contrôle du Fournisseur, qui n'est pas attribuable à sa faute ou à sa négligence et qui est imprévisible et inévitable. De tels événements peuvent inclure, sans que cette liste soit limitative, les actes de l'Acheteur au titre de la souveraineté de l'État, les guerres et révolutions, incendies, inondations, épidémies, mesures de quarantaine et d'embargo sur le fret.

32.3 En cas de Force majeure, le Fournisseur notifiera sans délai par écrit à l'Acheteur l'existence de celle-ci et ses motifs. Sous réserve d'instructions contraires, par écrit, de l'Acheteur, le Fournisseur continuera à remplir ses obligations contractuelles dans la mesure du possible, et s'efforcera de continuer à remplir les obligations dont l'exécution n'est pas entravée par le cas de Force majeure.

33. Ordres de modification et avenants au Marché

33.1 L'Acheteur peut demander à tout moment au Fournisseur, par notification, conformément aux dispositions de la Clause 8 du CCAG, d'apporter des modifications dans le cadre général du Marché, dans un ou plusieurs des domaines suivants :

- (a) Les plans, conceptions ou spécifications, lorsque les Biens à livrer au titre du Marché doivent être fabriqués spécialement pour l'Acheteur ;
- (b) La méthode d'expédition ou d'emballage ;
- (c) le lieu de livraison ; et
- (d) les Services connexes qui doivent être fournis par le Fournisseur.

33.2 Si l'une des modifications ci-dessus entraîne une augmentation ou une réduction du coût ou du temps nécessaire au Fournisseur pour exécuter toute partie du Marché, le prix du Marché et/ou le calendrier de livraison/d'achèvement sera modifié de façon équitable et

le Marché sera modifié en conséquence. Toute demande d'ajustement du Fournisseur au titre de la présente clause doit être déposée dans les vingt-huit (28) jours suivant la date de réception, par le Fournisseur, de l'ordre de modification émis par l'Acheteur.

33.3 Le prix que demandera le Fournisseur en échange de la prestation de tout service connexe qui pourra être nécessaire mais qui ne figurait pas dans le Marché sera convenu d'avance par les parties et n'excédera pas les tarifs demandés par le Fournisseur à d'autres parties au titre de services analogues.

33.4 Sous réserve des dispositions ci-dessus, aucune variation ou modification des termes du Marché ne sera faite sans un avenant par écrit et signé par les Parties.

34. Prolongations des délais

34.1 Si à tout moment pendant l'exécution du Marché, le Fournisseur ou ses sous-traitants se heurtent à une situation qui les empêche de fournir les Biens ou l'exécution des Services connexes dans les délais prévus à la Clause 13 du CCAG, le Fournisseur avisera promptement l'Acheteur du retard par écrit, de sa durée probable et de sa raison. Aussitôt que possible après réception de la notification du Fournisseur, l'Acheteur évaluera la situation et pourra, à sa discrétion, proroger les délais impartis au Fournisseur pour exécuter le Marché, auquel cas la prorogation sera ratifiée par les parties, par voie d'avenant au Marché.

34.2 À l'exception du cas de force majeure visé dans la clause 32, du CCAG, un retard de la part du Fournisseur dans l'exécution de ses obligations l'exposera à l'application d'une ou plusieurs des pénalités prévues dans la Clause 26 du CCAG, sauf si une prorogation des délais a été accordée en vertu de la Clause 34.1 du CCAG.

35. Résiliation

35.1 Résiliation pour non-exécution

(a) L'Acheteur peut, sans préjudice des autres recours qu'il détient en cas de rupture de contrat, notifier par

écrit au Fournisseur la résiliation pour non-exécution de la totalité ou d'une partie du Marché :

- (i) si le Fournisseur manque à livrer l'une quelconque ou l'ensemble des Biens dans les délais spécifiés dans le Marché ou dans les délais prolongés par l'Acheteur conformément aux dispositions de la Clause 34 du CCAG ; ou
 - (ii) si le Fournisseur manque à exécuter toute autre obligation au titre du Marché.
 - (iii) si le Fournisseur, de l'avis de l'Acheteur, s'est livré à des pratiques de fraude ou de corruption, telles que définies au paragraphe 2.2 de l'Annexe 1 du CCAG, au stade de sa sélection ou lors de sa réalisation du Marché.
- (b) Au cas où l'Acheteur résilie tout ou partie du Marché, en application des dispositions de la Clause 35.1(a) du CCAG, l'Acheteur peut acquérir, aux conditions et de la façon qui lui paraissent convenables, des Biens ou des Services connexes semblables à ceux non reçus ou non exécutés et le Fournisseur sera responsable envers l'Acheteur de tout coût supplémentaire qui en résulterait. Toutefois, le Fournisseur continuera à exécuter le Marché dans la mesure où il n'est pas résilié.

35.2 Résiliation pour insolvabilité.

- (a) L'Acheteur peut à tout moment résilier le Marché par notification écrite adressée au Fournisseur si celui-ci est déclaré en faillite ou devient insolvable. En ce cas, la résiliation se fera sans indemnisation du Fournisseur, étant entendu toutefois que cette résiliation ne préjugera ni n'affectera aucun des droits ou recours que l'Acheteur détient ou détiendra ultérieurement.

35.3 Résiliation pour convenance

- (a) L'Acheteur peut à tout moment résilier tout ou partie du Marché par notification écrite adressée au Fournisseur pour une raison de convenance. L'avis de résiliation précisera que la résiliation intervient unilatéralement pour raison de convenance, dans quelle mesure l'exécution des tâches stipulées dans le Marché prend fin et la date à laquelle la résiliation prend effet.
- (b) L'Acheteur prendra livraison, aux prix et aux conditions du Marché, des Biens terminés et prêts à être expédiés dans les vingt-huit (28) jours suivant la réception par le Fournisseur de l'avis de résiliation. S'agissant des autres Biens restants, l'Acheteur peut décider :
 - (i) de faire terminer et livrer toute partie de ces Biens aux prix et conditions du Marché ; et/ou
 - (ii) d'annuler le reste et de payer au Fournisseur un montant convenu au titre des Biens et des Services connexes partiellement terminés et des matériaux que le Fournisseur s'est déjà procurés.

35.4 Lorsque le Marché est résilié pour tout motif indiqué à la présente clause, toute avance de paiement éventuelle relative aux Biens et Services connexes non livrés ou réalisés sera due par le Fournisseur, si ce dernier ne l'a pas remboursée antérieurement. Le Fournisseur devra procéder à son remboursement dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification de résiliation, à défaut de quoi le montant dû sera recouvré par appel à la garantie de remboursement d'avance fournie dans le cadre du Marché

36. Cession

36.1 À moins d'en avoir reçu par écrit le consentement préalable de l'autre partie, ni l'Acheteur ni le Fournisseur ne cédera, en totalité ou en partie, ses obligations contractuelles au titre du Marché.

**37. Restrictions
d'exportation**

37.1 Nonobstant toute obligation d'entreprendre les formalités d'exportation dans le cadre du Marché, toute restriction d'exportation imputable à l'Acheteur, vers le Pays de l'Acheteur, ou à l'usage des Biens ou Services à fournir, lorsque de telles restrictions d'exportation résultent de l'application de la réglementation du commerce d'un pays qui fournit ces Biens ou Services, et si une telle restriction fait entrave au Fournisseur dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles le Fournisseur ne sera pas tenu de satisfaire à ses obligations de fournir les Biens ou Services. Cependant ceci est à la condition expresse que le Fournisseur soit en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'Acheteur et de la Banque, qu'il a accompli toutes les formalités requises avec diligence, y compris la demande de tout permis, autorisation(s) et licence(s) nécessaires à la livraison des Biens ou Services dans le cadre du Marché. La résiliation du Marché dans ce cadre sera prononcée pour convenance par l'Acheteur en conformité avec la Clause 35.3 du CCAG.

ANNEXE 1 AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

(Ne pas modifier le texte de cette annexe)

Fraude et corruption

1. Objet

1.1 Le Cadre d'intégrité de la Banque, ainsi que la présente annexe, sont applicables à la passation des marchés dans le cadre des opérations de financement de projets d'investissement de la Banque.

2. Exigences

2.1 La Banque exige que les Emprunteurs (y compris les bénéficiaires d'un financement de la Banque), les soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, entrepreneurs et fournisseurs, les sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services ou fournisseurs, tous les agents (déclarés ou non) ; ainsi que l'ensemble de leur personnel ; se conforment aux normes les plus strictes en matière d'éthique, durant le processus de passation des marchés, la sélection, et l'exécution des contrats financés par la Banque, et s'abstiennent de toute fraude et corruption.

2.2 En vertu de ce principe, la Banque :

- a. aux fins de la présente disposition, définit comme suit les expressions suivantes :
 - i. est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte, directement ou indirectement, un quelconque avantage en vue d'influer indûment sur les actions d'une autre personne ou entité ;
 - ii. se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque agit, ou s'abstient d'agir, ou dénature des faits, délibérément ou par négligence grave, ou tente d'induire en erreur une personne ou une entité afin d'en retirer un avantage financier ou de toute autre nature, ou se dérober à une obligation ;
 - iii. se livrent à des « manœuvres collusives » les personnes ou entités qui s'entendent afin d'atteindre un objectif illicite, notamment en influant indûment sur l'action d'autres personnes ou entités ;
 - iv. se livre à des « manœuvres coercitives » quiconque nuit ou porte préjudice, ou menace de nuire ou de porter préjudice, directement ou indirectement, à une

personne ou entité, ou à leurs biens, en vue d'influer indûment sur les actions de cette personne ou entité ; et

- v. se livre à des « manœuvres obstructives »
- (a) quiconque détruit, falsifie, altère ou dissimule délibérément les preuves sur lesquelles se base une enquête de la Banque en matière de corruption ou de manœuvres frauduleuses, coercitives ou collusives, ou fait de fausses déclarations à ses enquêteurs destinées à entraver son enquête ; ou bien menace, harcèle ou intimide quelqu'un aux fins de l'empêcher de faire part d'informations relatives à cette enquête, ou bien de poursuivre l'enquête ; ou
- (b) celui qui entrave délibérément l'exercice par la Banque de son droit d'examen tel que stipulé au paragraphe (e) ci-dessous.
- b. rejettera la proposition d'attribution d'un marché ou contrat si elle établit que la personne physique ou morale à laquelle il est recommandé d'attribuer ledit marché ou contrat, ou l'un des membres de son personnel ou de ses agents, sous-consultants, sous-traitants, prestataires de service, fournisseurs, ou un de leurs employés, s'est livré, directement ou indirectement, à un acte de corruption, une manœuvre frauduleuse, collusive, coercitive ou obstructive en vue de l'obtention dudit marché ou contrat ;
- c. outre les recours prévus dans l'Accord de Financement, pourra décider d'autres actions appropriées, y compris déclarer la passation du marché non-conforme si elle détermine, à un moment quelconque, que les représentants de l'Emprunteur, ou d'un bénéficiaire du financement, s'est livré à la corruption ou à des manœuvres frauduleuses, collusives, coercitives ou obstructives pendant la procédure de passation du marché, de sélection ou d'exécution du marché, sans que l'Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation , y compris en manquant à son devoir d'informer la Banque lorsqu'il a eu connaissance desdites pratiques ;
- d. sanctionnera une entreprise ou un individu, conformément au Cadre d'intégrité de la Banque et aux politiques et procédures de sanctions applicables de la Banque, y compris en déclarant publiquement l'exclusion de l'entreprise ou de l'individu pour une période indéfinie ou déterminée (i) de l'attribution d'un marché financé par la Banque ou de pouvoir en bénéficier financièrement ou de

toute autre manière¹ (ii) de la participation² comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou prestataire de services désigné d'une entreprise par ailleurs éligible à l'attribution d'un marché financé par la Banque ; et (iii) du bénéfice du versement de fonds émanant d'un prêt de la Banque ou de participer d'une autre manière à la préparation ou à la mise en œuvre d'un projet financé par la Banque ;

- e. exigera que les dossiers d'appel d'offres/appel à propositions, et que les contrats et marchés financés par la Banque, contiennent une disposition exigeant des soumissionnaires (candidats/proposants), consultants, fournisseurs et entrepreneurs, ainsi que leurs sous-traitants, sous-consultants, prestataires de services, fournisseurs, agents, et personnel, autorisent la Banque à inspecter³ les pièces comptables, relevés et autres documents relatifs à la passation du marché, à la sélection et/ou à l'exécution du marché, et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par la Banque.

¹ Pour écarter tout doute, les effets d'une telle sanction sur la partie concernée concernent, de manière non exhaustive, (i) le dépôt de candidature à la pré-qualification, l'expression d'intérêt pour une mission de consultant, et la participation à un appel d'offres directement ou comme sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur, ou prestataire dans le cadre d'un tel contrat, et (ii) la conclusion d'un avenant ou un additif comportant une modification significative à un contrat existant.

² Un sous-traitant, consultant, fabricant ou fournisseur de biens ou services (différents intitulés sont utilisés en fonction de la formulation du dossier d'appel d'offres) désigné est une entreprise ou un individu qui (i) fait partie de la demande de pré qualification ou de l'offre du soumissionnaire compte tenu de l'expérience spécifique et essentielle et du savoir-faire qu'il apporte afin de satisfaire aux conditions de qualification pour une offre déterminée ; ou (ii) a été désigné par l'Emprunteur.

³ Les inspections menées dans ce cadre sont des vérifications sur pièces du fait de leur nature. Ils comprennent des activités de recherche documentaire et factuelle entreprises par la Banque, ou des personnes désignées par elle, afin de vérifier des aspects spécifiques relevant d'une enquête ou d'un audit, tel que l'évaluation de la véracité d'une accusation éventuelle de Fraude et Corruption, par le moyen de dispositif approprié. De telles activités peuvent inclure, sans limitation, d'avoir accès à des documents financiers d'une entreprise ou d'une personne et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, d'avoir accès à tous autres documents, données et renseignements (sous forme de documents imprimés ou en format électronique) jugés pertinents aux fins de l'enquête ou de l'audit et les examiner, faire des copies de ces documents selon les besoins, avoir des entretiens avec le personnel et toute autre personne, mener des inspections physiques et des visites de site, et obtenir la vérification de renseignements par une tierce partie.

ANNEXE 2 AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

Pays éligibles

Éligibilité en matière de passation de marchés de Biens, Travaux et Services connexes financés par la Banque

A. Dispositions de la Section 5 « Éligibilité » de la Politique de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque et du Chapitre A2 du Manuel des opérations de passation des marchés compris dans le Cadre de passation des marchés de la Banque africaine de Développement

Le Fonds africain de Développement (FAD) permet aux entreprises et aux ressortissants de tous les pays à offrir des biens, travaux et services connexes dans le cadre des opérations financées sur les ressources du FAD. Toutefois, le produit de tout prêt, investissement ou autre financement dans le cadre des opérations de la Banque africaine de Développement (BAD) et du Fonds spécial du Nigeria (FSN), servira à l'acquisition de biens et des travaux, y compris les services connexes, fournis par des soumissionnaires originaires de pays membres¹ éligibles². Toutes conditions de participation à un marché doivent être limitées à celles qui sont essentielles pour assurer que le soumissionnaire possède les capacités requises pour exécuter le contrat concerné. Dans le cas des opérations financées à partir des ressources de la BAD et du FSN, les soumissionnaires originaires de pays non membres ne sont pas admis, même s'ils proposent lesdits biens, travaux et services connexes (y compris le transport et l'assurance) à partir de pays membres éligibles. Toute dérogation à cette règle ne se fera que conformément aux dispositions des articles 17.1(d) de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement, et 4.1 de l'Accord portant création du Fonds spécial du Nigeria.

¹ Se référer au Cadre de la Banque pour des informations complémentaires sur l'éligibilité.

² « Pays membres éligibles » ou « Pays membres » signifie dans le cas de la Banque africaine de développement et du Fonds spécial du Nigeria, les pays membres de la Banque africaine de Développement.

B. Règles et procédures pour l'acquisition de biens et de travaux financés par la Banque

Généralités

1. Les critères d'éligibilité à la participation à la fourniture de biens, travaux et services connexes dans le cadre de projets et de prêts financés par la BAD et le FSN, découlent des dispositions de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement en son Article 17.1(d), et de l'Accord portant création du Fonds Spécial du Nigeria (FSN), en son Article 4.1. Les exigences ci-dessus consacrent deux types de critères d'éligibilité :

- i. L'éligibilité du soumissionnaire ;
- ii. L'éligibilité des biens, des travaux et des services connexes.

Éligibilité du Soumissionnaire

2. L'éligibilité du soumissionnaire doit être fonction de sa nationalité, conformément aux règles ci-après :

- (a) Personnes physiques : une personne physique est éligible si elle est ressortissante d'un pays membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds. Lorsqu'une personne a plus d'une nationalité, elle n'est éligible que si le pays d'origine indiqué sur son offre est membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds.
- (b) Personne morale : une personne morale est éligible à condition de satisfaire aux critères suivants :
 - i. elle a été constituée dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du FAD ;
 - ii. elle a la nationalité d'un pays membre de la Banque ou d'un État participant du Fonds, telle que déterminée par la législation du lieu de sa constitution ;
 - iii. son principal centre d'activités se trouve dans un pays membre de la Banque ou dans un État participant du Fonds.
- (c) Groupement d'entreprises et associations : un groupement d'entreprises, partenariat ou une association, non constitué(e) en société n'est éligible que si plus de 50 % de la valeur de ses travaux ou services sont exécutés par ses membres qui satisfont aux exigences d'éligibilité des personnes physiques et personnes morales.

Éligibilité des biens, travaux et services connexes

3. Pour être éligibles, les biens à fournir doivent être extraits, cultivés ou produits dans un pays membre dans la forme où ils sont achetés.

4. Pour les marchés de travaux qui peuvent comprendre des travaux de génie civil, de construction d'usines ou des contrats clés en main, l'entrepreneur doit satisfaire aux critères d'éligibilité nationale soit en tant que personne physique, ou comme société, groupements ou association. Le personnel, les équipements et les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux doivent provenir de pays membres.
5. Pour les marchés attribués sur la base de coût-assurance-fret (CIF) ou port et assurance payés (CIP), les soumissionnaires pourront librement prendre les dispositions nécessaires au transport maritime ou autre, ainsi qu'à l'assurance correspondante, auprès de tout pays membre éligible. D'autre part, lorsque les biens sont acheminés sur la base FOB et que la Banque a accepté de financer à part le transport et l'assurance qui font l'objet d'un contrat séparé, la Banque doit s'assurer que ces services sont fournis par des prestataires éligibles originaires de pays membres.

Liste des pays éligibles

6. La liste des pays éligibles peut être consultée sur le site Internet de la Banque africaine de Développement :

[Pays éligibles](#)

Pays inéligibles en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS

7. Aux fins d'information des soumissionnaires, en référence aux articles 4.8 et 5.1 des IS, les firmes, biens et services des pays suivants ne sont pas éligibles pour concourir dans le cadre de ce processus d'appel d'offres :

Au titre des articles 4.8(a) et 5.1 des IS: *[insérer la liste des pays inéligibles après approbation par la Banque d'appliquer la restriction, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »]*.

Au titre des 4.8(b) et 5.1 des IS : *[insérer la liste des pays inéligibles après approbation par la Banque d'appliquer la restriction, ou s'il n'y en a pas, indiquer « aucun »]*.

Section IX - Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP)

Le Cahier des Clauses administratives particulières (CCAP) complète et/ou modifie le Cahier des Clauses administratives générales (CCAG). Lorsqu'il y a contradiction, les clauses ci-après prévalent par rapport aux clauses du CCAG.

[L'Acheteur sélectionne et insère le texte approprié en utilisant les exemples fournis ci-dessous ou un texte différent acceptable ; et supprime le texte en italiques]

CCAG 1.1 (a)	L'institution de financement est <i>[insérer la dénomination complète de l'institution de financement, telle que la BAD, le FAD, le FSN, etc. selon le cas].</i>
CCAG 1.1 (b)	L'Emprunteur est <i>[insérer le nom légal complet de l'Emprunteur].</i>
CCAG 1.1(o)	Le pays de l'Acheteur est : <i>[insérer le nom du pays de l'Acheteur]</i>
CCAG 1.1(p)	L'Acheteur est : <i>[insérer la dénomination sociale complète de l'Acheteur]</i>
CCAG 1.1 (u)	Le(s) Site(s) du projet/destination(s) finale(s) est(sont) : <i>[insérer le(s) nom(s) et des renseignements détaillés sur le(s) lieu(x) du (des) site(s)].</i>
CCAG 4.2 (a)	Les termes commerciaux auront la signification prescrite par les Incoterms. Si la signification d'un terme de commerce, et si les droits et obligations des parties ne sont pas prescrits par les Incoterms, ils seront prescrits par : <i>[exceptionnel ; faire référence à d'autres termes de commerce internationaux]</i>
CCAG 4.2 (b)	La version des Incoterms sera : <i>[insérer la version applicable].</i>
CCAG 5.1	La langue sera : <i>[insérer le nom de la langue]</i>

CCAG 6.1	Un membre mineur Du groupement d'entreprises ayant une participation dans le groupement de %----- de la valeur du Marché <i>[préciser un pourcentage conformément aux dispositions prises en vertu des DPAO, IS 4.1 (a)]</i>, est exclu de la responsabilité solidaire : Oui -----Non ----- Si « Oui », précisez ce qui suit : i) Le nom et l'adresse du membre mineur est----- et ii) Tous les autres membres restent solidairement responsables de l'exécution de toutes les dispositions du Marché dans son intégralité. <i>[Supprimer tout le texte ci-dessus si aucune exception de ce type n'a été prévue pour un membre mineur en vertu des DPAO, IS 4.1 (a)].</i>
CCAG 6.1	Le nombre maximum de membres d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) est <i>[préciser un nombre conformément aux DPAO, IS 4.1 (c)]</i>.
CCAG 6.1	La part minimale d'un membre d'un groupement d'entreprises, d'un consortium ou d'une association (GECA) dans le marché ne doit pas être inférieure à----- % de la valeur totale du contrat. <i>[Précisez un pourcentage conformément aux DPAO, IS 4.1 (d)]</i>.
CCAG 8.1	Aux fins de notification, l'adresse de l'Acheteur sera : À l'attention de : <i>[insérer le nom du responsable du Projet]</i> N° et rue : <i>[insérer numéro et rue]</i> Étage/n° de bureau : <i>[insérer étage et no du bureau]</i> Ville : <i>[insérer le nom du lieu]</i> Code postal : <i>[insérer le numéro du code postal, s'il y a lieu]</i> Pays : <i>[insérer le nom du pays]</i> Téléphone : <i>[insérer numéro, y compris l'indicatif du pays et de la ville]</i> Télécopie : <i>[insérer numéro, y compris l'indicatif du pays et de la ville]</i> Adresse électronique : <i>[insérer adresse électronique, s'il y a lieu]</i>

CCAG 9.1	Le droit applicable sera celui de : <i>[insérer le nom du pays ou de l'état]</i>
-----------------	--

CCAG 10.2	Les règles de la procédure d'arbitrage, conformément à la Clause 10.2 du CCAG, seront les suivantes : <i>[Le dossier d'Appel d'offres doit inclure une clause dans l'hypothèse d'un Marché avec un Fournisseur étranger et une clause dans l'hypothèse d'un Marché avec un Fournisseur ressortissant du pays de l'Acheteur. Au moment de finaliser le Marché, la clause appropriée est retenue dans le Marché. La note explicative qui suit doit donc être insérée au titre de la Clause 10.2 du CCAG dans le document d'appel d'offres.</i> <i>Au moment de la finalisation du marché la Clause 10.2 (a) sera retenue dans le cas où le Marché est passé avec un Fournisseur étranger, et la Clause 10.2(b) sera retenue dans le cas d'un Marché passé avec un ressortissant du pays de l'Acheteur</i> (a) Marché passé avec un Fournisseur étranger : <i>[pour les marchés passés avec des Fournisseurs étrangers, l'arbitrage commercial international peut présenter des avantages par rapport à d'autres méthodes de règlement des litiges. La Banque ne doit pas être désignée comme arbitre, ni ne doit nommer un arbitre. Parmi les règles qui s'appliquent au processus d'arbitrage, l'Acheteur peut vouloir considérer celles de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (CNUDCI) de 1976, les règles de Conciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), les Règles de la Cour Internationale d'Arbitrage de Londres ou les Règles de l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm.]</i> <i>Si l'Acheteur choisit les Règles d'Arbitrage de la CNUDCI, la clause suivante, par exemple, peut être insérée :</i> « CCAG 10.2 (a) Tout litige, différend, ou plainte provenant de ce Marché ou lui étant lié, ou toute rupture, résiliation ou invalidité de ce Marché, sera résolue par arbitrage selon les procédures d'arbitrage de la CNUDCI telles qu'en vigueur à ce jour. » ou <i>Si l'Acheteur choisit les procédures de la CCI, la clause suivante, par exemple, peut être insérée :</i>
------------------	--

	« CCAG 10.2 (a) Tout litige résultant de ce Marché sera résolu in fine par application des Règles de Réconciliation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, par un ou plusieurs arbitres désignés conformément aux dites Règles. » ou <i>Si l'Acheteur choisit les Règles de l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm, la clause suivante, par exemple, peut être insérée :</i> « CCAG 10.2 (a) Tout litige, différend, ou plainte ayant pour origine ce Marché, ou qui lui est lié, ou toute rupture, résiliation ou invalidité de ce Marché, sera résolu par arbitrage par application des procédures de l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. » ;ou <i>Si l'Acheteur choisit les Règles de la Cour d'Arbitrage International de Londres, la clause suivante, par exemple, peut être insérée :</i> « CCAG 10.2 (a) Tout différend provenant de ce Marché ou qui lui est lié, y compris toute question concernant son existence, sa validité ou sa résiliation, sera référée auprès de la Cour d'Arbitrage International de Londres, et résolu in fine par arbitrage selon les Règles de la Cour d'Arbitrage International de Londres, dont les Règles seront considérées comme étant incluses par référence dans cette clause. » <i>(b) Marché passé avec un Fournisseur national du pays du Fournisseur :</i> « Dans le cas d'un litige entre l'Acheteur et un Fournisseur ressortissant du pays de l'Acheteur, le litige sera adjugé ou arbitré conformément à la législation du pays de l'Acheteur. »
CCAG 13.1	Les détails concernant les documents d'embarquement et autres documents à fournir par le Fournisseur sont : <i>insérer la liste des documents requis, par exemple un connaissance négociable, un connaissance maritime non négociable, un connaissance aérien, un bordereau d'expédition de chemin de fer, un bordereau</i>

	<i>d'expédition routier, un certificat d'assurance, un certificat de garantie du Fabrikant ou du Fournisseur, un certificat d'inspection délivré par une agence d'inspection particulière, des détails relatifs à l'embarquement spécifiés par l'usine du Fournisseur]</i> Les documents ci-dessus doivent être reçus par l'Acheteur une semaine au moins avant l'arrivée des biens au port et, s'ils ne sont pas reçus, le Fournisseur sera responsable de toute dépense en résultant.
CCAG 15.1	Les prix des Biens livrés et Services connexes exécutés <i>[insérer « ne seront pas » ou « seront »]</i> révisables. Si les prix sont révisables, la méthode suivante sera utilisée pour calculer la révision des prix : <i>[voir l'exemple de formule de révision des prix en annexe au CCAP]</i>
CCAG 16.1	Exemple Clause 16.1 du CCAG : La méthode et les conditions de règlement du Fournisseur au titre de ce marché sont : Règlement de Biens en provenance de l'étranger : Le règlement de la partie en monnaies sera effectué en <i>[insérer le(s) nom(s) de la(des) monnaie(s)]</i> (i) Règlement de l'Avance : dix (10%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre une demande de paiement, et une garantie bancaire (i) d'un montant équivalent (ii) valable jusqu'à la livraison des Biens et (iii) conforme au format type fournie dans le document d'appel d'offres ou à un autre format acceptable par l'Acheteur. (ii) À l'embarquement : quatre-vingt (80%) pour cent du prix du Marché des Biens embarqués sera réglé par lettre de crédit confirmée et irrévocable ouverte au crédit du Fournisseur dans une banque de son pays, contre la fourniture des documents spécifiés à la Clause 13 du CCAG. (iii) À l'acceptation : dix (10%) pour cent du prix du Marché des Biens livrés sera réglé dans les trente (30) jours suivant leur réception, contre une demande de

	règlement accompagnée d'un certificat d'acceptation émis par l'Acheteur. Le règlement de la partie en monnaie nationale sera effectué en _____ [insérer le nom de la monnaie de règlement] dans les trente (30) jours qui suivent la présentation d'une demande de règlement accompagnée d'un certificat de l'Acheteur confirmant que les Biens ont été livrés et que les autres Services contractuels ont été réalisés. Règlement des Biens et Services en provenance du pays de l'Acheteur : Règlement des Biens et Services en provenance du pays de l'Acheteur sera effectué en [insérer le nom de la monnaie], comme suit : (i) Règlement de l'Avance : dix (10%) pour cent du prix du Marché sera réglé dans les 30 jours suivant la signature du Marché, contre un reçu et une garantie bancaire pour un montant équivalent, et soumise conformément au modèle fourni dans le document d'appel d'offres ou sous une autre forme acceptable par l'Acheteur, d'un montant équivalent, et conforme au format fourni dans le document d'Appel d'offres ou à un autre format acceptable par l'Acheteur. (i) A la livraison : quatre-vingt (80%) pourcent du Prix du Marché sera réglé à la réception des Biens contre remise des documents précisés à la Clause 13 du CCAG. (ii) À l'acceptation : le solde de dix (10%) pour cent du Prix du Marché sera réglé au Fournisseur dans les trente (30) jours suivant la date du certificat d'acceptation émis par l'Acheteur.
CCAG 16.5	Le retard de paiement au-delà duquel l'Acheteur paiera des intérêts au Fournisseur est de [insérer le nombre] ____ jours. Le taux des intérêts de retard applicable sera de [insérer le nombre] ____ %.

CCAG 18.1	Une garantie de bonne exécution <i>[insérer « sera » ou « ne sera pas » requise]</i> <i>[si une garantie de bonne exécution est requise, insérer [« le montant de la garantie de bonne exécution sera de : « insérer le montant »]]</i> <i>[Le montant de la garantie de bonne exécution est normalement exprimé en pourcentage du Prix du Marché. Ce pourcentage varie en fonction du risque perçu par l'Acheteur et de l'impact d'une défaillance du Fournisseur. Dix (10%) pour cent est le pourcentage retenu dans des circonstances habituelles]</i>
CCAG 18.3	Si requise, la garantie de bonne exécution sera : <i>[insérer « une garantie bancaire » ou « un cautionnement d'une compagnie de garantie »]</i> <i>Si requise, la garantie de bonne exécution sera libellée dans : [insérer « une monnaie librement convertible acceptable par l'Acheteur » ou « les monnaies de paiement du Marché, en pourcentage(s) du Prix du Marché].</i>
CCAG 18.4	La garantie de bonne exécution sera libérée : <i>[insérer une date si différente de celle résultant de l'application de la Clause 18.4 du CCAG]</i>
CCAG 23.2	L'emballage, le marquage et les documents placés à l'intérieur et à l'extérieur des caisses seront : <i>[insérer en détail le type d'emballage requis, les marquages sur l'emballage et toute la documentation requise].</i>
CCAG 24..1	L'assurance sera souscrite conformément à l'Incoterm applicable. Dans le cas contraire, l'assurance sera comme suit : <i>[insérer les caractéristiques de l'assurance définies d'un commun accord, y compris couverture, monnaie, et montant]</i>
CCAG 25.1	La responsabilité du transport des Biens sera comme indiquée dans les Incoterms. Dans le cas contraire, la responsabilité du transport des biens sera comme suit : <i>[insérer : « Le Fournisseur est tenu contractuellement de transporter les Biens en un lieu déterminé dit de destination finale situé à l'intérieur du pays de l'Acheteur, et désigné comme étant le Site du Projet. Le transport en ce lieu de destination finale à l'intérieur du pays de l'Acheteur, y compris assurance et</i>

	<i>stockage, comme indiqué dans le Marché, sera organisé par le Fournisseur, et les coûts correspondants seront inclus dans le Prix du Marché » ; ou « en accord avec les termes définis d'un commun accord entre l'Acheteur et le Fournisseur. Les responsabilités respectives de l'Acheteur et du Fournisseur sont : [insérer les responsabilités] »]</i>
CCAG 25.2	Les services connexes ci-après sont requis : <i>[insérer la liste de services dont la possibilité est envisagée au CCAG-Clause 25.2 ou tout autre service nécessaire, défini dans les spécifications. Le prix proposé dans l'Offre ou agréé entre les Parties sera inclus dans le Montant du Marché]</i>
CCAG 26.1	Les inspections et les essais sont : <i>[décrire les types, fréquences, procédures utilisées pour réaliser ces inspections et ces essais]</i>
CCAG 26.2	Les inspections et les essais seront réalisés à : <i>[insérer les lieux]</i>
CCAG 27.1	Les pénalités de retard s'élèveront à : <i>[insérer le pourcentage]</i> % par semaine. <i>[Normalement 0,5% par semaine de retard]</i>
CCAG 27.1	Le montant maximum des pénalités de retard sera de : <i>[insérer le nombre %]</i> <i>Normalement 10% du montant du contrat]</i>
CCAG 28.3	La(es) période(s) de garantie sera : <i>[insérer le(s) nombre(s)]</i> jours Aux fins de(s) garantie(s), le(s) lieu(x) de destination finale est (sont) : <i>[insérer le(s) lieu(x) de destination finale].</i> Clause-type CCAG 28.3—Par modification partielle des stipulations du marché, la période de garantie sera de ____ heures de fonctionnement ou ____ mois à partir de la mise en service des biens ou ____ mois après la date d'expédition, la plus courte de ces deux périodes étant retenue. Le Fournisseur devra de plus se conformer aux garanties de performance et/ou de consommation qui sont précisées dans le marché. Si, pour des raisons attribuables au Fournisseur, ces garanties ne sont pas atteintes en tout ou en partie, le Fournisseur devra à sa discrétion : (a) réaliser à ses propres frais les changements, modifications et/ou additions nécessaires aux biens ou à certains de leurs

	éléments, afin que les garanties prévues au marché soient atteintes, et faire les essais nécessaires en conformité avec la Clause 26.7 du CCAP. ou (b) payer des pénalités à l'Acheteur pour n'avoir pas atteint les garanties prévues au marché. Le taux de cette pénalité est de _____. <i>[Le taux doit être plus élevé que le taux d'ajustement utilisé lors de l'évaluation des offres, conformément à la Clause 35.5 (f) des IS.]</i>
GCC 28.5 & 28.6	Le délai de réparation ou de remplacement est de : <i>[insérer le(s) nombre(s)]</i> de jours.

Annexe : CCAP-Formule de révision des prix

Si, conformément à la Clause 15.1 du CCAP, les prix sont révisables, la méthode suivante sera utilisée pour calculer la révision des prix

15.1 Les prix payables au Fournisseur, comme indiqué au Marché, seront révisés, lors de la réalisation du Marché, pour tenir compte des variations des coûts de la main d'œuvre et des matériaux, en utilisant la formule suivante :

$$P_1 = P_0[a + \frac{bL_1}{L_0} + \frac{cM_1}{M_0}] - P_0$$

$$L_0 \quad M_0$$

$$a+b+c = 1$$

dans laquelle :

- P_1 = montant révisé payable au Fournisseur ;
- P_0 = Prix du Marché (prix de base) ;
- a = élément fixe représentant les bénéfices et frais généraux inclus dans le prix du Marché et généralement de l'ordre de cinq (5) à quinze (15) pour cent ;
- b = estimation du pourcentage du Prix du Marché représentant le coût de la main d'œuvre.
- c = estimation du pourcentage du Prix du Marché représentant le coût des matériaux.
- $L_0, L_1 = L_0$ *indices applicables au coût de la main d'œuvre dans l'industrie considérée dans le pays d'origine, à la date de référence et à la date de la révision, respectivement.
- $M_0, M_1 =$ *indices des matériaux principaux dans leur(s) pays d'origine, applicables à la date de référence et à la date de la révision, respectivement,

Le Soumissionnaire indiquera dans son offre la source et la valeur des indices à la date de référence.

Les coefficients a , b et c sont spécifiés par l'Acheteur :

$a =$ [insérer la valeur du coefficient]

$b =$ [insérer la valeur du coefficient]

$c =$ [insérer la valeur du coefficient]

Date de référence= trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Date de la révision= *[insérer le nombre de semaines]* semaines avant la date d'embarquement (normalement la date correspondant au milieu de la période de fabrication).

La formule d'ajustement ci-dessus sera invoquée par l'une quelconque des parties dans les conditions suivantes :

- (a) La révision des prix ne sera pas permise au-delà de la date de livraison initiale à moins que cela n'ait été indiqué dans la lettre de prolongation du délai. La règle veut que la révision des prix ne soit pas permise pour des périodes de retard entièrement imputables au Fournisseur. Toutefois, l'Acheteur pourra bénéficier de toute réduction des prix des Biens objet de la révision.
- (b) Si la monnaie dans laquelle le Prix du Marché est exprimé est différente de la monnaie d'origine des indices de la main d'œuvre et des matériaux, un facteur correctif sera appliqué afin d'éviter des ajustements erronés du prix du Marché. Ce facteur correctif sera Z_0/Z_1 , où

Z_0 = nombre d'unités de monnaie de l'origine des indices égal à l'unité de monnaie du prix du marché P_0 à la Date de Référence, et

Z_1 = nombre d'unités de monnaie de l'origine des indices égal à l'unité de monnaie du prix du marché P_0 à la Date de la révision.

- (c) L'avance payée au Fournisseur ne fera pas l'objet d'une révision.

Section X - Formulaires du Marché

Liste des formulaires

Modèle de Notification d'intention d'attribution	196
Formulaire de Divulgence des Bénéficiaires effectifs	201
Modèle de Lettre de Notification d'Attribution de marché.....	204
Acte d'engagement	205
Modèle de Garantie de bonne exécution.....	207
Option 1 : (Garantie bancaire)	207
Option 2 : Modèle de caution de bonne exécution	209
Modèle de Garantie de restitution d'avance.....	211

Modèle de Notification d'intention d'attribution

[La Notification d'intention d'attribution doit être adressée à chacun des Soumissionnaires ayant remis une offre.]

[Le destinataire doit être le représentant autorisé du Soumissionnaire nommé dans le formulaire de renseignements sur le soumissionnaire].

À l'attention du représentant autorisé du Soumissionnaire

Nom : *[insérer le nom du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Adresse : *[insérer l'adresse du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Téléphone/télécopie: *[insérer téléphone/télécopie du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

Adresse courriel : *[insérer adresse courriel du représentant autorisé du Soumissionnaire]*

[IMPORTANT : insérer la date de transmission de la présente Notification à tous les Soumissionnaires. La Notification doit être envoyée à tous les Soumissionnaires simultanément, c'est-à-dire à la même date et dans le même temps, dans toute la mesure du possible].

DATE D'ENVOI : La présente Notification est envoyée par : *[courriel/télécopie]* le *[date]* (heure locale).

Notification d'intention d'attribution

Acheteur : *[insérer le nom de l'Acheteur]*

Intitulé du Marché : *[insérer l'intitulé du Marché]*

Pays : *[insérer le nom du pays de l'Acheteur]*

Prêt No./Crédit No./Don No. : *[insérer la référence du prêt/crédit/don]*

AOIO/AOIR N° : *[insérer le numéro de l'appel d'offres en référence au Plan de Passation des Marchés]*

Par la présente Notification de l'intention d'attribution (la Notification) nous vous informons de notre décision d'attribuer le Marché ci-dessus. L'envoi de la Notification marque le commencement de la Période d'attente. Durant ladite période, il vous est possible de :

- a) demander un débriefing concernant l'évaluation de votre Offre, et/ou
- b) soumettre une réclamation concernant la passation du marché, portant sur la décision d'attribuer le marché.

1. Le soumissionnaire retenu

Nom :	<i>[insérer le nom du soumissionnaire retenu]</i>
Adresse :	<i>[insérer l'adresse du soumissionnaire retenu]</i>
Prix du Marché :	<i>[insérer le prix du contrat de l'offre retenue]</i>

2. Autres Soumissionnaires *[INSTRUCTIONS : insérer les noms de tous les Soumissionnaires ayant remis une Offre. Lorsque le prix de l'offre a été évalué, indiquez le prix évalué de chaque Offre, ainsi que le prix de chaque Offre tel que lu en séance d'ouverture.]*

Nom du Soumissionnaire	Prix de l'Offre	Prix de l'offre évaluée (si applicable)
<i>[insérer le nom]</i>	<i>[Prix de l'Offre]</i>	<i>[Prix évalué de l'Offre]</i>
<i>[insérer le nom]</i>	<i>[Prix de l'Offre]</i>	<i>[Prix évalué de l'Offre]</i>
<i>[insérer le nom]</i>	<i>[Prix de l'Offre]</i>	<i>[Prix évalué de l'Offre]</i>
<i>[insérer le nom]</i>	<i>[Prix de l'Offre]</i>	<i>[Prix évalué de l'Offre]</i>
<i>[insérer le nom]</i>	<i>[Prix de l'Offre]</i>	<i>[Prix évalué de l'Offre]</i>

3. Motif(s) pour le(s)quel(s) votre Offre n'a pas été retenue

<i>[INSTRUCTIONS : indiquer le(s) motif(s) pour le(s)quel(s) l'Offre du Soumissionnaire n'a pas été retenue. Ne pas fournir : (a) une comparaison point par point avec une Offre concurrente, ou (b) des renseignements identifiée comme confidentiels par le Soumissionnaire dans son Offre.]</i>
--

4. Comment demander un débriefing

DATE ET HEURE LIMITES : l'heure et la date limite pour demander un débriefing est minuit le *[insérer la date]* (heure local).

Vous pouvez demander un débriefing concernant les résultats de l'évaluation de votre Offre. Si vous désirez demander un débriefing, votre demande écrite doit être présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la réception de la présente Notification d'intention d'attribution.

Indiquer l'intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du marché et l'adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit :

À l'attention de : *[insérer le nom complet de la personne, s'il y a lieu]*

Titre/position : *[insérer le titre/la position]*

Agence : *[insérer le nom de l'Acheteur]*

Adresse courriel : *[insérer adresse courriel]*

Télécopie : *[insérer No télécopie omettre si non utilisé]*

Lorsqu'une demande de débriefing aura été présentée dans le délai de trois (3) jours ouvrables, nous accorderons le débriefing dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Dans le cas où il ne nous serait pas possible d'accorder un débriefing dans ce délai, la Période d'attente sera prorogée jusqu'à cinq (5) jours ouvrables après que le débriefing aura eu lieu. Dans un tel cas, nous vous informerons par le moyen le plus rapide de la prolongation de la Période d'attente et confirmerons la date à laquelle la Période d'attente prorogée expirera.

Le débriefing peut être par écrit, par téléphone, vidéo-conférence ou en personne. Nous vous informerons par écrit et dans les meilleurs délais de la manière dont le débriefing aura lieu, en confirmant la date et l'heure.

Lorsque la date limite de demande d'un débriefing est expirée, vous pouvez cependant demander un débriefing. Dans un tel cas, nous accorderons le débriefing dès que possible, et normalement au plus tard dans le délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la publication de la notification d'attribution du Contrat.

5. Comment formuler une réclamation

Date et heure limites : l'heure et la date limite pour présenter une réclamation est minuit le *[insérer la date]* (heure locale).

Indiquer l'intitulé du marché, le numéro de référence, le nom du Soumissionnaire, les détails du marché et l'adresse pour la présentation de la demande de débriefing comme suit :

À l'attention de :

Nom : *[insérer le nom complet de la personne]*

Titre/position : *[insérer le titre/la position]*

Agence : *[insérer le nom de l'Acheteur]*

Adresse courriel : *[insérer adresse courriel]*

Télécopie : *[insérer No télécopie omettre si non utilisé]*

A ce stade du processus de passation du marché] [dès réception de la présente notification] vous pouvez soumettre une réclamation relative à la passation des marchés au sujet de la décision d'attribution du marché. Il n'est pas nécessaire que vous ayez demandé ou reçu un débriefing avant de présenter une réclamation. Votre réclamation doit être présentée durant la Période d'attente et reçue par nous avant l'expiration de ladite Période d'attente.

Informations complémentaires :

Pour obtenir plus d'informations, prière vous référer au Cadre de passation des marchés de la Banque.

En résumé, les quatre exigences ci-après sont essentielles :

1. Vous devez être une « partie intéressée ». Dans le cas présent, cela signifie un Soumissionnaire ayant remis une Offre dans le cadre de ce processus de sélection, et destinataire d'une Notification d'intention d'attribution.
2. La réclamation peut contester la décision d'attribution du marché exclusivement.
3. La réclamation doit être reçue avant la date et l'heure limites indiqués ci-avant.
4. Vous devez fournir dans la réclamation, tous les renseignements demandés par le Cadre de passation des marchés de la Banque.

6. Période d'attente

DATE ET HEURE LIMITES : l'heure et la date limite d'expiration de la Période d'attente est minuit le *[insérer la date]* (heure locale).

La Période d'attente est de dix (10) jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la présente Notification de l'intention d'attribution.

La Période d'attente pourra être prorogée comme indiqué à l'article 4 ci-dessus.

Pour toute question relative à la présente Notification, prière nous contacter.

Au nom de *[insérer le nom de l'Acheteur]* :

Si vous avez des questions concernant cette Notification, n'hésitez pas à nous contacter.

Au nom de l'Acheteur :

Signature : _____

Nom : _____

Titre/position : _____

Téléphone : _____

Adresse électronique : _____

Formulaire de Divulgence des Bénéficiaires effectifs

INSTRUCTIONS AU SOUMISSIONNAIRE RETENU : SUPPRIMER CE CARTOUCHE APRÈS AVOIR REMPLI LE FORMULAIRE

Ce Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs doit être rempli par le Soumissionnaire retenu. Dans le cas d'un groupement d'entreprises, le Soumissionnaire doit fournir un formulaire séparé pour chacun des partenaires. Les renseignements concernant les bénéficiaires effectifs doivent être à jour à la date de sa fourniture.

Pour les besoins de ce formulaire, un bénéficiaire effectif du Soumissionnaire est une personne morale ou physique qui possède le Soumissionnaire ou dispose du contrôle du Soumissionnaire parce qu'elle remplit une ou plusieurs des conditions ci-après :

- détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions*
- détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote*
- détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire*

AOIO/AOIR N°: *[insérer le numéro selon le Plan de Passation des Marchés].*

Numéro de l'invitation à soumissionner : *[insérer le numéro d'identification].*

A : *[insérer le nom complet de l'Acheteur]*

En réponse à votre demande formulée dans la Lettre de Notification d'attribution du Marché en date du *[insérer la date de la lettre de notification]* de fournir les renseignements additionnels sur les bénéficiaires effectifs : *[retenir l'option applicable et supprimer celles qui ne le sont pas]*

(i) nous fournissons les renseignements sur les bénéficiaires effectifs ci-après :

Détails de la propriété effective

Identité du propriétaire bénéficiaire effectif	détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions	détient directement ou indirectement	détient directement ou indirectement le pouvoir de

	(Oui / Non)	25% ou plus des droits de vote (Oui / Non)	nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire (Oui / Non)
<i>[insérer le nom complet, la nationalité, le pays de résidence]</i>			

OU

(ii) *Nous déclarons qu'il n'y a aucun bénéficiaire effectif qui remplisse l'une au moins des conditions ci-après :*

- détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions
- détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote
- détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire

OU

(iii) *Nous déclarons être dans l'incapacité d'identifier un quelconque bénéficiaire effectif qui remplisse l'une au moins des conditions ci-après :*

- détient directement ou indirectement 25% ou plus des actions
- détient directement ou indirectement 25% ou plus des droits de vote
- détient directement ou indirectement le pouvoir de nommer la majorité des membres du conseil d'administration ou autorité équivalente du Soumissionnaire.

Nom du Soumissionnaire :* *[insérer le nom complet du Soumissionnaire]*

Nom de la personne autorisée à signer au nom du Soumissionnaire :** *[insérer le titre/capacité complet de la personne signataire]*

En tant que : *[indiquer la capacité du signataire]*

Signature de la personne nommée ci-dessus : *[insérer la signature de la personne dont le nom et la qualité sont indiqués ci-dessus]*

En date du _____ **jour de** _____ *[insérer le mois], [insérer l'année].*

*Dans le cas d'une offre présentée par un GECA, indiquer le nom du GECA ou de ses partenaires, en tant que Soumissionnaire. Dans le cas où le Soumissionnaire est un GECA, chaque référence au « Soumissionnaire » dans le Formulaire de Divulcation des Bénéficiaires effectifs (y compris la présente introduction) doit être interprétée comme une référence au membre du GECA.

**La personne signataire doit avoir un pouvoir donné par le Soumissionnaire, à joindre à l'offre.

Modèle de Lettre de Notification d'Attribution de Marché

[Papier à en-tête de l'Acheteur]

[date]

A : *[nom et adresse du Soumissionnaire retenu]*

Objet : **Notification d'attribution du Marché No ...**

La présente a pour but de vous notifier que votre offre en date du *[date]* pour l'exécution des Biens et Services connexes de *[nom du marché et identification, tels qu'ils figurent dans le CCAP]* pour le montant du Marché de *[montant en chiffres et en lettres, nom de la monnaie]*, rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires *[Supprimer « rectifié et » ou « et modifié » si seulement l'une de ces mesures s'applique. Supprimer « rectifié et modifié conformément aux Instructions aux soumissionnaires » si des rectifications ou modifications n'ont pas été effectuées]*, est acceptée par nos services.

Il vous est demandé de fournir (i) la garantie de bonne exécution dans les 28 jours, conformément au CCAG, et (ii) les renseignements additionnels sur les propriétaires effectifs en conformité avec les DPAO- article 48.1 des IS dans les 8 jours en utilisant le formulaire de garantie de bonne exécution et le Formulaire de divulgation des bénéficiaires effectifs, respectivement, de la Section X, Formulaires du marché, du Dossier d'appel d'offres.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée.

Signature du représentant autorisé _____

Nom et titre du signataire : _____

Nom de l'Agence : _____

Pièce jointe : Acte d'Engagement

Modèle d'Acte d'engagement

[Le Soumissionnaire sélectionné remplit l'Acte d'Engagement conformément aux indications en italiques]

AUX TERMES DU PRÉSENT MARCHÉ, conclu le *[date]* jour de *[mois]* de *[année]*

ENTRE

- (1) *[insérer le nom légal complet de l'Acheteur], une [insérer la description du type d'entité juridique, par exemple, un organisme du ministère du gouvernement de {insérer le nom du pays de l'acheteur}, ou une société constituée en vertu des lois de {insérer le nom du pays de l'acheteur}. et ayant son établissement principal à [insérer l'adresse complète de l'Acheteur]* (ci-après dénommé l'« Acheteur ») d'une part, et
- (2) *[insérer le nom légal complet du Fournisseur]* une société constituée en vertu des lois de *[insérer : pays du Fournisseur]* et ayant son principal établissement à *[insérer l'adresse complète du Fournisseur]* (ci-après dénommé le « Fournisseur »), d'autre part :

ATTENDU QUE l'Acheteur a lancé un appel d'offres pour certains Biens et certains Services connexes, à savoir *[insérer une brève description des Biens et des Services connexes]* et a accepté une offre du Fournisseur pour la livraison de ces Biens et la prestation de ces Services connexes.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

1. Dans ce Marché, les mots et expressions auront le même sens que celui qui leur est respectivement donné dans les clauses du Marché auxquelles il est fait référence.
2. Les documents ci-après sont réputés faire partie intégrante du Marché et être lus et interprétés à ce titre. Le présent Acte d'Engagement prévaudra sur toute autre pièce constitutive du Marché.
 - (a) La Notification d'attribution du Marché adressée au Fournisseur par l'Acheteur ;
 - (b) La Lettre de soumission du Fournisseur - Partie technique ;
 - (c) La Lettre de soumission du Fournisseur - Partie financière ;

- (d) Les additifs No ...*[insérer, le cas échéant]*
 - (e) Le Cahier des Clauses Administratives Particulières ;
 - (f) Le Cahier des Clauses Administratives Générales ;
 - (g) Les Spécifications (incluant la Liste des Biens, le Calendrier de livraison, et les Spécification techniques) ; et
 - (h) Les Dessins
 - (i) Les annexes et Bordereaux des prix présentés par le Fournisseur ; et
 - (j) [Ajouter ici tout autre document mentionné dans le CCAG comme faisant partie du Marché] _____
3. En contrepartie des paiements que l'Acheteur doit effectuer au bénéfice du Fournisseur, comme cela est indiqué ci-après, le Fournisseur convient avec l'Acheteur par les présentes de livrer les Biens et de rendre les Services connexes, et de remédier aux défauts de ces Biens et Services connexes conformément à tous égards aux dispositions du Marché.
4. L'Acheteur convient par les présentes de payer au Fournisseur, en contrepartie des Biens et Services connexes, et des rectifications apportées à leurs défauts et insuffisances, le prix du Marché, ou tout autre montant dû au titre du Marché, et ce, aux échéances et de la façon prescrites par le Marché.

EN FOI DE QUOI les parties au présent Marché ont fait signer le présent document conformément aux lois de *[insérer le nom du pays dont la législation est applicable au Marché]*, les jour et année mentionnés ci-dessous.

Pour et au nom de l'Acheteur :

Signé par *[insérer le nom de la personne habilitée à signer]* (pour l'Acheteur)

En qualité de *[insérer le titre ou toute autre désignation appropriée]*.

En présence de *[insérer l'identification du témoin officiel]*

Pour et au nom du Fournisseur :

Signé par *[insérer le nom de la personne habilitée à signer]* (pour le Fournisseur)

En qualité de *[insérer le titre ou toute autre désignation appropriée]*.

En présence de *[insérer l'identification du témoin officiel]*

Modèle de Garantie de bonne exécution

Option 1 : (Garantie bancaire)

[Sur demande du Soumissionnaire sélectionné, la banque (garant) remplit cette garantie de bonne exécution type conformément aux indications en italiques]

[En-tête de lettre du garant ou code d'identification SWIFT]

Bénéficiaire : *[insérer les nom et adresse de l'Acheteur]*

Date : *[insérer date]*

GARANTIE DE BONNE EXÉCUTION No. : *[insérer No]*

Garant : *[insérer le nom de la banque, et l'adresse de l'agence émettrice, sauf si cela figure à l'en-tête]*

Nous avons été informés que *[insérer le nom du Fournisseur]* (ci-après dénommé « le Fournisseur ») a conclu avec vous le Marché no. *[insérer No]* en date du *[insérer la date]* pour la fourniture de *[insérer le nom du Marché et la description des Biens et Services connexes]* (ci-après dénommée « le Marché »).

De plus, nous comprenons qu'une garantie de bonne exécution est exigée en vertu des conditions du Marché.

À la demande du Fournisseur d'émettre la présente garantie, nous *[insérer le nom de la banque]* nous engageons par la présente, sans réserve et irrévocablement, à vous payer à première demande, toutes sommes d'argent que vous pourriez réclamer dans la limite de *[insérer la somme en chiffres. Le Garant doit insérer un montant représentant le montant ou le pourcentage mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par l'Acheteur.] [insérer la somme en lettres]*¹. Votre demande en paiement doit être accompagnée d'une déclaration attestant que le Soumissionnaire ne se conforme pas aux conditions du Marché, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ou le motif de votre demande ou du montant indiqué dans votre demande.

¹ Le Garant insérera un montant représentant le pourcentage du montant du marché spécifié dans l'Acte d'Engagement, et libellé soit dans la/es monnaie/s du marché, or dans une monnaie librement convertible acceptable pour l'Acheteur.

La présente garantie expire au plus tard le *[insérer la date]* jour de *[insérer le mois]* *[insérer l'année]*,² et toute demande de paiement doit être reçue à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles uniformes relatives aux Garanties sur Demande de la CCI, Révision 2010, Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

[signature(s)]

Note: Tous les textes en italiques (y compris les renvois en bas de page) sont donnés pour faciliter la préparation de ce formulaire et devront être éliminés dans le document final.

² La date est établie conformément à la Clause 18.4 des Cahier des Clauses administratives générales (« CCAG »). L'Acheteur doit prendre en compte le fait que, dans le cas d'une prorogation de la durée du Marché, il devra demander au Garant de prolonger la durée de la présente garantie. Une telle demande doit être faite par écrit avant la date d'expiration mentionnée dans la garantie. Lorsqu'il préparera la garantie, l'Acheteur peut considérer ajouter ce qui suit à la fin de l'avant-dernier paragraphe : « Sur demande écrite de l'Acheteur, formulée avant l'expiration de la présente garantie, le Garant prolongera la durée de cette garantie pour une période ne dépassant pas [six mois] [un an]. Une telle extension ne sera accordée qu'une fois. »

Modèle de garantie de bonne exécution

Option 2 : (caution personnelle et solidaire)

Bénéficiaire : _____ [*nom et adresse de l'Acheteur*]

Date : _____

Caution no. : _____

Nous soussignés _____ [*nom et adresse de l'organisme de caution*]

Déclarons nous porter caution personnelle et solidaire de _____ [*indiquer le nom et l'adresse complète du Fournisseur titulaire du marché*] (ci-après dénommé « le Titulaire ») pour le montant de la caution de bonne exécution à laquelle le Titulaire est assujéti en qualité de titulaire du Marché no. _____ en date du _____ conclu avec _____ [*nom et adresse de l'Acheteur*], ci-après dénommé « le Bénéficiaire », pour l'exécution de _____ [*description des biens*] (ci-après dénommé « le Marché ») conclu en date du _____ [*insérer la date du Marché*].

Ladite caution s'élève à _____¹.

Nous nous engageons à effectuer sur demande de paiement du Bénéficiaire adressée par courrier avec accusé de réception reçue au plus tard à la date d'expiration mentionnée ci-après, et ce jusqu'à concurrence de la somme garantie ci-dessus le versement des sommes dont le Titulaire serait débiteur au titre du Marché du fait de la non-exécution de ses obligations contractuelles. Le présent engagement sera réduit pour moitié sur présentation du procès-verbal de réception provisoire et demeurera valable jusqu'au trentième jour suivant la date de délivrance du procès-verbal de réception définitive.

¹L'organisme de caution doit insérer un montant représentant le montant du Marché mentionné au Marché soit dans la (ou les) monnaie(s) mentionnée(s) au Marché, soit dans toute autre devise librement convertible acceptable par l'Acheteur.

SIGNATURE et authentification du signataire_____

Nom et adresse de l'organisme de caution_____

Note : Le texte en italiques doit être retiré du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d'en faciliter la préparation

Modèle de Garantie de restitution d'avance

Garantie bancaire sur demande

[En-tête de lettre du garant ou code d'identification SWIFT]

Bénéficiaire : *[insérer le nom et l'adresse de l'Acheteur]*

Date : *[insérer la date]*

GARANTIE DE RESTITUTION D'AVANCE N° : *[Insérer le numéro de référence de la garantie]*

Garant : *[Insérer le nom et l'adresse de la banque émettrice, sauf indication contraire sur l'en-tête].*

Nous avons été informés que *[insérer le nom du Fournisseur, qui dans le cas d'un GECA sera le nom du GECA]* (ci-après dénommé « le Fournisseur ») a conclu le Marché no. *[insérer No]* avec le Bénéficiaire en date du *[insérer la date]* pour l'exécution de *[insérer le nom du marché et la description des Biens et Services connexes]* (ci-après dénommé « le Marché »).

De plus nous comprenons qu'en vertu des conditions du Marché, une avance d'un montant de *[insérer la somme en chiffres]* *[insérer la somme en lettres]* est versée contre une garantie de restitution d'avance.

À la demande du Fournisseur d'émettre la présente garantie, nous prenons, en tant que Garant, l'engagement irrévocable de payer au Bénéficiaire toute somme dans la limite du Montant de la Garantie qui s'élève à *[insérer la somme en chiffres]* *[insérer la somme en lettres]* ¹. Votre demande en paiement doit comprendre, que ce soit dans la demande elle-même ou dans un document séparé signé accompagnant ou identifiant la demande, la déclaration que le Fournisseur :

- (a) a utilisé l'avance à d'autres fins que les prestations faisant l'objet du Marché; ou bien
- (b) n'a pas remboursé l'acompte conformément aux conditions du Marché, en précisant le montant que le demandeur n'a pas remboursé. n'a pas

¹ Le Garant doit insérer le montant représentant le montant de l'avance soit dans la (ou les) monnaie (s) mentionnée(s) au Marché pour le paiement de l'avance, soit dans toute autre monnaie librement convertible acceptable par l'Acheteur.

remboursé l'avance dans les conditions spécifiées au Marché, spécifiant le montant non remboursé par le Fournisseur.

Toute demande au titre de la présente garantie doit être accompagnée par une attestation provenant de la banque du Bénéficiaire indiquant que l'avance mentionnée ci-dessus a été créditée au compte bancaire du Fournisseur portant le numéro *[insérer le numéro]* à *[insérer le nom et l'adresse de la banque]*.

Le montant de la présente garantie sera réduit au fur et à mesure à concurrence des remboursements de l'avance effectués par le Donneur d'ordre tels qu'ils figurent aux décomptes mensuels dont la copie nous sera présentée. La présente garantie expire au plus tard à la première des dates suivantes : à la réception d'une copie du décompte indiquant que 90 (quatre-vingt-dix) pourcent du Montant du Marché (à l'exclusion des sommes à valoir) ont été approuvés pour paiement, ou à la date suivante : *[insérer le mois], 2 [insérer l'année]*. En conséquence, toute demande de paiement au titre de cette Garantie doit nous parvenir à cette date au plus tard.

La présente garantie est régie par les Règles Uniformes de la CCI relatives aux Garanties sur Demande (RUGD), Révision 2010, Publication CCI no : 758, excepté le sous-paragraphe 15(a) qui est exclu par la présente.

[Signature(s)]

Note : Le texte en italiques (y compris les notes de bas de page) doit être supprimé du document final ; il est fourni à titre indicatif en vue d'en faciliter la préparation